Diário Oficial Eletrônico

Segunda-Feira, 13 de novembro de 2023 - Ano 16 - nº 3728

TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA

Sumário

Deliberações do Tribunal Pleno, Decisões Singulares e Editais de Citação e Audiência 2

Administração Pública Estadual 2

Poder Executivo 2

Administração Direta 2

Autarquias 8

Empresas Estatais 25

Poder Judiciário 26

Tribunal de Contas 26

Administração Pública Municipal 27

Anitápolis 27

Balneário Rincão 27

Brusque 28

Canoinhas 30

Capão Alto 31

Cerro Negro 31

Chapecó 33

Florianópolis 33

Fraiburgo 38

Içara 42

Jaborá 42

Joaçaba 43

Joinville 44

Jupiá 44

Maravilha 45

Petrolândia 46

Planalto Alegre 47

Presidente Getúlio 48

Rio do Campo 49

Rio do Sul 50

Seara 51

Tangará 52

MARCOS ANTONIO FABRE:03073783903

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO FABRE:03073783903
Dados: 2023.11.10 18:41:06 -03'00'

Herneus João De Nadal (Presidente), José Nei Alberton Ascari (Vice-Presidente), Adircélio de Moraes Ferreira Junior (Corregedor-Geral), Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem e Aderson Flores. **Auditores:** Sabrina Nunes Iocken, Gerson dos Santos Sicca e Cleber Muniz Gavi. **Ministério Público de Contas – Procuradores:** Diogo Roberto Ringenberg (Procurador-Geral) e Cibelly Farias (Procuradora-Geral Adjunta).

Diário Oficial Eletrônico - Coordenação: Secretaria-Geral, Rua Bulcão Vianna, nº 90, Centro, CEP 88020-160, Florianópolis-SC. Telefone (48) 3221-3648, e-mail diario@tcesc.tc.br.

Treze Tílias 53
Videira 54
Pauta das Sessões 57
Ata das Sessões 59
Atos Administrativos 67

Deliberações do Tribunal Pleno, Decisões Singulares e Editais de Citação e Audiência

Administração Pública Estadual

Poder Executivo

Administração Direta

PROCESSO N.: @REC 23/00658059
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Estado da Saúde
EMBARGANTE: Douglas Borba
INTERESSADOS: Secretaria de Estado da Saúde (SES)
ASSUNTO: Embargos de Declaração da deliberação exarada no Processo TCE n. 20/00179260
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Coordenadoria de Recursos e Revisões I – DRR/CORR I
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF – 1036/2023

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo Senhor Douglas Borba, em face do Acórdão n. 242/2023, prolatado na sessão ordinária de 4/9/2023, no bojo dos autos do Processo TCE n. 20/00179260, nos seguintes termos (fls. 2711-2713 dos autos da Tomada de Contas Especial):

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000:

1. Julgar as contas irregulares, com imputação de débito, com fundamento no art. 18, III, “b”, “c” e “d”, c/c o art. 21, caput, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, as contas pertinentes à presente Tomada de Contas Especial, que trata de irregularidades ocorridas na pretensa aquisição, mediante dispensa de licitação, de 200 respiradores pulmonares da empresa Veigamed Material Médico e Hospitalar.

2. Condenar, **SOLIDARIAMENT**E, com fundamento no art. 18, § 2º, “a” e “b”, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, a empresa **VEIGAMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR EIRELI**, os Srs. **FÁBIO DEAMBRÓSIO GUASTI**, líder empresarial e principal beneficiário da transação, **PEDRO NASCIMENTO ARAÚJO**, CEO da empresa Veigamed Material Médico e Hospitalar EIRELI, **HELTON DE SOUZA ZEFERINO**, Secretário de Estado da Saúde à época dos fatos, **DOUGLAS BORBA**, Secretário da Casa Civil à época dos fatos, **JOSÉ FLORÊNCIO DA ROCHA**, Coordenador do Fundo Estadual de Saúde à época dos fatos e Ordenador Primário de Despesa, **CARLOS CHARLIE CAMPOS MAIA**, Diretor de Licitações e Contratos da SES à época dos fatos, e **CARLOS ROBERTO COSTA JÚNIOR**, Assessor Jurídico da SES à época dos fatos, e a Sra. **MÁRCIA REGINA GEREMIAS PAULI**, Superintendente de Gestão Administrativa à época dos fatos, ao pagamento de débito de sua responsabilidade pertinente ao dano ao erário no valor de **R$ 33.000.000,00** (trinta e três milhões de reais), a ser atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais (arts. 40 e 44 da citada Lei Complementar), calculados a partir das datas de ocorrência dos fatos geradores do débito, deduzidos os valores já devolvidos ao erário, conforme exposto no item 2.6 do Relatório do Relator, diante da ausência de entrega dos 200 respiradores pulmonares adquiridos pela Secretaria de Estado da Saúde, cujo pagamento foi realizado de forma antecipada, sem estabelecer qualquer mecanismo de garantia, sem previsão no ato convocatório e sem estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida, contrariando a jurisprudência dos Tribunais de Contas e o disposto nos arts. 62 e 63 da Lei n. 4.320/1964, 38 e 42 do Decreto n. 93.872/1986 e 66 da Lei n. 8.666/1993, fixando-lhes o **prazo de 30 (trinta) dias** para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento do montante aos cofres do Estado, após apuração final da quantia devida em sede de execução, ou, ainda, interporem recurso na forma da lei.

3. Aplicar aos Responsáveis adiante elencados, já qualificados, com fundamento no art. 70, II, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c art. 109, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, as multas a seguir especificadas, fixando-lhes o **prazo de 30 (trinta) dias** para comprovarem a esta Corte de Contas o recolhimento ao Tesouro do Estado das multas cominadas, sem o quê, fica desde logo autorizado o encaminhamento da dívida para cobrança judicial (arts. 43, II, e 71 do mesmo diploma legal), com a devida atualização monetária a partir das datas de ocorrência dos fatos geradores (arts. 40 e 44 da mencionada Lei Complementar):

3.1. em face das seguintes irregularidades:

a) Ausência de termo de referência simplificado contento informações mínimas acerca da contratação, em clara afronta ao art. 4º-E da Lei n. 13.979/2020 (item 2.4.1 do Relatório do Relator);
b) Ausência de estimativa de preços fidedigna, em clara afronta ao art. 4º-E, VI, da Lei n. 13.979/2020 c/c com o art. 4º, § 1º, VI, da Instrução Normativa SEA n. 006/2020 (item 2.4.2 do Relatório do Relator);
c) Contratação de empresa para fornecimento de 200 ventiladores pulmonares sem habilitação jurídica e sem capacidade técnica, econômica e financeira, contrariando o disposto nos arts. 27, I a III e V, 28, II, 30, § 4º, e 31 da Lei n. 8.666/1993 (item 2.4.3 do Relatório do Relator);
d) Ausência de contrato no processo de aquisição de 200 ventiladores pulmonares, pelos quais foram pagos R$ 33.000.000,00 de forma antecipada para entrega futura, em afronta ao previsto no art. 62 da Lei n. 8.666/1993 (item 2.4.5 do Relatório do Relator);
e) Sobrepreço na aquisição dos 200 ventiladores pulmonares, mesmo considerando a alta dos preços dos ventiladores pulmonares ocorrida em face do aumento da demanda diante da epidemia de coronavírus, em afronta ao caput do art. 37 da Constituição Federal, aos arts. 26, parágrafo único, III, da Lei n. 8.666/1993 e 4º-E, §§ 1º, VI, e 3º, da Lei n. 13.979/2020 e à jurisprudência deste Tribunal de Contas (item 2.4.6 do Relatório do Relator);
f) Direcionamento ilícito da contratação para aquisição de 200 ventiladores pulmonares, contrariando o estabelecido no caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 26, parágrafo único, II, da Lei n. 8.666/1993 (item 2.4.7 do Relatório do Relator).
3.1.1. ao Sr. **HELTON DE SOUZA ZEFERINO**, a multa no valor de **R$ 19.905,97** (dezenove mil e novecentos e cinco reais e noventa e sete);
3.1.2. ao Sr. **CARLOS CHARLIE CAMPOS MAIA**, a multa no valor de **R$ 19.905,97** (dezenove mil e novecentos e cinco reais e noventa e sete);
3.1.3. à Sra. **MÁRCIA REGINA GEREMIAS PAULI**, a multa no valor de **R$ 19.905,97** (dezenove mil e novecentos e cinco reais e noventa e sete).
3.2. ao Sr. **CARLOS ROBERTO COSTA JÚNIOR**, a multa no valor de **R$ 19.905,97** (dezenove mil e novecentos e cinco reais e noventa e sete), em razão das seguintes irregularidades:
a) Ausência de termo de referência simplificado contento informações mínimas acerca da contratação, em clara afronta ao art. 4º-E da Lei n. 13.979/2020 (item 2.4.1 do Relatório do Relator);
b) Ausência de estimativa de preços fidedigna, em clara afronta ao art. 4º-E, VI, da Lei n. 13.979/2020 c/c com o art. 4º, § 1º, VI, da Instrução Normativa SEA n. 006/2020 (item 2.4.2 do Relatório do Relator);
c) Contratação de empresa para fornecimento de 200 ventiladores pulmonares sem habilitação jurídica e sem capacidade técnica, econômica e financeira, contrariando o disposto nos arts. 27, I a III e V, 28, II, 30, § 4º, e 31 da Lei n. 8.666/1993 (item 2.4.3 do Relatório do Relator);
d) Ausência de contrato no processo de aquisição de 200 ventiladores pulmonares, pelos quais foram pagos R$ 33.000.000,00 de forma antecipada para entrega futura, em afronta ao previsto no art. 62 da Lei n. 8.666/1993 (item 2.4.5 do Relatório do Relator);
e) Sobrepreço na aquisição dos 200 ventiladores pulmonares, mesmo considerando a alta dos preços dos ventiladores pulmonares ocorrida em face do aumento da demanda diante da epidemia de coronavírus, em afronta ao caput do art. 37 da Constituição Federal, aos arts. 26, parágrafo único, III, da Lei n. 8.666/1993 e 4º-E, §§ 1º, VI, e 3º, da Lei n. 13.979/2020 e à jurisprudência do Tribunal de Contas (item 2.4.6 do Relatório do Relator);
3.3. ao Sr. **DOUGLAS BORBA**, a multa no valor de **R$ 19.905,97** (dezenove mil e novecentos e cinco reais e noventa e sete), devido ao direcionamento ilícito da contratação para aquisição de 200 ventiladores pulmonares, contrariando o estabelecido no caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 26, parágrafo único, II, da Lei n. 8.666/1993 (item 2.4.7 do Relatório do Relator);
4. Dar ciência deste Acórdão, do Relatório e Voto do Relator que o fundamentam, bem como do **Relatório DGE/COCG-II/Div.11 n. 517/2021**, aos Responsáveis retronominados, aos procuradores constituídos nos autos, ao atual Secretário de Estado da Saúde, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Delegado-Geral de Polícia Civil e aos titulares dos demais órgãos que compõem a Força-Tarefa instituída pela Portaria Conjunta n. 01/MPSC/PC/SC/TCE-SC.
Em suas razões recursais (fls. 3-32), o embargante sustenta a existência de omissões, de contradições e de obscuridades, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, para reformar o acórdão recorrido, com efeitos infringentes, afastando-se a sua responsabilização pela aquisição dos respiradores pulmonares, notadamente quanto à:
(i) ausência de análise do conjunto probatório produzido pelo Poder Judiciário catarinense, em cognição exauriente, nos autos n. 5072303-77.2021.8.24.0023; (ii) inexistência de nexo causal entre a conduta do Embargante e o prejuízo ao erário apurado; e (iii) a total ausência de dolo e o percebimento de vantagem financeira por parte do Embargante;
Alternativamente, pugna pelo sobrestamento do feito até trânsito em julgado da ação penal n. 5072303-77.2021.8.24.0023, para melhor apurar a responsabilidade dos agentes públicos e privados na compra dos 200 respiradores da Veigamed. Por fim, postula a suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo originário, até que sejam processados os presentes embargos de declaração.
Seguindo o trâmite processual, a Diretoria de Recursos e Revisões (DRR) procedeu à análise dos requisitos de admissibilidade, por meio do Parecer n. 489/2023 (fls. 33-35), no qual sugeriu o conhecimento do recurso, conforme segue:
3.1. Conhecer do Recurso de Embargos de Declaração oposto por Douglas Borba, com fundamento no art. 78 da Lei Complementar Estadual n. 202/2000, suspendendo-se, em relação ao embargante, os efeitos dos itens 2 e 3, subitem 3.3 do Acórdão n. 242/2023, proferido na Sessão Ordinária de 4/9/2023, nos autos do processo @TCE 20/00179260;
3.2. Determinar a devolução dos autos à DRR para análise de mérito;
3.3. Dar ciência da decisão ao recorrente e à Secretaria de Estado da Saúde.
Dispensada a manifestação do Ministério Público de Contas, a teor do art. 137, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Inicialmente, destaco que, consoante apontado pela DRR, os Embargos de Declaração são o meio **adequado** para impugnação da decisão recorrida e o embargante é **parte legítima** para oposição do recurso, conforme dicção do § 1º, alínea "a", do art. 133 do Regimento Interno desta Corte.
Quanto à **tempestividade**, coaduno com o entendimento exarado pela Diretoria Técnica, ao considerar preenchido tal requisito. Conforme registrado pela DRR, o último ato de comunicação da decisão embargada se deu em 23/10/2023, com a entrega do Ofício n. 16917/2023 ao embargante (fls. 2759 e 2777), de modo que o prazo de 10 dias teve início em 24/10/2023, sendo, portanto, tempestiva a oposição dos aclaratórios em 31/10/2023.

Ademais, a DRR ressaltou que o embargante opôs os Embargos de Declaração em face do Acórdão n. 242/2023 pela primeira vez, apresentando, portanto, **singularidade**.
Dessa forma, restam preenchidos os pressupostos da admissibilidade do recurso, razão pela qual o reclamo merece ser conhecido.
Por fim, destaco que os Embargos de Declaração suspendem os prazos para o cumprimento da decisão embargada, nos termos do art. 137, § 3º do Regimento Interno desta Corte.
Diante do exposto, **DECIDO**:
1. Conhecer do Recurso de Embargos de Declaração opostos por Douglas Borba, com fundamento no art. 78 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, suspendendo-se os efeitos dos itens 2 e 3, subitem 3.3, do Acórdão n. 242/2023, proferido na sessão ordinária de 4/9/2023, nos autos do Processo TCE n. 20/00179260.
2. Determinar a devolução dos autos à DRR para análise de mérito.
3. Dar ciência da Decisão ao recorrente, aos procuradores constituídos e à Secretaria de Estado da Saúde.
Gabinete, em 10 de novembro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

PROCESSO Nº: @REC 23/00666825
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Estado da Saúde
EMBARGANTE: Helton de Souza Zeferino
INTERESSADOS: Secretaria de Estado da Saúde (SES)
ASSUNTO: Protocolo inerente ao Processo TCE n. 20/00179260
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Coordenadoria de Recursos e Revisões I – DRR/CORR I
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF – 1038/2023
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo Senhor Helton de Souza Zeferino, em face do Acórdão n. 242/2023, prolatado na sessão ordinária de 4/9/2023, no bojo dos autos do Processo TCE n. 20/00179260, nos seguintes termos (fls. 2711-2713 dos autos da Tomada de Contas Especial):
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000:
1. Julgar as contas irregulares, com imputação de débito, com fundamento no art. 18, III, "b", "c" e "d", c/c o art. 21, caput, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, as contas pertinentes à presente Tomada de Contas Especial, que trata de irregularidades ocorridas na pretensa aquisição, mediante dispensa de licitação, de 200 respiradores pulmonares da empresa Veigamed Material Médico e Hospitalar.
2. Condenar, **SOLIDARIAMENT**E, com fundamento no art. 18, § 2º, "a" e "b", da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, a empresa **VEIGAMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR EIRELI**, os Srs. **FÁBIO DEAMBRÓSIO GUASTI**, líder empresarial e principal beneficiário da transação, **PEDRO NASCIMENTO ARAÚJO**, CEO da empresa Veigamed Material Médico e Hospitalar EIRELI, **HELTON DE SOUZA ZEFERINO**, Secretário de Estado da Saúde à época dos fatos, **DOUGLAS BORBA**, Secretário da Casa Civil à época dos fatos, **JOSÉ FLORÊNCIO DA ROCHA**, Coordenador do Fundo Estadual de Saúde à época dos fatos e Ordenador Primário de Despesa, **CARLOS CHARLIE CAMPOS MAIA**, Diretor de Licitações e Contratos da SES à época dos fatos, e **CARLOS ROBERTO COSTA JÚNIOR**, Assessor Jurídico da SES à época dos fatos, e a Sra. **MÁRCIA REGINA GEREMIAS PAULI**, Superintendente de Gestão Administrativa à época dos fatos, ao pagamento de débito de sua responsabilidade pertinente ao dano ao erário no valor de **R$ 33.000.000,00** (trinta e três milhões de reais), a ser atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais (arts. 40 e 44 da citada Lei Complementar), calculados a partir das datas de ocorrência dos fatos geradores do débito, deduzidos os valores já devolvidos ao erário, conforme exposto no item 2.6 do Relatório do Relator, diante da ausência de entrega dos 200 respiradores pulmonares adquiridos pela Secretaria de Estado da Saúde, cujo pagamento foi realizado de forma antecipada, sem estabelecer qualquer mecanismo de garantia, sem previsão no ato convocatório e sem estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida, contrariando a jurisprudência dos Tribunais de Contas e o disposto nos arts. 62 e 63 da Lei n. 4.320/1964, 38 e 42 do Decreto n. 93.872/1986 e 66 da Lei n. 8.666/1993, fixando-lhes o **prazo de 30 (trinta) dias** para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento do montante aos cofres do Estado, após apuração final da quantia devida em sede de execução, ou, ainda, interporem recurso na forma da lei.
3. Aplicar aos Responsáveis adiante elencados, já qualificados, com fundamento no art. 70, II, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c art. 109, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, as multas a seguir especificadas, fixando-lhes o **prazo de 30 (trinta) dias** para comprovarem a esta Corte de Contas o recolhimento ao Tesouro do Estado das multas cominadas, sem o quê, fica desde logo autorizado o encaminhamento da dívida para cobrança judicial (arts. 43, II, e 71 do mesmo diploma legal), com a devida atualização monetária a partir das datas de ocorrência dos fatos geradores (arts. 40 e 44 da mencionada Lei Complementar):
3.1. em face das seguintes irregularidades:
a) Ausência de termo de referência simplificado contento informações mínimas acerca da contratação, em clara afronta ao art. 4º-E da Lei n. 13.979/2020 (item 2.4.1 do Relatório do Relator);
b) Ausência de estimativa de preços fidedigna, em clara afronta ao art. 4º-E, VI, da Lei n. 13.979/2020 c/c com o art. 4º, § 1º, VI, da Instrução Normativa SEA n. 006/2020 (item 2.4.2 do Relatório do Relator);
c) Contratação de empresa para fornecimento de 200 ventiladores pulmonares sem habilitação jurídica e sem capacidade técnica, econômica e financeira, contrariando o disposto nos arts. 27, I a III e V, 28, II, 30, § 4º, e 31 da Lei n. 8.666/1993 (item 2.4.3 do Relatório do Relator);
d) Ausência de contrato no processo de aquisição de 200 ventiladores pulmonares, pelos quais foram pagos R$ 33.000.000,00 de forma antecipada para entrega futura, em afronta ao previsto no art. 62 da Lei n. 8.666/1993 (item 2.4.5 do Relatório do Relator);

e) Sobrepreço na aquisição dos 200 ventiladores pulmonares, mesmo considerando a alta dos preços dos ventiladores pulmonares ocorrida em face do aumento da demanda diante da epidemia de coronavírus, em afronta ao caput do art. 37 da Constituição Federal, aos arts. 26, parágrafo único, III, da Lei n. 8.666/1993 e 4º-E, §§ 1º, VI, e 3º, da Lei n. 13.979/2020 e à jurisprudência deste Tribunal de Contas (item 2.4.6 do Relatório do Relator);
f) Direcionamento ilícito da contratação para aquisição de 200 ventiladores pulmonares, contrariando o estabelecido no caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 26, parágrafo único, II, da Lei n. 8.666/1993 (item 2.4.7 do Relatório do Relator).
3.1.1. ao Sr. **HELTON DE SOUZA ZEFERINO**, a multa no valor de **R$ 19.905,97** (dezenove mil e novecentos e cinco reais e noventa e sete);
3.1.2. ao Sr. **CARLOS CHARLIE CAMPOS MAIA**, a multa no valor de **R$ 19.905,97** (dezenove mil e novecentos e cinco reais e noventa e sete);
3.1.3. à Sra. **MÁRCIA REGINA GEREMIAS PAULI**, a multa no valor de **R$ 19.905,97** (dezenove mil e novecentos e cinco reais e noventa e sete).
3.2. ao Sr. **CARLOS ROBERTO COSTA JÚNIOR**, a multa no valor de **R$ 19.905,97** (dezenove mil e novecentos e cinco reais e noventa e sete), em razão das seguintes irregularidades:
a) Ausência de termo de referência simplificado contento informações mínimas acerca da contratação, em clara afronta ao art. 4º-E da Lei n. 13.979/2020 (item 2.4.1 do Relatório do Relator);
b) Ausência de estimativa de preços fidedigna, em clara afronta ao art. 4º-E, VI, da Lei n. 13.979/2020 c/c com o art. 4º, § 1º, VI, da Instrução Normativa SEA n. 006/2020 (item 2.4.2 do Relatório do Relator);
c) Contratação de empresa para fornecimento de 200 ventiladores pulmonares sem habilitação jurídica e sem capacidade técnica, econômica e financeira, contrariando o disposto nos arts. 27, I a III e V, 28, II, 30, § 4º, e 31 da Lei n. 8.666/1993 (item 2.4.3 do Relatório do Relator);
d) Ausência de contrato no processo de aquisição de 200 ventiladores pulmonares, pelos quais foram pagos R$ 33.000.000,00 de forma antecipada para entrega futura, em afronta ao previsto no art. 62 da Lei n. 8.666/1993 (item 2.4.5 do Relatório do Relator);
e) Sobrepreço na aquisição dos 200 ventiladores pulmonares, mesmo considerando a alta dos preços dos ventiladores pulmonares ocorrida em face do aumento da demanda diante da epidemia de coronavírus, em afronta ao caput do art. 37 da Constituição Federal, aos arts. 26, parágrafo único, III, da Lei n. 8.666/1993 e 4º-E, §§ 1º, VI, e 3º, da Lei n. 13.979/2020 e à jurisprudência do Tribunal de Contas (item 2.4.6 do Relatório do Relator);
3.3. ao Sr. **DOUGLAS BORBA**, a multa no valor de **R$ 19.905,97** (dezenove mil e novecentos e cinco reais e noventa e sete), devido ao direcionamento ilícito da contratação para aquisição de 200 ventiladores pulmonares, contrariando o estabelecido no caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 26, parágrafo único, II, da Lei n. 8.666/1993 (item 2.4.7 do Relatório do Relator);
4. Dar ciência deste Acórdão, do Relatório e Voto do Relator que o fundamentam, bem como do **Relatório DGE/COCG-II/Div.11 n. 517/2021**, aos Responsáveis retronominados, aos procuradores constituídos nos autos, ao atual Secretário de Estado da Saúde, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Delegado-Geral de Polícia Civil e aos titulares dos demais órgãos que compõem a Força-Tarefa instituída pela Portaria Conjunta n. 01/MPSC/PC/SC/TCE-SC.
Em suas razões recursais (fls. 2-23), o embargante sustenta a existência de omissões e de obscuridades, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, para reformar e para integralizar o acórdão recorrido, com efeitos infringentes, afastando-se a sua penalização e a sua responsabilização.
Seguindo o trâmite processual, a Diretoria de Recursos e Revisões (DRR) procedeu à análise dos requisitos de admissibilidade, por meio do Parecer n. 494/2023 (fls. 25-27), no qual sugeriu o conhecimento do recurso, conforme segue:
3.1. Conhecer do Recurso de Embargos de Declaração oposto por Helton de Souza Zeferino, com fundamento no art. 78 da Lei Complementar Estadual n. 202/2000, suspendendo-se, em relação ao embargante, os efeitos dos itens 2 e 3, subitem 3.1, 3.1.1 do Acórdão n. 242/2023, proferido na Sessão Ordinária de 4/9/2023, nos autos do processo @TCE 20/00179260;
3.2. Determinar a devolução dos autos à DRR para análise de mérito;
3.3. Dar ciência da decisão ao embargante, ao procurador Maurício Natal Spilere e à Secretaria de Estado da Saúde.
Dispensada a manifestação do Ministério Público de Contas, a teor do art. 137, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Inicialmente, destaco que, consoante apontado pela DRR, os Embargos de Declaração são o meio **adequado** para impugnação da decisão recorrida e o embargante é **parte legítima** para oposição do recurso, conforme dicção do § 1º, alínea "a", do art. 133 do Regimento Interno desta Corte.
Quanto à **tempestividade**, coaduno com o entendimento exarado pela Diretoria Técnica, ao considerar preenchido tal requisito. Conforme registrado pela DRR, o último ato de comunicação da decisão embargada se deu em 23/10/2023, com a entrega do Ofício n. 16878/2023 ao embargante (fl. 2774), de modo que o prazo de 10 dias teve início em 24/10/2023, sendo, portanto, tempestiva a oposição dos aclaratórios em 1º/11/2023.
Ademais, a DRR ressaltou que o embargante opôs os Embargos de Declaração em face do Acórdão n. 242/2023 pela primeira vez, apresentando, portanto, **singularidade**.
Dessa forma, restam preenchidos os pressupostos da admissibilidade do recurso, razão pela qual o reclamo merece ser conhecido.
Por fim, destaco que os Embargos de Declaração suspendem os prazos para o cumprimento da decisão embargada, nos termos do art. 137, § 3º do Regimento Interno desta Corte.
Diante do exposto, **DECIDO**:
1. Conhecer do Recurso de Embargos de Declaração opostos por Helton de Souza Zeferino, com fundamento no art. 78 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, suspendendo-se os efeitos dos itens 2 e 3, subitens 3.1 e 3.1.1, do Acórdão n. 242/2023, proferido na sessão ordinária de 4/9/2023, nos autos do Processo TCE n. 20/00179260.
2. Determinar a devolução dos autos à DRR para análise de mérito.
3. Dar ciência da Decisão ao recorrente, ao Procurador Maurício Natal Spilere e à Secretaria de Estado da Saúde.
Gabinete, em 10 de novembro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

PROCESSO Nº:@APE 21/00384893
UNIDADE GESTORA: Polícia Militar do Estado de Santa Catarina
RESPONSÁVEL: Dionei Tonet
INTERESSADOS: Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Militar do Estado de Santa Catarina
ASSUNTO: Registro de Ato de Transferência para a Reserva Remunerada FABIO JOSE MARQUES
RELATORA: Sabrina Nunes Iocken
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 5 - DAP/CAPE II/DIV5
DECISÃO SINGULAR:GCS/SNI - 938/2023
Tratam os autos da análise de ato de transferência para reserva remunerada, o qual foi submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no artigo 59, inciso III, da Constituição Estadual; no artigo 1º, inciso IV, da Lei Complementar n. 202/00; no artigo 1º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas (Resolução n. TC-06/01); e na Resolução n. TC-35/08.
O ato sob exame foi fundamentado no 22, XXI, da CF/88 c/c o artigo 4º, do Dec. Lei n. 667/69, artigo 107, da CE/89, artigo 1º, §4º do Decreto n. 348/2019, no Dec. Estadual n. 419/2019, combinado com a 2ª Parte do inciso II do parágrafo único do artigo 52, §2º, inciso IX do artigo 105 da Lei n. 6.218, de 10 de fevereiro de 1983.
A Diretoria de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato e dos documentos e, por meio do Relatório Técnico n. 6569/2023, concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o registro do ato de transferência para reserva remunerada.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 2894/2023, de lavra do Procurador Dr. Diogo Roberto Ringenberg, acompanhou o posicionamento do Corpo Instrutivo.
Vindo o processo à apreciação desta Relatora, destaco que o ato sob exame está em consonância com os parâmetros constitucionais e legais vigentes. O discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado e os dados pessoais e funcionais do militar foram discriminados no anexo do Relatório elaborado pela DAP.
Diante do exposto e considerando a manifestação da DAP e o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, ambos opinando pelo registro do ato de transferência para reserva remunerada, depois de analisar os autos, com fundamento nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do artigo 38 do Regimento Interno, bem como no disposto no parágrafo único do artigo 34 da Lei Complementar n. 202/00, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, §2º, letra 'b', da Lei Complementar nº 202/2000, do ato de transferência para a reserva remunerada ex-officio de Fabio José Marques, 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, matrícula nº 925212-6-01, CPF nº 020.490.549- 47, consubstanciado no Ato nº 268/2021, de 08/03/2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina
Publique-se.
Florianópolis, 11 de outubro de 2023.
Sabrina Nunes Iocken
Relatora

PROCESSO N.: @REC 23/00664539
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – Joinville
EMBARGANTES: Instituto da Cultura, Educação, Esporte e Turismo e Sueli Henriqueta Brandão
ASSUNTO: Protocolo de recurso de decisão exarada no Processo REC n. 22/00443336
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Coordenadoria de Recursos e Revisões I – DRR/CORR I
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF – 1044/2023
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto da Cultura, Educação, Esporte e Turismo e por Sueli Henriqueta Brandão, em face do Acórdão n. 275/2023, prolatado no bojo dos Embargos de Declaração n. 22/00443336.
Em síntese (fls. 2-6), sustentam que o acórdão recorrido apenas analisou a hipótese de prescrição ordinária do débito imputado, não se manifestando sobre a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão ressarcitória. Destacam que, entre os marcos interruptivos referenciados na decisão objurgada, transcorreram mais de 3 anos, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente da condenação à reparação do dano, na forma dos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 666 e 899.
Subsidiariamente, pugnam pela suspensão do presente feito até decisão definitiva a ser exarada nos autos da Ação Civil Pública n. 0901066-03.2018.8.24.0038, atualmente em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Florianópolis, que versa sobre o mesmo repasse de recursos ora analisado por esta Corte de Contas.
Seguindo o trâmite processual, a Diretoria de Recursos e Revisões (DRR) procedeu à análise dos requisitos de admissibilidade, por meio do Parecer n. 493/2023 (fls. 31-33), no qual sugeriu o conhecimento do recurso, conforme segue:
3.1. Conhecer do Recurso de Embargos de Declaração oposto por Instituto da Cultura, Educação, Esporte e Turismo e Sueli Henriqueta Brandão, comfundamento no art. 78 da Lei Complementar Estadual n. 202/2000, suspendendo-se, em relação aos embargantes, os efeitos do item 1 do Acórdão n. 275/2023, proferido na Sessão Ordinária de 27/09/2023, nos autos do processo @REC 22/00443336;
3.2. Determinar a devolução dos autos à DRR para análise de mérito;
3.3. Dar ciência da decisão aos embargantes, aos procuradoresconstituídos e à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – Joinville.
Dispensada a manifestação do Ministério Público de Contas, a teor do art. 137, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Inicialmente, destaco que, consoante apontado pela DRR, os Embargos de Declaração são o meio **adequado** para impugnação da decisão recorrida e os embargantes são **partes legítimas** para oposição do recurso, conforme dicção do § 1º, alínea “a”, do art. 133 do Regimento Interno desta Corte.
Quanto à **tempestividade**, coaduno com o entendimento exarado pela Diretoria Técnica, ao considerar preenchido tal requisito.

Conforme registrado pela DRR, o último ato de comunicação da decisão embargada se deu com a entrega do Ofício n. 17815/2023 (fl. 84), de modo que o prazo de 10 dias teve início em 30/10/2023, sendo, portanto, tempestiva a oposição dos aclaratórios em 1º/11/2023.
Ademais, a DRR ressaltou que os embargantes opuseram os Embargos de Declaração em face do Acórdão n. 275/2023 pela primeira vez, apresentando, portanto, **singularidade**.
Dessa forma, restam preenchidos os pressupostos da admissibilidade do recurso, razão pela qual o reclamo merece ser conhecido.
Por fim, destaco que os Embargos de Declaração suspendem os prazos para o cumprimento da decisão embargada, nos termos do art. 137, § 3º do Regimento Interno desta Corte.
Diante do exposto, **DECIDO**:
1. Conhecer do Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto da Cultura, Educação, Esporte e Turismo e por Sueli Henriqueta Brandão, com fundamento no art. 78 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, suspendendo-se, em relação aos embargantes, os efeitos do item 1 do Acórdão n. 275/2023, proferido na sessão ordinária de 27/9/2023, nos autos do Processo REC n. 22/00443336.
2. Determinar a devolução dos autos à DRR para análise de mérito.
3. Dar ciência da decisão aos embargantes e aos procuradores constituídos.
Gabinete, em 10 de novembro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

PROCESSO N.:@APE 22/00086711
UNIDADE GESTORA: Corpo de Bombeiros Militar
RESPONSÁVEL: Charles Alexandre Vieira
INTERESSADOS: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM), Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM)
ASSUNTO: Registro de Ato de transferência para reserva remunerada de Isair Becker
RELATORA: Sabrina Nunes Iocken
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 5 - DAP/CAPE II/DIV5
DECISÃO SINGULAR:GCS/SNI - 919/2023
Tratam os autos de ato de transferência para reserva remunerada de Isair Becker, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos em que dispõem a Constituição Estadual, em seu artigo 59, inciso III; o artigo 1º, inciso IV, da Lei Complementar n. 202/2000; e o artigo 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas - Resolução n. TC 06/2001 e Resolução n. TC 35/2008.
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP), após efetuar a análise do ato e dos documentos, elaborou o Relatório n. 6145/2023, através do qual sugeriu o arquivamento dos autos em face da autuação em duplicidade.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer n. MPC/DRR/2818/2023, acompanhou o posicionamento emitido pela DAP.
Vindo o processo à apreciação desta Relatora, verifica-se que houve, de forma concomitante, autuação de dois processos, sob os números @APE 23/00541887 e @APE 22/00086711 (presentes autos), tendo como objeto comum a análise acerca do ato de transferência para a reserva remunerada do militar Isair Becker.
Sendo assim, constata-se que o APE 23/00541887 foi objeto da Decisão Singular n. 166/2023, de 20/09/2023, exarada pelo Conselheiro Luiz Roberto Herbst, que considerou regular o Ato de n. 638/2021, de 1º/12/2021. Dessa forma, tem-se a perda do objeto do presente processo, o que prejudica o exame dos autos.
Diante do exposto, considerando as manifestações do Ministério Público de Contas e da Diretoria de Atos de Pessoal, decido:
1. Determinar o encerramento do presente processo no Sistema de Controle de Processos (e-Siproc) deste Tribunal de Contas;
2. Dar ciência da Decisão ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina.
Florianópolis, 11 de outubro de 2023.
Sabrina Nunes Iocken
Relatora

Processo n.: @REC 23/00431780
Assunto: Recurso de Embargos de Declaração interposto contra a Decisão n. 804/2023, exarada no Processo n. @TCE-21/00065011
Interessada: Secretaria de Estado da Fazenda
Unidade Gestora: Secretaria de Estado da Educação
Unidade Técnica: DRR
Decisão n.: 1930/2023
O **TRIBUNAL PLENO**, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Negar provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto pela Secretaria de Estado da Fazenda, com amparo no art. 78 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, contestando o teor da Decisão n. 804/2023, proferida na Sessão Ordinária de 10/05/2023, nos autos do Processo n. @TCE-21/00065011, ratificando na íntegra a deliberação embargada.
2. Determinar a juntada dos documentos de fs. 02-07, aos autos do processo de Tomada de Contas Especial de n. @TCE-21/00065011.
3. Dar ciência desta Decisão à Embargante e à Secretaria de Estado da Educação.
4. Determinar o arquivamento dos autos.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual

Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Conselheiro que alegou impedimento: Aderson Flores
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente (art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
LUIZ ROBERTO HERBST
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Autarquias

PROCESSO Nº:@APE 20/00566035
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL: Kliwer Schmitt
INTERESSADOS: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), Secretaria de Estado da Saúde (SES)
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria Denise de Fatima Souza Leite
RELATORA: Sabrina Nunes Iocken
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 - DAP/CAPE II/DIV4
DECISÃO SINGULAR:GCS/SNI - 936/2023
Tratam os autos da análise de ato de aposentadoria, o qual foi submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no artigo 59, inciso III, da Constituição Estadual; no artigo 1º, inciso IV, da Lei Complementar n. 202/00; no artigo 1º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas (Resolução n. TC-06/01); e na Resolução n. TC-35/08.
O ato sob exame foi fundamentado no artigo 3º, incisos I, II e III, e Parágrafo Único da Emenda Constitucional n. 47, de 05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005, combinado com o artigo 67 da LC n. 412/08, com paridade remuneratória, conforme artigo 72 da referida Lei Complementar, e autos n. 0300699-03.2017.8.24.0090.
Após ter sido realizada a diligência à Unidade Gestora devido à ausência de documentos necessários para a verificação da legalidade do ato, a Diretoria de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato e dos documentos e, por meio do Relatório Técnico n. 6491/2023, concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o registro do ato de aposentadoria, tendo em vista a decisão judicial a respaldá-lo. Sugeriu, ainda, determinar à Unidade Gestora que acompanhe os autos n. 0300699-03.2017.8.24.0090, e comunique a esta Corte de Contas decisão contrária ao registro ora efetuado.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 2896/2023, de lavra do Procurador Dr. Diogo Roberto Ringenberg, acompanhou o posicionamento do Corpo Instrutivo.
Vindo o processo à apreciação desta Relatora, destaco que o ato sob exame está em consonância com os parâmetros constitucionais e legais vigentes. O discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado e os dados pessoais e funcionais da servidora foram discriminados no anexo do Relatório elaborado pela DAP.
Diante do exposto e considerando a manifestação da (DAP) e o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, ambos opinando pelo registro do ato de aposentadoria, depois de analisar os autos, com fundamento nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do artigo 38 do Regimento Interno, bem como no disposto no parágrafo único do artigo 34 da Lei Complementar n. 202/00, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar nº 202/2000, do ato de aposentadoria de DENISE DE FATIMA SOUZA LEITE, servidora da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocupante do cargo de Técnico em Atividades Administrativas, nível 12, referência J, matrícula nº 275509-2-02, CPF nº 582.014.169-53, consubstanciado no Ato nº 3161, de 19/11/2019, alterado pelos Atos nº 122, de 08/02/2022 e 485, de 16/03/2022, considerando decisão exaradanos autos nº 0300699-03.2017.8.24.0090, da Comarca da Capital.
2. Determinar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV, que acompanhe os autos nº 0300699-03.2017.8.24.0090, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital - Norte da Ilha, que amparam a concessão da aposentadoria objeto dos autos, até seu trânsito em julgado, comunicando a esta Corte de Contas decisão contrária ao registro ora efetuado.
3. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, 11 de outubro de 2023.
Sabrina Nunes Iocken
Relatora

PROCESSO N.: @REC 23/00321682
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
INTERESSADOS: Gisele Lemos Kravchychyn, Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), Liamara Meneghetti, Vilmar Orts
ASSUNTO: Recurso de Reexame da deliberação exarada no processo @APE 18/00191208
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Coordenadoria de Recursos e Revisões II - DRR/CORR II
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 1023/2023

Trata-se de documentação encaminhada pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) contendo a manifestação do aposentado Vilmar Orts, cuja aposentadoria teve o registro denegado por este Tribunal de Contas, nos autos do processo APE 18/00191208, na Sessão Ordinária realizada no dia 5/10/2022 – Decisão n. 1339/2022, nos seguintes termos:
1. Considerar prejudicada a análise da Portaria n. 1266/2015, em razão de sua anulação pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV - pela Portaria n. 581, de 28/03/2022.
2. Denegar o registro, nos termos do art. 34, II, c/c o art. 36, §2º, letra "b", da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, do ato de aposentadoria do servidor Vilmar Orts, da Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP -, ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, classe VIII, matrícula n. 167414-5-01, CPF n. 153.783.301-49, consubstanciado na Portaria n. 582, de 28/03/2022, considerado ilegal em razão da irregularidade pertinente à ausência de previsão legal para a edição da citada Portaria, que concedeu aposentadoria especial a Vilmar Orts, com proventos integrais, nos termos do art. 67, I c/c o § 3°, da Lei Complementar (estadual) n. 412/2008, alterada pela Lei Complementar (estadual) n. 773/2021, com paridade remuneratória, conforme art. 72, §1º, V, da referida Lei Complementar, em contrariedade ao prescrito na Lei (estadual) n. 6.843/1986, com redação da Lei Complementar (estadual) n. 334/2006, e ao princípio do tempus regit actum, uma vez que a anulação de atos de aposentadoria voluntária pela Administração apenas se dá, no âmbito do Estatuto da Polícia Civil de Santa Catarina (Lei – estadual - n. 6.843/1986), quando insubsistentes os motivos da aposentadoria e por interesse da administração, desde que observados os requisitos e repercussões previstos no art. 59 da mesma lei, com redação da Lei Complementar (estadual) n. 334/2006, não se prestando, portanto, à troca de fundamento legal de atos de inatividade objetivando fórmula mais vantajosa.3. Determinar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV:3.1. a adoção de providências necessárias com vistas à anulação Portaria n. 582, de 28/03/2022, em face da ilegalidade na concessão da aposentadoria identificada no item 2 desta deliberação;
3.2. que comunique as providências adotadas a este Tribunal de Contas impreterivelmente no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Decisão no Diário Oficial Eletrônico do TCE - DOTC-e -, nos termos do que dispõe art. 41, caput e § 1º, do Regimento Interno (Resolução n. TC- 06/2001), sob pena de responsabilidade da autoridade administrativa omissa e implicação de cominação das sanções previstas no art. 70, VI e § 1º, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, ou interponha recurso, conforme previsto no art. 79 da mesma Lei Complementar.4. Alertar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV - quanto à obrigatoriedade de observar o devido processo legal quando houver pretensão, pela via administrativa, de suprimir vantagens ou de anular atos administrativos, mesmo quando for por orientação do Tribunal de Contas, assegurando ao servidor, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante regular processo administrativo, como forma de precaução contra eventual arguição de nulidade de atos por cerceamento de defesa.
A Diretoria de Recursos e Revisões (DRR), ao analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, elaborou o Parecer n. 310/2023 (fls. 55-59), sugerindo o não conhecimento do recurso, nos seguintes termos:
3.1. Não conhecer do recurso de Reexame interposto em face da Decisão n. 1339/2022, exarado no processo @APE 18/00191208, na Sessão Ordinária de 05/10/2022, por não preencher o requisito de admissibilidade da legitimidade, previsto no art. 80 da Lei Complementar Estadual n. 202/2000.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por meio do Excelentíssimo Procurador Diogo Roberto Ringenberg, exarou o Parecer MPC/DRR/1782/2023 (fls. 60/61), no qual acompanhou o encaminhamento sugerido pela diretoria técnica.
É o relatório.
Vindo os autos à apreciação deste Relator, entendo que a sugestão de não conhecimento do recurso trazida à baila pela área técnica merece ser seguida.
O art. 76, inciso III, da Lei Complementar estadual n. 202/2000 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Santa Catarina) estabelece que as "Das deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de prestação ou tomada de contas, na fiscalização de atos e contratos e na apreciação de atos sujeitos a registro cabem os seguintes recursos: I — de Reconsideração; II — de Embargos de Declaração; III — de Reexame; e IV — de Agravo".
Para que seja possível o exame do conteúdo da postulação, entretanto, a insurgência deve atender aos denominados pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade e singularidade, consoante previsão insculpida no art. 27, § 1º, inciso II, da Resolução n. TC-9/2002, alterada pela Resolução n. TC-164/2020.
A respeito do juízo de admissibilidade recursal, colhe-se a lição de Fredie Didier Jr. E Leonardo Carneiro da Cunha:
[...] primeiro, verifica-se se será possível o exame do conteúdo da postulação; após, e em caso de um juízo positivo no primeiro momento, examina-se a procedência ou não daquilo que se postula. O primeiro exame 'tem prioridade lógica, pois tal atividade [análise do conteúdo da postulação] só se há de desenvolver plenamente se concorrerem os requisitos indispensáveis para tornar legítimo o seu exercício'. No juízo de admissibilidade, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Distingue-se do juízo de mérito, que é aquele 'em que se apura a existência ou inexistência de fundamento para o que se postula, tirando-se daí as consequências cabíveis, isto é, acolhendo-se ou rejeitando-se a postulação. No primeiro, julga-se esta *admissível* ou *inadmissível*; no segundo, *procedente* ou *improcedente*'.
Pois bem.
Em relação à legitimidade, o art. 80 da Lei Orgânica desta Corte de Contas prevê que "O Recurso de Reexame com efeito suspensivo, poderá ser interposto uma só vez por escrito, pelo responsável, interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de trinta dias contados a partir da publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas." (grifou-se).
E, do artigo 133, § 1º, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, extrai-se:
Art. 133. Em todas as etapas do processo de julgamento de contas, de apreciação de atos sujeitos a registro e de fiscalização de atos e contratos será assegurada aos responsáveis ou interessados ampla defesa.
§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se:
a) responsável aquele que figure no processo em razão da utilização, arrecadação, guarda, gerenciamento ou administração de dinheiro, bens, e valores públicos, ou pelos quais o Estado ou o Município respondam, ou que, em nome destes assuma obrigações de natureza pecuniária, ou por ter dado causa a perda, extravio, ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário;
b) interessado o administrador que, sem se revestir da qualidade de responsável pelos atos objeto de julgamento ou de apreciação pelo Tribunal de Contas, deva se manifestar nos autos na condição de atual gestor.
§ 2º Considera-se interessado o representante, o denunciante e o consulente, sendo-lhes vedada, contudo, a interposição de recursos previstos neste Regimento contra decisões do Tribunal nos processos de representação, denúncia ou consulta por eles encaminhadas.

Na hipótese em análise, nota-se que o presente recurso de Reexame, em verdade, trata-se de defesa administrativa e documentação apresentada pela procuradora do aposentando perante o IPREV (fls. 25-29), após a citada autarquia, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, ter lhe comunicado a denegação do registro do ato de aposentadoria do cargo de Agente da Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina.
Recebida a defesa do aposentando pelo IPREV, verifica-se que a autarquia se limitou a encaminhar tal expediente a esta Corte de Contas, sem impugnar ou interpor, por si mesmo, razões recursais com os fundamentos de fato e de direito pelos quais a entidade autárquica entendesse que haveria de ser reformada a decisão de denegação do registro do ato de aposentadoria.
Nesse norte, resta ausente o pressuposto de legitimidade no que tange à análise dos argumentos defensivos apresentados pelo aposentando, visto que não se enquadra como responsável ou interessado, a teor da estrita dicção do art. 80 da Lei Orgânica c/c art. 133, § 1º, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCE/SC.
Em outros termos, o aposentando não é legitimado porque não é gestor público e não figura no processo em razão da utilização, arrecadação, guarda, gerenciamento ou administração de dinheiro, bens, e valores públicos.
Como bem salientou a DRR (fls. 57/58):
A atuação do Tribunal de Contas dá-se sobre a análise de legalidade dos atos emitidos por seus jurisdicionados. Trata-se de um controle realizado sobre a Administração Pública e que não visa a substituição do ato por ela exarado. Neste sentido, a rediscussão do ato de concessão cabe ao jurisdicionado responsável pela sua emissão.
Igual entendimento foi adotado pelo Excelentíssimo Conselheiro Aderson Flores no bojo do REC n. 23/00269230, tendo salientado que "[...] o aposentado que tem o registro de aposentadoria denegado não possui legitimidade para interpor recurso contra a decisão proferida pelo Tribunal de Contas." Assim, "[...] ao receber a manifestação do aposentado, ao invés de remetê-la para o exame da Corte, deveria o IPREV tê-la analisado e, se assim entendesse cabível, interposto ele mesmo Recurso de Reexame contestando a denegação do registro e a determinação a si imposta." (fls. 51-52 dos mencionados autos).
Não destoa o entendimento do Plenário desta Corte de Contas:
RECURSO DE AGRAVO. SERVIDORA APOSENTADA. ILEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE REEXAME. PRECEDENTES. CONHECIMENTO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE.
1. **Conforme o entendimento pacífico deste TCE, a servidora aposentada não possui legitimidade para propositura de recurso de reexame, dado que, no processo de registro de ato de aposentadoria, a relação jurídica se estabelece entre este Tribunal e o ente responsável pela emissão do ato administrativo, cuja legalidade é objeto de verificação.**
2. Possibilidade de conhecimento do recurso de agravo da servidora, apenas para discutir a causa do não conhecimento do recurso de reexame. (REC n. 22/00577537, relator Conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall, Sessão Ordinária Virtual de 5/7/2023).
No que toca à tempestividade, verifica-se que a peça foi interposta no dia 15/06/20238, a Decisão n. 1339/2022 foi publicada no dia 25/10/2022, no DOTC-e n. 3482, de 24/10/2022, e o recebimento da notificação da deliberação, via e-Siproc, ocorreu no dia 25/05/2023 (fls. 344 e 345 do processo @APE 18/00191208). Portanto, nos termos do art. 669, §5º, do Regimento Interno do Tribunal, é tempestiva a peça apresentada.
Todavia, como já salientado, é inviável o acolhimento do pleito no tocante ao recebimento da manifestação do aposentado como razões de Reexame, por não ser parte legitimada para interpor recursos perante esta Corte de Contas.
Logo, ante a ausência de legitimidade, o reclamo não merece ser conhecido.
Ante o exposto, com supedâneo no art. 27, § 1º, I e II, da Resolução n. TC-9/2002, decide-se:
1. **Não conhecer** do recurso de Reexame interposto em face da Decisão n. 1339/2022, exarado no processo @APE 18/00191208, na sessão ordinária de 05/10/2022, por não preencher o requisito de admissibilidade da legitimidade, previsto no art. 80 da Lei Complementar Estadual n. 202/2000;
2. **Dar ciência** da decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV; e,
3. Após, **arquivem-se** os autos, na forma do art. 27, § 1º, inciso II, da Resolução n. TC-9/2002, alterada pela Resolução n. TC-164/2020.
Gabinete, em 30 de outubro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

PROCESSO N.: @REC 23/00252265
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
INTERESSADOS: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), Liamara Meneghetti
ASSUNTO: Protocolo referente à Deliberação 153/2023 exarada no Processo @PPA 18/00079475
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Coordenadoria de Recursos e Revisões II - DRR/CORR II
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 566/2023
Trata-se de documentação encaminhada pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) contendo a manifestação da pensionista Sônia Chapeton Samayoa, cuja pensão teve o registro denegado por este Tribunal de Contas, nos autos do processo PPA 18/00079475, na Sessão Ordinária realizada no dia 1º/2/2023 – Decisão n. 153/2023, nos seguintes termos:
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Denegar o registro, nos termos do art. 34, II, c/c o art. 36, §2º, alínea 'b', da Lei Complementar (estadual) n. 202, de 15 de dezembro de 2000, do ato de concessão de pensão por morte a Sônia Chapeton Samayoa, em decorrência do óbito do servidor inativo Levy Inácio Filho, ocupante do cargo Agente de Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, matrícula n. 190672-0-01, CPF n. 423.974.999-91, consubstanciado na Portaria n. 118/IPREV, de 19/01/2018, considerado ilegal conforme análise realizada, em razão da irregularidade pertinente à ausência da remessa dos seguintes documentos: a) demonstrativo de cálculo de proventos do servidor instituidor, considerando o cálculo sobre a média das contribuições, nos termos do art. 40, §§3º e 4º, da Constituição Federal de 1988; b) novo demonstrativo de cálculo da pensão; c) apostila de proventos de pensão retificada; e d) folha de pagamento em favor da pensionista retificada, uma vez que houve a alteração no valor dos proventos de aposentadoria do instituidor da pensão com reflexo nos proventos de pensão, de acordo

com os autos do Processo n. @APE-18/00067701 e conforme prevê o Anexo II, item II, subitens 1, 2, "c", e 13, da Instrução Normativa n. TC-11/2011.
2. Determinar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV:
2.1. a adoção de providências necessárias com vistas à anulação da Portaria 118/IPREV, de 19/01/2018, em razão das irregularidades constantes do item 1 desta deliberação;
2.2. que comunique as providências adotadas a este Tribunal de Contas, impreterivelmente no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Decisão no Diário Oficial Eletrônico do TCE – DOTC-e -, nos termos do que dispõe art. 41, caput e §1º, do Regimento Interno (Resolução n. TC-06, de 03 de dezembro de 2001), sob pena de responsabilidade da autoridade administrativa omissa e implicação de cominação das sanções previstas no art. 70, VI e §1º, da Lei Complementar (estadual) n. 202, de 15 de dezembro de 2000, ou interponha recurso, conforme previsto no art. 79 da citada Lei Complementar.
3. Dar ciência desta Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV. (fl. 73 dos autos PPA 18/00079475).
A Diretoria de Recursos e Revisões (DRR), ao analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, elaborou o Parecer n. 243/2023 (fls. 128-133), sugerindo o não conhecimento do recurso, nos seguintes termos:
Diante do exposto, a Diretoria de Recursos e Revisões (DRR) emite o presente Parecer no sentido de sugerir ao Relator, Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, que decida por despacho singular:
3.1. Não conhecer do recurso de Reexame interposto em face da Decisão n. 153/2023, exarado no processo @PPA 18/00079475, na Sessão Ordinária de 1º/02/2023, por não preencher os requisitos de admissibilidade da legitimidade e da tempestividade, previstos no art. 80 da Lei Complementar Estadual n. 202/2000.
3.2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de
Santa Catarina – IPREV.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por meio do Excelentíssimo Procurador Diogo Roberto Ringenberg, exarou o Parecer MPC/DRR/1362/2023 (fls. 134/135), no qual acompanhou o encaminhamento sugerido pela diretoria técnica.
É o relatório.
Vindo os autos à apreciação deste Relator, entendo que a sugestão de não conhecimento do recurso trazida à baila pela área técnica merece ser seguida.
O art. 76, inciso III, da Lei Complementar estadual n. 202/2000 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Santa Catarina) estabelece que as "Das deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de prestação ou tomada de contas, na fiscalização de atos e contratos e na apreciação de atos sujeitos a registro cabem os seguintes recursos: I — de Reconsideração; II — de Embargos de Declaração; III — de Reexame; e IV — de Agravo".
Para que seja possível o exame do conteúdo da postulação, entretanto, a insurgência deve atender aos denominados pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade e singularidade, consoante previsão insculpida no art. 27, § 1º, inciso II, da Resolução n. TC-9/2002, alterada pela Resolução n. TC-164/2020.
A respeito do juízo de admissibilidade recursal, colhe-se a lição de Fredie Didier Jr. E Leonardo Carneiro da Cunha:
[...] primeiro, verifica-se se será possível o exame do conteúdo da postulação; após, e em caso de um juízo positivo no primeiro momento, examina-se a procedência ou não daquilo que se postula. O primeiro exame 'tem prioridade lógica, pois tal atividade [análise do conteúdo da postulação] só se há de desenvolver plenamente se concorrerem os requisitos indispensáveis para tornar legítimo o seu exercício'. No juízo de admissibilidade, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Distingue-se do juízo de mérito, que é aquele 'em que se apura a existência ou inexistência de fundamento para o que se postula, tirando-se daí as consequências cabíveis, isto é, acolhendo-se ou rejeitando-se a postulação. No primeiro, julga-se esta *admissível* ou *inadmissível*; no segundo, *procedente* ou *improcedente*'.
Pois bem.
Em relação à legitimidade, o art. 80 da Lei Orgânica desta Corte de Contas prevê que "O Recurso de Reexame com efeito suspensivo, poderá ser interposto uma só vez por escrito, pelo responsável, interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de trinta dias contados a partir da publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas." (grifou-se).
E, do artigo 133, § 1º, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, extrai-se:
Art. 133. Em todas as etapas do processo de julgamento de contas, de apreciação de atos sujeitos a registro e de fiscalização de atos e contratos será assegurada aos responsáveis ou interessados ampla defesa.
§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se:
a) responsável aquele que figure no processo em razão da utilização, arrecadação, guarda, gerenciamento ou administração de dinheiro, bens, e valores públicos, ou pelos quais o Estado ou o Município respondam, ou que, em nome destes assuma obrigações de natureza pecuniária, ou por ter dado causa a perda, extravio, ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário;
b) interessado o administrador que, sem se revestir da qualidade de responsável pelos atos objeto de julgamento ou de apreciação pelo Tribunal de Contas, deva se manifestar nos autos na condição de atual gestor.
§ 2º Considera-se interessado o representante, o denunciante e o consulente, sendo-lhes vedada, contudo, a interposição de recursos previstos neste Regimento contra decisões do Tribunal nos processos de representação, denúncia ou consulta por eles encaminhadas.
Na hipótese em análise, nota-se que o presente recurso de Reexame, em verdade, trata-se de defesa administrativa e documentação apresentada pela procuradora da pensionista Sônia Chapeton Samayoa perante o IPREV (fls. 100-114), após a citada autarquia, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, ter lhe comunicado a denegação do registro do ato de concessão de pensão por morte em decorrência do óbito do servidor inativo Levy Inácio Filho, ocupante do cargo de Agente da Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina.
Recebida a defesa da pensionista pelo IPREV, verifica-se que a autarquia se limitou a encaminhar tal expediente a esta Corte de Contas, sem impugnar ou interpor, por si mesmo, razões recursais com os fundamentos de fato e de direito pelos quais a entidade autárquica entendesse que haveria de ser reformada a decisão de denegação do registro do ato de pensão.
Nesse norte, resta ausente o pressuposto de legitimidade no que tange à análise dos argumentos defensivos apresentados pela pensionista, visto que não se enquadra como responsável ou interessada, a teor da estrita dicção do art. 80 da Lei Orgânica c/c art. 133, § 1º, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCE/SC.
Em outros termos, a pensionista não é legitimada porque não é gestora pública e não figura no processo em razão da utilização, arrecadação, guarda, gerenciamento ou administração de dinheiro, bens, e valores públicos.

Como bem salientou a DRR (fls. 130-131):
A não inclusão do aposentado ou pensionista no rol de legitimados para interpor recurso decorre da relação jurídica formada no processo de controle externo. Frisa-se que a atuação do Tribunal de Contas dá-se sobre a análise de legalidade dos atos emitidos por seus jurisdicionados. Trata-se de um controle realizado sobre a Administração Pública e que não visa a substituição do ato por ela exarado. Neste sentido, a rediscussão do ato de concessão cabe ao jurisdicionado responsável pela sua emissão. Igual entendimento foi adotado pelo Excelentíssimo Conselheiro Aderson Flores no bojo do REC n. 23/00269230, tendo salientado que "[...] o aposentado que tem o registro de aposentadoria denegado não possui legitimidade para interpor recurso contra a decisão proferida pelo Tribunal de Contas." Assim, "[...] ao receber a manifestação do aposentado, ao invés de remetê-la para o exame da Corte, deveria o IPREV tê-la analisado e, se assim entendesse cabível, interposto ele mesmo Recurso de Reexame contestando a denegação do registro e a determinação a si imposta." (fls. 51-52 dos mencionados autos).
Não destoa o entendimento do Plenário desta Corte de Contas:
RECURSO DE AGRAVO. SERVIDORA APOSENTADA. ILEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE REEXAME. PRECEDENTES. CONHECIMENTO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE.
1. **Conforme o entendimento pacífico deste TCE, a servidora aposentada não possui legitimidade para propositura de recurso de reexame, dado que, no processo de registro de ato de aposentadoria, a relação jurídica se estabelece entre este Tribunal e o ente responsável pela emissão do ato administrativo, cuja legalidade é objeto de verificação.**
2. Possibilidade de conhecimento do recurso de agravo da servidora, apenas para discutir a causa do não conhecimento do recurso de reexame. (REC n. 22/00577537, relator Conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall, Sessão Ordinária Virtual de 5/7/2023).
Para além da ausência de legitimidade, o presente recurso também padece de intempestividade.
Isso porque o expediente autuado como recurso de Reexame foi protocolado em no dia 9/5/2023 (fls. 127), quando já transcorrido integralmente o prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido nos arts. 80 da Lei Complementar n. 202/2000 e 139 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, tendo em conta que a Decisão recorrida n. 153/2023 foi disponibilizada no DOTC-e n. 3552, de 22/02/2023, considerando-se publicada em 23/2/2023 (fl. 76 dos autos REC n. 23/00252265), e o recebimento da notificação da deliberação, via e-Siproc, ocorreu no dia 22/2/2023 (fl. 77 dos autos REC n. 23/00252265).
Importante salientar que a própria autarquia previdenciária reconheceu a intempestividade para sua manifestação, mas a despeito disso, rogou pelo recebimento e apreciação da defesa da interessada como recurso de Reexame. Veja-se:
[...]
Decidiu o TCE/SC, após exame do mérito, com fundamento na alínea "b" do § 1º do art. 36 da Lei Complementar estadual n. 202/2000, por fixar prazo para a adoção de providências, pelo que cabe ao IPREV a anulação da pensão em tela nos termos ditados pela corte de contas estadual.
Antes, de modo a assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, intimou-se o(a) interessado(a) para que apresentasse manifestação, o que fez, tempestivamente.
Desta forma, em respeito ao devido processo legal, nos termos do § 1º do art. 56 da Lei federal n. 9.794/1999 e do inciso I do art. 80 da Lei Complementar estadual n. 202/2022, deve-se encaminhar o referido recurso administrativo ao TCE/SC para reexame.
Ainda em respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, **embora tenha o IPREV, por questões administrativas, excedido prazos determinados pelo TCE/SC, considerando que a defesa apresentada pela interessada foi tempestiva e que é desta o direito contestado, roga-se pelo recebimento e apreciação da referida manifestação como Recurso de Reexame.**
Assim, diante do exposto, encaminham-se os autos para providências. (grifou-se).
Todavia, como já salientado, é inviável o acolhimento do pleito no tocante ao recebimento da manifestação da pensionista como razões de Reexame, porquanto a beneficiária não é parte legitimada para interpor recursos perante esta Corte de Contas. Aliado a isso, incabível a superação da intempestividade, seja porque inexistentes razões recursais propriamente apresentadas pelo IPREV, seja porque os argumentos de defesa não se enquadram em nenhuma das excepcionalidades previstas no artigo 135, § 1º, do Regimento Interno desse Tribunal, visto que não apresentam fatos supervenientes, tampouco é caso de correção de inexatidões materiais, retificação de erros de cálculo ou erro na identificação do responsável.
Logo, quer pela ausência de legitimidade, quer pela intempestividade, o reclamo não merece ser conhecido.
Ante o exposto, com supedâneo no art. 27, § 1º, I e II, da Resolução n. TC-9/2002, decide-se:
1. **Não conhecer** do recurso de Reexame interposto em face da Decisão n. 153/2023, exarada no processo n. PPA 18/00079475, por não preencher os requisitos de admissibilidade da legitimidade e da tempestividade, em inobservância às regras estabelecidas no art. 80 da Lei Orgânica, c/c art. 139 do Regimento Interno, ambos deste Tribunal de Contas;
2. **Dar ciência** da decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV; e,
3. Após, **arquivem-se** os autos, na forma do art. 27, § 1º, inciso II, da Resolução n. TC-9/2002, alterada pela Resolução n. TC-164/2020.
Gabinete, em 30 de outubro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

PROCESSO N.: @APE 19/00313283
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL: Roberto Teixeira Faustino da Silva
INTERESSADOS: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), Secretaria de Estado da Saúde (SES), Vânio Boing
ASSUNTO: Ato de Aposentadoria de Maurilia Virginia de Andrade de Quadro
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 - DAP/CAPE II/DIV4
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 1041/2023
Tratam os autos do ato de aposentadoria de Maurilia Virginia de Andrade de Quadro, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do disposto no art. 59, III, da Constituição Estadual, art. 1º, IV, da Lei Complementar n. 202/2000, e art. 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas – Resolução N. TC-06/2001 e Resolução N. TC-35/2008.

Tendo em vista a assunção da Presidência pelo Conselheiro Herneus João De Nadal, o processo foi redistribuído para este Conselheiro, nos termos do disposto no art. 122 da Resolução n. TC-06/2001 (Regimento Interno deste Tribunal).
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) deste Tribunal procedeu à análise do ato e documentos constantes dos autos, e, após audiência ao Responsável, emitiu Relatório de Reinstrução, no sentido de fixar o prazo de 30 (trinta) dias, para que a unidade fiscalizada adotasse as providências necessárias acerca da seguinte restrição:
3.1.1. Incorreção no grau de insalubridade concedido à servidora e incorporado conforme consta na Portaria de aposentadoria nº 2675, de 24/07/2018, qual seja, "VP INSALUBRIDADE/PENOSIDADE 23% (ART. 18 DA LC 323/06)", quando o correto, pelo Decreto nº 4307/1994 e declaração de lotação à fl. 19, seria "VP INSALUBRIDADE/PENOSIDADE 17% (ART. 18 DA LC 323/06)".
Após a autorização do Relator, a fixação de prazo foi realizada, e o Responsável juntou justificativas e documentos.
Seguindo o trâmite regimental, os autos retornaram à apreciação da DAP, que elaborou o Relatório 7000/2023,em que concluiu pela regularidade do presente ato.
Conforme documentos acostados nos autos, o IPREV juntou declaração de lotação atualizada, demonstrando eu a lotação da servidora era no Setor de Internação, onde consta o local de trabalho atualizado (UNI. ORG.: 349010203050 – CLÍNICA MÉDICA – HCR/GEENF/UNINT).
Considerando que a lotação no setor de Internação, de acordo com o Decreto n. 4307/94, justifica o recebimento de insalubridade no grau máximo (23%),constata-se dentro da legalidade a incorporação aos proventos de aposentadoria da servidora da verba "VP INSALUBRIDADE/PENOSIDADE 23% (ART. 18 DA LC 323/061)" no grau de insalubridade máximo (23%), conforme o cálculo dos proventos constante da Portaria de aposentadoria n. 2675, de 24/7/2018 e na memória de cálculo dos proventos.
Na oportunidade, destacou a Diretoria Técnica que a servidora foi enquadrada no cargo único de Analista Técnico em Gestão e Promoção de Saúde, conforme art. 91, inciso III, da LC n. 323/2006, considerado irregular por agrupar funções que indicam graus extremamente desiguais de responsabilidade e de complexidade de atuação.
Posteriormente, com objetivo de regularizar a situação, foram editadas as Portarias n. 122/2022 e n. 485/2022, publicadas no Diário Oficial do Estado de 8/2/2022 e de 28/3/2022, respectivamente, o que culminou no afastamento da ilegalidade detectada.
Acrescentou a DAP que o discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado, nada havendo a retificar e que os dados pessoais e funcionais encontram-se devidamente discriminados no anexo do seu Relatório, evidenciando-se a regularidade da concessão ora demandada.
Também, observou a Diretoria Técnica que os autos foram autuados nesta Corte de Contas em 16/7/2019, impondo-se, portanto, a célere solução da questão.
O Ministério Público junto a este Tribunal de Contas manifestou-se por meio do Parecer n. MPC/CF/3094/2023, em que ratifica a análise da DAP e opina pelo registro do ato.
Diante do exposto, e com fundamento nos pareceres emitidos nos autos, os quais são unânimes em sugerir o registro do ato, nos termos do art. 38, §§ 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, DECIDO:
1.1 Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado como artigo 36, § 2º, letra "b", da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de2000, do ato de aposentadoria da servidora Maurilia Virginia de Andrade deQuadro, servidora da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocupante do cargo de Enfermeiro, nível 16, referência J, matrícula n. 275546-7-01, CPF n. 647.069.319-91, consubstanciado no Ato n. 2675, de 24/7/2018, alterado pelos Atos n. 122, de 8/2/2022 e n. 485, de 16/3/2022, considerado legal conforme análise realizada.
1.2 Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Gabinete, em 10 de novembro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

PROCESSO N.: @PPA 19/00899385
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL: Vânio Boing e Kliwer Schmitt
INTERESSADA: Secretaria de Estado da Saúde (SES)
ASSUNTO: Registro do Ato de Pensão e Auxílio Especial de LURDES MARIA ALNOCH HOFFMANN
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 - DAP/CAPE II/DIV4
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 1043/2023
Tratam os autos do ato de pensão por morte em favor de Lurdes Maria Alnoch Hoffmann, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do disposto no art. 59, III, da Constituição Estadual, art. 1º, IV, da Lei Complementar n. 202/2000, e art. 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas – Resolução n. TC-06/2001 e Resolução n. TC-35/2008.
Tendo em vista a assunção da Presidência pelo Conselheiro Herneus João de Nadal, o processo foi redistribuído para este Conselheiro nos termos do art. 122 da Resolução n. TC-06/2001 (Regimento Interno deste Tribunal).
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos à apreciação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP), que elaborou o Relatório6775/2023, em que concluiu pela regularidade do presente ato.
Cabe informar que os autos foram autuados em 21/10/2019 nesta Corte de Contas, motivo pelo qual se impõe a necessidade de célere solução da questão.
Destacou a DAP que o discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado, nada havendo a retificar e que os dados pessoais e funcionais se encontram devidamente discriminados no anexo do seu Relatório, evidenciando-se a regularidade da concessão ora demandada.
O Ministério Público de Contas se manifestou por meio do Parecer MPC/CF/3086/2023, em que ratifica a análise da DAP e opina pelo registro do ato.
Diante do exposto, e com fundamento nos pareceres emitidos nos autos, os quais são unânimes em sugerir o registro do ato, nos termos do art. 38, §§ 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, DECIDO:
1.1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, do ato de concessão de pensão por morte a Lurdes Maria Alnoch Hoffmann, em decorrência do óbito de Ernani Pedro

Hoffmann, servidor inativo, no cargo de Agente em Atividades Administrativas, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), matrícula n. 176849-2-01, CPF n. 065.406.789-91, consubstanciado no Ato n. 2666, de 23/9/2019, com vigência a partir de 18/8/2019, considerado legal conforme análise realizada.
1.2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Gabinete, em 10 de novembro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

PROCESSO N.: @APE 20/00299673
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL: Kliwer Schmitt
INTERESSADOS: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) e Secretaria de Estado da Saúde (SES)
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de LIZETE CONTIN
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 - DAP/CAPE II/DIV4
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 1047/2023
Tratam os autos do ato de aposentadoria de Lizete Contin, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do disposto no art. 59, III, da Constituição Estadual, art. 1º, IV, da Lei Complementar n. 202/2000, e art. 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas – Resolução N. TC-06/2001 e Resolução N. TC-35/2008.
Tendo em vista a assunção da Presidência pelo Conselheiro Herneus João De Nadal, o processo foi redistribuído para este Conselheiro, nos termos do disposto no art. 122 da Resolução n. TC-06/2001 (Regimento Interno deste Tribunal).
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos à apreciação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP), que elaborou o Relatório n. 4662/2023, no qual constatou a ausência das seguintes informações e documentos:
1)Cópia da decisão judicial definitiva (Inteiro Teor) nos autosMandado de segurança nº 97.010215-1 que ampare o direito à "COMPL. ADIC. POS-GRADU - MS 97010215-1 – R$ 192,35", bem como da tramitaçãoprocessual que evidencie o trânsito em julgado e as partes envolvidas nademanda, uma vez que os documentos anexados aos autos (fls. 63 a 82) sãoinsuficientes, contrariando o disposto no art. 1º, c/c Anexo I, Item II – 4, da Instrução Normativa N. TC - 11/2011.
2)Cópia do processo de averbação da verba Insalubridade/Incorporação (art. 85, VII e art. 91 da Lei 6745/85, art. 27 da Lei 7373/88 e art. 21 § único, inciso II da LC 605/2013), no valor de R$ 393,08, com a apostila e o apostilamento, em contrariedade ao Anexo I, item II, subitens 12 e 13 da Instrução Normativa nº TC 11/2011.
3)Contracheque da servidora referente ao mês de setembro de 2019, a fim de averiguar o valor dos proventos conforme memória de cálculo à fl. 12, em contrariedade ao Anexo I, item II subitem 9 da Instrução Normativa N.TC- 11/2011.
Em resposta, a Unidade Gestora apresentou justificativas e documentos.
Em reanálise, a DAP emitiu o Relatório n. 5257/2023, no qual concluiu que os documentos juntados aos autos pela Unidade Gestora supriram as irregularidades apontadas.
Ainda, destacou a Diretoria Técnica que a servidora foi enquadrada no cargo único de Analista Técnico em Gestão e Promoção de Saúde, conforme artigo 91, inciso III, da LC n. 323/2006, considerado irregular por agrupar funções que indicam graus extremamente desiguais de responsabilidade e de complexidade de atuação.
Posteriormente, com objetivo de regularizar a situação, foram editadas as Portarias n. 122/2022 e n. 485/2022, publicadas no Diário Oficial do Estado de 08/2/2022 e 28/3/2022, respectivamente, o que culminou no afastamento da ilegalidade detectada.
Conforme observado pela área técnica, a servidora foi admitida sem concurso público anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, mediante contrato de trabalho (CLT), em 1/6/1972, para exercer a função Escriturário e, em 14/8/1978, passou a ocupar o cargo de Sanitarista. Em 1/8/1992, por força do art. 8º da LC n. 59/1992, foi enquadrada no cargo efetivo de Sanitarista. Em 1/2/1993, foi enquadrada no cargo de Sanitarista, em observância aos artigos 29 e 30 da LCE n. 81/1993.
Por fim, em 1/4/2006, foi enquadrada no cargo de Analista Técnico em Gestão e Promoção de Saúde/Sanitarista, em respeito aos termos do Inciso IX, art. 2º da LCE n. 323/20062, cargo em que se manteve até o momento de sua inativação.
Portanto, o caso em tela amolda-se à hipótese do Tema 1157, pelo qual o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a seguinte tese:
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).
Apesar do entendimento daquela Corte pela vedação ao enquadramento de servidor que ingressou ao serviço público sem aprovação em concurso público, e, ainda, não se ignorando a repercussão geral do referido tema, conferindo-o caráter norteador para casos semelhantes, coaduno com o encaminhamento sugerido pela área técnica e com os recentes julgados deste Tribunal.
Conforme ponderado pela DAP, os efeitos da tese firmada no âmbito do Tema 1157 ainda são desconhecidos e sua aplicação afeta milhares de casos concretos, submetendo servidores que ingressaram no serviço público há décadas a incertezas jurídicas.
A partir da sessão ordinária de 19/9/2022, o Plenário deste Tribunal firmou entendimento em relação ao assunto no Processo @APE 17/00619060 (Decisão 1179/2022 de relatoria do Conselheiro José Nei Alberton Ascari), determinando o registro de aposentadoria e aplicando essa decisão a processos que tratavam de situações semelhantes nas sessões seguintes. Esse posicionamento foi consolidado e reiterado em diversas ocasiões.
Dessa forma, em razão da segurança jurídica, dos dispositivos legais que sustentaram os enquadramentos dos servidores nos planos de carreira dos órgãos que ingressaram e da necessária uniformização da jurisprudência desta Corte de Contas, entendo que o posicionamento do Plenário merece ser mantido.
Por fim, destacou a DAP que o discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado, nada havendo a retificar e que os dados pessoais e funcionais encontram-se devidamente discriminados no anexo do seu Relatório, evidenciando-se a regularidade da concessão ora demandada.

O Ministério Público junto a este Tribunal de Contas manifestou-se por meio do Parecer n. MPC/CF/3071/2023, em que ratifica a análise da DAP e opina pelo registro do ato.
Diante do exposto, e com fundamento nos pareceres emitidos nos autos, os quais são unânimes em sugerir o registro do ato, nos termos do art. 38, §§ 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, DECIDO:
1.1 Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, do Ato de Aposentadoria de Lizete Contin, servidora da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocupante do cargo de Sanitarista, nível 16, referência J, matrícula n. 175530- 7-01, CPF n. 178.605.049-87, consubstanciado no Ato n. 2163, de 8/8/2019, alterado pelos Atos n. 122, de 8/2/2022 e n. 485, de 16/3/2022, considerados legais conforme análise realizada.
1.2 Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Gabinete, em 10 de novembro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

PROCESSO Nº:@APE 20/00698454
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL: Lonita Catarina Aiolfi
INTERESSADOS: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), Secretaria de Estado da Saúde (SES)
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria ROSINEIDE SANT ANA
RELATOR: Luiz Eduardo Cherem
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 - DAP/CAPE II/DIV4
DECISÃO SINGULAR:GAC/LEC - 1585/2023
Tratam os autos de exame de Atos de Pessoal remetidos pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV - referente à concessão de aposentadoria de **ROSINEIDE SANT´ANA**, cujo ato é submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000; art. 1º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas - Resolução nº TC-06, de 03 de dezembro de 2001 e Resolução nº TC-35, de 17 de dezembro de 2008.
Procedida à análise dos documentos acostados, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal - DAP - elaborou o Relatório n° 6769/2023, no qual considerou o Ato de Aposentadoria ora analisado em conformidade com as normas legais que regem a matéria, sugerindo, portanto, o seu registro.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n° MPC/CF/3199/2023, manifestou-se no sentido de acompanhar o entendimento exarado pelo Órgão de Controle.
Diante do exposto e considerando o disposto no art. 38 da Resolução n° TC-06/2001, alterado pela Resolução n° TC-98/2014, DECIDO:
1.1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar nº 202/2000, do ato de aposentadoria de ROSINEIDE SANT ‘ANA, servidora da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocupante do cargo de Enfermeiro, nível 16, referência J, matrícula nº255144-6-01, CPF nº 558.899.489-20, consubstanciado no Ato nº 85, de 16/01/2020, retificado pelo Ato nº 122/2022, de 08/02/2022, e alterado pelo Ato nº 485/2022, de 16/03/2022, considerados legais por este órgão instrutivo.
1.2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 10 de novembro de 2023.
LUIZ EDUARDO CHEREM
CONSELHEIRO RELATOR

Processo n.: @APE 18/00952420
Assunto: Ato de Aposentadoria de Elonir dos Santos Garcia
Responsáveis: Adriano Zanotto e Marcelo Panosso Mendonça
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1949/2023
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Determinar ao ***Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV*** - que edite novo ato de aposentadoria no ***prazo de 30 (trinta) dias***, em consonância com as determinações contidas na Decisão n. 779/2023, o qual deverá ser encaminhado a este Tribunal por meio eletrônico, juntamente com os demais documentos exigidos pela Instrução Normativa n. TC-11/2011, para análise em novo processo.
2. Dar ciência desta Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV.
3. Determinar o encerramento do presente processo no Sistema de Controle de Processos – e-Siproc - deste Tribunal de Contas.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Conselheiro que alegou impedimento: Aderson Flores
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente (art. 91, I, da LCE n. 202/2000)

LUIZ EDUARDO CHEREM
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Processo n.: @APE 19/00309847
Assunto: Ato de Aposentadoria de Ederaldo Genézio Rita
Responsáveis: Roberto Teixeira Faustino da Silva e Vânio Boing
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1952/2023
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pela Relatora e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Conhecer da Portaria n. 1287, de 08/05/2023, que anulou a Portaria n. 1998, de 14/06/2018, em cumprimento à Decisão (Plenária) n. 464/2023, de 15/03/2023, deste Tribunal.
2. Determinar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV - o envio de toda documentação exigida na Instrução Normativa n. TC-11/2011, a fim de que seja constituído novo processo de aposentadoria, considerando a decisão definitiva de mérito exarada, nos presentes autos, pela denegação do registro do ato concessório de aposentadoria.
3. Dar ciência desta Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV.
4. Determinar o encerramento do presente processo no Sistema de Controle de Processos – e -Siproc - deste Tribunal de Contas.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente (art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
SABRINA NUNES IOCKEN
Relatora
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Processo n.: @APE 22/00216003
Assunto: Ato de Aposentadoria de Vilson Giassi
Responsável: Marcelo Panosso Mendonça
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1914/2023
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, II, c/c o art. 36, § 2º, 'b', da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, do ato de aposentadoria de Vilson Giassi, servidor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade – SIE -, ocupante do cargo de Técnico em Atividades de Engenharia, nível
4, referência J, matrícula n. 247965-6-01, CPF n. 378.684.449-49, consubstanciado na Portaria n. 1007, de 22/04/2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência desta Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Ata n.: 41/2023
Data da Sessão: 25/10/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
GERSON DOS SANTOS SICCA
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

PROCESSO Nº:@APE 19/00532597
UNIDADE: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL: Roberto Teixeira Faustino da Silva
INTERESSADO: Secretaria de Estado da Saúde (SES)

ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria ZENILDA TEREZINHA LOHN HAMES
DECISÃO SINGULAR
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Zenilda Terezinha Lohn Hames, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da Resolução n. TC 06/2001 - Regimento Interno do Tribunal de Contas.
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos, e por meio do Relatório n. 6.829/2023 (fls.225-234), sugeriu ordenar o registro do ato.
O Ministério Público de Contas se manifestou no Parecer n. MPC/DRR/3149/2023 (fl.235), de lavra do Exmo. Procurador Dr. Diogo Roberto Ringenberg, acompanhando o posicionamento da diretoria técnica.
É o relatório.
Decido.
O ato de pessoal em análise recebeu pareceres favoráveis à sua legalidade tanto da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal quanto do Ministério Público de Contas.
Ressalta-se, apenas, a necessidade de correção do ato de aposentadoria quanto ao seu embasamento legal, na parte relacionada aos **autos n. 0301320.34.2016.8.24.0090**, cuja sentença foi cassada por decisão proferida pela 3ª Turma Recursal da Comarca da Capital.
Assim, não havendo controvérsia nos autos acerca do registro, **decido,** com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno (Resolução TC 06/2001), o que segue:
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202, de 15 de dezembro de 2000, do ato de aposentadoria de Zenilda Terezinha Lohn Hames, servidora da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, nível 04, referência J, matrícula n. 245287-1-01, CPF n. 647.089.189-68, consubstanciado no Ato n. 3813, de 29.10.2018, alterado pelos Atos n. 122, de 08.02.2022, e 485, de 16.03.2022, considerados legais conforme análise realizada.
2. Recomendar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV, na forma do art. 7º c/c art. 12, §§ 1º e 2º da Resolução n. TC 35/2008, de 17.12.2008, que adote as providências necessárias para excluir do Ato n. 3813, de 29.10.2018, a parte relacionada aos "Autos n. 0301320-34.2016.8.24.0090".
3. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Gabinete, em 09 de novembro de 2023.
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto
Relator

PROCESSO Nº: @APE 20/00022108
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL: Vânio Boing – atual Marcelo Panosso Mendonça – à época do ato retificatório Kliwer Schmitt – à época do ato
INTERESSADOS: Secretaria de Estado da Saúde (SES)
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Patricia De Souza Campos Silva
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 7 - DAP/CAPE III/DIV7
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 734/2023
Tratam os autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal de Contas,nos termos em que dispõem os arts. 59, III, da Constituição Estadual, 1º, IV, da Lei Complementar Estadual n° 202/2000, 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas - Resolução n° TC-6/2001, e a Resolução n° TC-35/2008.
Analisando preliminarmente os autos, a Diretoria Atos de Pessoal - DAP verificou aausência de informações e documentos necessários ao exame da legalidade do ato deaposentadoria, razão pela qual foi procedida diligência para a devida remessa (fls. 93/94).
Em resposta à diligência, a Unidade Gestora remeteu os documentos de fls. 98/108.
Ao reanalisar o processo, auditores da DAP sugeriram ordenar o registro do ato, dada a regularidade constada a partir da análise dos novos documentos acostados, bem como da publicação das Portarias n° 122/2022 e n° 485/2022 (fls. 110/115).
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, mediante o Parecer n° MPC/CF/3171/2023, acompanhou o posicionamento emitido pela DAP (fl. 116).
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando-se o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima mencionados, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra *"b",* da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, do ato de aposentadoria da servidora PATRICIA DE SOUZA CAMPOS SILVA, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocupante do cargo de Nutricionista, nível 16, referência J, matrícula nº 244707-0-01, CPF nº 643.359.849-87, consubstanciado no Ato nº 878, de 26-3-2019, retificado pelo Ato nº 122/2022, de 8-2-2022, e Ato nº 485/2022, de 16-3-2022, considerados legais conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Florianópolis, 10 de novembro de 2023.
(assinado digitalmente)
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto
Relator
(art. 86 da LCE nº 202/2000 e Portaria nº TC-832/2023)

PROCESSO Nº: @APE 20/00058633
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL: Kliwer Schmitt – Presidente do IPREV, à época
INTERESSADOS: Secretaria de Estado da Saúde (SES)
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Ana Maria Do Nascimento Wessler
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 7 - DAP/CAPE III/DIV7
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 738/2023

Tratam os autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos em que dispõem o art. 59, III, da Constituição Estadual, art. 1º, IV, da Lei Complementar Estadual n° 202/2000, art. 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas - Resolução n° TC-6/2001 e a Resolução n° TC-35/2008.

A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório n° DAP-7068/2023, sugeriu ordenar o registro do ato, dada a regularidade constatada a partir da análise dos novos documentos acostados, que informam sobre a publicação das Portarias n° 122/2022 e n° 485/2022, considerando, ainda, a decisão judicial proferida nos autos nº 0310913-19.2018.8.24.0090, da Comarca da Capital (fls. 52/58).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, mediante Parecer n° MPC/CF/3170/2023, acompanhou o posicionamento emitido pela DAP (fls. 59/62).

Vieram os autos, na forma regimental, para apreciação.

O servidor aposentado ingressou no serviço público na qualidade de contratado, em 6-6-1988, exercendo a função de Auxiliar de Serviços Hospitalares e Assistenciais (fl. 21), e, em 1º-8-1992, foi enquadrado em cargo de efetivo Agente Atividades de Saúde I, progredindo ao cargo de Analista Técnico em Gestão e Promoção de Saúde/Auxiliar de Serviços Hospitalares e Assistenciais, onde se deu a aposentadoria (fl. 23).

Conforme destacado no Relatório Técnico, não se desconhece que, no transcurso desta instrução processual ocorreu o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.306.505/AC, o qual resultou na tese de repercussão geral do Tema 1157, assim ementada:

É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30-10-2014).

Embora a questão amolde-se à tese firmada, compartilho das preocupações da área técnica, corroboradas pelo MPC, no sentido de que “as implicações de tal julgamento ainda são desconhecidas, mormente quando confrontadas com os milhares de casos concretos em que poderá incidir”

Sendo assim, no julgamento de aposentadorias de servidores que ingressaram em cargos efetivos, sem concurso público, esta Corte passou a considerar a Decisão liminar do STF proferida na ADI n° 837-4 datada de 23-4-1993, pela qual o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a forma de provimento por acesso e ascensão teve eficácia suspensa com efeitos *ex nunc*, quer dizer, a partir daquele momento.

Além disso, o princípio da segurança jurídica, implícito na Constituição da República de 1988, deve nortear toda e qualquer medida que vise a expurgar direito até então tido como certo e pacificado por seus destinatários.

Por fim, importante registrar que o Tribunal Pleno tem ordenado o registro de atos de aposentadoria que tratam de situações análogas à presente nestes autos. É o que se extrai das decisões proferidas nos processos @APE-17/00640183, @APE-18/01064498 e @APE-19/00297733.

Em face do exposto e considerando a convergência de entendimento da Diretoria Técnica e do Ministério Público de Contas, pela legalidade do ato apreciado, com suporte no art. 38, §§ 1º e 2º, da Resolução n° TC-6/2001, **decido**:

1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra *'b',* da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, do ato de aposentadoria de ANA MARIA DO NASCIMENTO WESSLER, servidora da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Hospitalares e Assistenciais, nível 12, referência F, matrícula nº 244148-9-01, CPF nº 711.734.209-91, consubstanciado no Ato nº 883, de 26-3-2019, retificado pelo Ato nº 122/2022, de 8-2-2022, e Ato nº 485/2022, de 16-3-2022, e considerando a decisão judicial transitada em julgado nos autos nº 0310913-19.2018.8.24.0090, da Comarca da Capital.

2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.

Florianópolis, 10 de novembro de 2023.

(assinado digitalmente)

Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto
Relator
(art. 86 da LCE nº 202/2000 e Portaria nº TC-832/2023)

Processo n.: @APE 22/00075272
Assunto: Ato de Aposentadoria de Sirlei Buchner Pessoa da Cruz
Responsável: Marcelo Panosso Mendonça
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1912/2023

O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:

1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, II, c/c o art. 36, § 2º, 'b', da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, do ato de aposentadoria de Sirlei Buchner Pessoa da Cruz, servidora da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável – SDE -, ocupante do cargo de Técnico em Atividades Administrativas, nível 04, referência J, matrícula n. 239481-2-01, CPF n. 601.047.679-87, consubstanciado na Portaria n. 1640, de 23/06/2021, considerado legal conforme análise realizada.

2. Dar ciência desta Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Ata n.: 41/2023
Data da Sessão: 25/10/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
GERSON DOS SANTOS SICCA
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Processo n.: @APE 22/00703184
Assunto: Ato de Aposentadoria de Silvana Ventura Lichtenfelz
Responsável: Marcelo Panosso Mendonça
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1907/2023
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, II, c/c o art. 36, § 2º, 'b', da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, do ato de aposentadoria de Silvana Ventura Lichtenfelz, servidora Secretaria de Estado da Fazenda – SEF -, ocupante do cargo de Analista da Receita Estadual I, nível 03, referência J, matrícula n. 232534-9-01, CPF n. 591.789.069-20, consubstanciado na Portaria n. 3508, de 23/11/2022, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência desta Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Ata n.: 41/2023
Data da Sessão: 25/10/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
GERSON DOS SANTOS SICCA
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Processo n.: @APE 18/01030593
Assunto: Ato de Aposentadoria de Clarisse Damásio Pereira
Responsáveis: Adriano Zanotto e Vânio Boing
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1950/2023
O **TRIBUNAL PLENO**, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Conhecer da Portaria n. 2222, de 08/08/2023, que anulou a Portaria n. 810/IPREV, de 18/04/2013, que concedeu aposentadoria voluntária especial, com proventos integrais, à servidora Clarice Damásio Pereira.
2. Determinar ao ***Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV*** - que autue novo processo de aposentadoria, consubstanciado na Portaria n. 2223, de 08/08/2023, juntamente com os demais documentos exigidos pela Instrução Normativa n. TC-11/2011, de 16 de novembro de 2011.
3. Dar ciência desta Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
4. Determinar o encerramento do presente processo no Sistema de Controle de Processos - e-Siproc - deste Tribunal de Contas, na forma do art. 46 da Resolução n. TC-09/2002 c/c art. 1º, § 1º, da Resolução n. TC-126/2016.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente (art. 91, I, da LCE n. 202/2000)

CLEBER MUNIZ GAVI
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Processo n.: @APE 22/00049433
Assunto: Ato de Aposentadoria de Kátia Regina Tzelikis Losi
Responsável: Marcelo Panosso Mendonça
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1910/2023
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, II, c/c o art. 36, § 2º, 'b', da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, do ato de aposentadoria de Kátia Regina Tzelikis Losi, servidora do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, ocupante do cargo de Técnico em Atividades Administrativas, nível 04, referência J, matrícula n. 237672-5-01, CPF n. 485.624.169-91, consubstanciado na Portaria n. 1568, de 17/06/2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência desta Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Ata n.: 41/2023
Data da Sessão: 25/10/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
GERSON DOS SANTOS SICCA
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Processo n.: @APE 22/00051411
Assunto: Ato de Aposentadoria de Benjamin João Porto
Responsável: Marcelo Panosso Mendonça
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1911/2023
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, II, c/c o art. 36, § 2º, 'b', da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, do ato de aposentadoria de Benjamin João Porto, servidor da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP -, ocupante do cargo de Policial Penal, Classe VIII, matrícula n. 136723-4-01, CPF n. 289.213.489-72, consubstanciado na Portaria n. 1942, de 23/07/2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência desta Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Ata n.: 41/2023
Data da Sessão: 25/10/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
GERSON DOS SANTOS SICCA
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Processo n.: @APE 22/00014486
Assunto: Ato de Aposentadoria de Homero Carlos Carriel Gomes
Responsável: Marcelo Panosso Mendonça
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1908/2023

O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, II, c/c o art. 36, § 2º, 'b', da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, do ato de aposentadoria de Homero Carlos Carriel Gomes, servidor da Secretaria de Estado da Fazenda – SEF -, ocupante do cargo de Analista da Receita Estadual III, nível 04, referência J, matrícula n. 150751-6-01, CPF n. 429.652.929-34, consubstanciado na Portaria n. 498, de 03/03/2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência desta Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Ata n.: 41/2023
Data da Sessão: 25/10/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
GERSON DOS SANTOS SICCA
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

PROCESSO N.: @APE 20/00568674
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL: Kliwer Schmitt
INTERESSADOS: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Vânio Boing
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 - DAP/CAPE II/DIV4
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 1031/2023
Tratam os autos do ato de aposentadoria de Margarete Maria Pasetto Bilessimo, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do disposto no art. 59, III, da Constituição Estadual, art. 1º, IV, da Lei Complementar n. 202/2000, e art. 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas – Resolução N. TC-06/2001 e Resolução N. TC-35/2008.
Tendo em vista a assunção da Presidência pelo Conselheiro Herneus João De Nadal, o processo foi redistribuído para este Conselheiro, nos termos do disposto no art. 122 da Resolução n. TC-06/2001 (Regimento Interno deste Tribunal).
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos à apreciação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP), que elaborou o Relatório n. 5905/2023, no qual constatou as seguintes irregularidades:
1) Ausência de certidão exarada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, onde esteja comprovado o tempo de serviço privado da servidora Margarete Maria Pasetto Biléssimo de 01 ano e 2 dias (fls. 40 e 65), referente ao período de 01/07/1981 a 02/07/1982, em discordância com o Anexo I, item I, subitem 4 da Instrução Normativa nº TC 11/2011.
2) Esclarecimentos quanto a Escala de Plantão em nome da servidora Margarete Maria Pasetto Biléssimo, tendo em vista que o documento constante nos autos (fl. 32) informa a média de 59:16 horas e o valor de R$ 2.427,29, entretanto na Portaria de aposentadoria n. 3110, de 13/11/2019 (fl. 2), consta a incorporação da verba Hora-Plantão na média de 58:26 horas e no valor de R$ 2.392,90. Dessa maneira são necessários esclarecimentos quanto à divergência apontada.
Em resposta, a Unidade Gestora apresentou justificativas e documentos, suprindo, assim, a irregularidade apontada, posteriormente a DAP elaborou o Relatório n. 6735/2023, em que concluiu pela regularidade do presente ato.
Na oportunidade, destacou a Diretoria Técnica que a servidora foi enquadrada no cargo único de Analista Técnico em Gestão e Promoção de Saúde, conforme art. 91, inciso III, da LC n. 323/2006, considerado irregular por agrupar funções que indicam graus extremamente desiguais de responsabilidade e de complexidade de atuação.
Posteriormente, com objetivo de regularizar a situação, foram editadas as Portarias n. 122/2022 e n. 485/2022, publicadas no Diário Oficial do Estado de 8/2/2022 e de 28/3/2022, respectivamente, o que culminou no afastamento da ilegalidade detectada.
Destacou a DAP que o discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado, nada havendo a retificar e que os dados pessoais e funcionais encontram-se devidamente discriminados no anexo do seu Relatório, evidenciando-se a regularidade da concessão ora demandada.
O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do Parecer n. MPC/CF/3051/2023, em que ratifica a análise da DAP e opina pelo registro do ato.
Diante do exposto, e com fundamento nos pareceres emitidos nos autos, os quais são unânimes em sugerir o registro do ato, nos termos do art. 38, §§ 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, DECIDO:
1.1 Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, do ato de aposentadoria de Margarete Maria Pasetto Biléssimo, servidora da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocupante do cargo de Fiscal Sanitarista, nível 16, referência J, matrícula n. 175600-1-01, CPF n. 509.910.949-72, consubstanciado no Ato n. 3110, de 13/11/2019, alterado pelos Atos n. 122, de 08/2/2022 e 485, de 16/3/2022considerado legal conforme análise realizada.
1.2 Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Gabinete, em 10 de novembro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

PROCESSO N.: @APE 20/00604573
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL: Kliwer Schmitt
INTERESSADOS: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) e Secretaria de Estado da Saúde (SES)
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de JAMIL CHEREM SCHNEIDER
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 - DAP/CAPE II/DIV4
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 1045/2023

Tratam os autos do ato de aposentadoria de Jamil Cherem Schneider, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do disposto no art. 59, III, da Constituição Estadual, art. 1º, IV, da Lei Complementar n. 202/2000, e art. 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas – Resolução N. TC-06/2001 e Resolução N. TC-35/2008.

Tendo em vista a assunção da Presidência pelo Conselheiro Herneus João de Nadal, o processo foi redistribuído para este Conselheiro nos termos do art. 122 da Resolução n. TC-06/2001 (Regimento Interno deste Tribunal).

Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos à apreciação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP), que elaborou o Relatório n. 7026/2023, em que concluiu pela regularidade do presente ato.

Na oportunidade, a Diretoria Técnica destacou que o servidor foi enquadrado no cargo único de Analista Técnico em Gestão e Promoção de Saúde, conforme artigo 91, inciso III, da LC n. 323/2006, considerado irregular por agrupar funções que indicam graus extremamente desiguais de responsabilidade e de complexidade de atuação.

Posteriormente, com objetivo de regularizar a situação, foram editadas as Portarias n. 122/2022 e n. 485/2022, publicadas no Diário Oficial do Estado de 8/2/2022 e 28/3/2022, respectivamente, o que culminou no afastamento da ilegalidade detectada.

Ainda, conforme observado pela área técnica, o servidor foi admitido sem concurso público anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, mediante contrato de trabalho, em 12/7/1985, para exercer a função de médico. Em 1/8/1992 foi enquadrado no cargo de médico por força do art. 8º da LC 59/1992.

Por fim, o servidor foi enquadrado no cargo de Analista Técnico em Gestão e Promoção de Saúde/Médico Cardiologia, por meio do art. 2º, inciso IX, da LC 323/2006, a contar de 1/4/2006, cargo em que se manteve até sua inativação.

Portanto, o caso em tela amolda-se à hipótese do Tema 1157, pelo qual o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a seguinte tese:

É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

Apesar do entendimento daquela Corte pela vedação ao enquadramento de servidor que ingressou no serviço público sem aprovação em concurso público, e, ainda, não se ignorando a repercussão geral do referido tema, conferindo-lhe caráter norteador para casos semelhantes, coaduno com o encaminhamento sugerido pela área técnica e com os recentes julgados deste Tribunal.

Conforme ponderado pela DAP, os efeitos da tese firmada no âmbito do Tema 1157 ainda são desconhecidos e sua aplicação afeta milhares de casos concretos, submetendo servidores que ingressaram no serviço público há décadas a incertezas jurídicas.

A partir da sessão ordinária de 19/9/2022, o Plenário deste Tribunal firmou entendimento em relação ao assunto no Processo @APE 17/00619060 (Decisão 1179/2022 de relatoria do Conselheiro José Nei Alberton Ascari), determinando o registro de aposentadoria e aplicando essa decisão a processos que tratavam de situações semelhantes nas sessões seguintes.Esse posicionamento foi consolidado e reiterado em diversas ocasiões.

Dessa forma, em razão da segurança jurídica, dos dispositivos legais que sustentaram os enquadramentos dos servidores nos planos de carreira dos órgãos que ingressaram e da necessária uniformização da jurisprudência desta Corte de Contas, entendo que o posicionamento do Plenário merece ser mantido.

Por fim, destacou a DAP que o discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado, nada havendo a retificar e que os dados pessoais e funcionais encontram-se devidamente discriminados no anexo do seu Relatório, evidenciando-se a regularidade da concessão ora demandada.

O Ministério Público junto a este Tribunal de Contas manifestou-se por meio do Parecer n. MPC/DRR/3126/2023, em que ratifica a análise da DAP e opina pelo registro do ato.

Diante do exposto, e com fundamento nos pareceres emitidos nos autos, os quais são unânimes em sugerir o registro do ato, nos termos do art. 38, §§ 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, DECIDO:

1.1 Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, do ato de aposentadoria de Jamil Cherem Schneider, servidor da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocupante do cargo de Médico, nível 16, referência J, matrícula n. 242861001, CPF n. 305.724.529-34, consubstanciado no Ato n. 3464, de 19/12/2019, alterado pelos Atos n. 122, de 8/2/2022 e n. 485, de 16/3/2022, considerado legal conforme análise realizada.

1.2 Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.

Publique-se.

Gabinete, em 10 de novembro de 2023.

Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

PROCESSO N.: @APE 20/00605626
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL: Marcelo Panosso Mendonça
INTERESSADOS: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) e Secretaria de Estado da Saúde (SES)
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de TERESINHA PEREIRA DA SILVA
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 - DAP/CAPE II/DIV4
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 1046/2023

Tratam os autos do ato de aposentadoria de Teresinha Pereira da Silva, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do disposto no art. 59, III, da Constituição Estadual, art. 1º, IV, da Lei Complementar n. 202/2000, e art. 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas – Resolução N. TC-06/2001 e Resolução N. TC-35/2008.
Tendo em vista a assunção da Presidência pelo Conselheiro Herneus João De Nadal, o processo foi redistribuído para este Conselheiro, nos termos do disposto no art. 122 da Resolução n. TC-06/2001 (Regimento Interno deste Tribunal).
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos à apreciação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP), que elaborou o Relatório n. 6984/2023, em que concluiu pela regularidade do presente ato.
Na oportunidade, destacou a Diretoria Técnica que a servidora foi enquadrada no cargo único de Analista Técnico em Gestão e Promoção de Saúde, conforme art. 91, inciso III, da LC n. 323/2006, considerado irregular por agrupar funções que indicam graus extremamente desiguais de responsabilidade e de complexidade de atuação.
Posteriormente, com objetivo de regularizar a situação, foram editadas as Portarias n. 122/2022 e n. 485/2022, publicadas no Diário Oficial do Estado de 8/2/2022 e de 28/3/2022, respectivamente, o que culminou no afastamento da ilegalidade detectada.
Por fim, destacou a DAP que o discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado, nada havendo a retificar e que os dados pessoais e funcionais encontram-se devidamente discriminados no anexo do seu Relatório, evidenciando-se a regularidade da concessão ora demandada.
O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do Parecer n. MPC/DRR/3125/2023, em que ratifica a análise da DAP e opina pelo registro do ato.
Diante do exposto, e com fundamento nos pareceres emitidos nos autos, os quais são unânimes em sugerir o registro do ato, nos termos do art. 38, §§ 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, DECIDO:
1.1 Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, do Ato de Aposentadoria de Teresinha Pereira da Silva, servidora da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocupante do cargo de Atendente de Saúde Pública, nível 11, referência J, matrícula n. 175617-6-01, CPF n. 506.816.489-53, consubstanciado no Ato n. 3466, de 19/12/2019, retificado pelo Ato n. 122/2022, de 8/2/2022, alterado pelo Ato n. 485/2002, de 16/3/2022, considerado legal conforme análise realizada.
1.2 Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Gabinete, em 10 de novembro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

PROCESSO N.: @APE 20/00654910
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL: Lonita Catarina Aiolfi
INTERESSADOS: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) e Secretaria de Estado da Saúde (SES)
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de GENEROSA ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 - DAP/CAPE II/DIV4
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 1062/2023
Tratam os autos do ato de aposentadoria de Generosa Alves de Oliveira, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do disposto no art. 59, III, da Constituição Estadual, art. 1º, IV, da Lei Complementar n. 202/2000, e art. 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas – Resolução N. TC-06/2001 e Resolução N. TC-35/2008.
Tendo em vista a assunção da Presidência pelo Conselheiro Herneus João de Nadal, o processo foi redistribuído para este Conselheiro nos termos do disposto no art. 122 da Resolução n. TC-06/2001 (Regimento Interno).
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos à apreciação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP), que elaborou o Relatório n. 6898/2023, em que concluiu pela regularidade do presente ato.
Na oportunidade, destacou a Diretoria Técnica que a servidora foi enquadrada no cargo único de Analista Técnico em Gestão e Promoção de Saúde, conforme art. 91, inciso III, da LC n. 323/2006, considerado irregular por agrupar funções que indicam graus extremamente desiguais de responsabilidade e de complexidade de atuação.
Posteriormente, com objetivo de regularizar a situação, foram editadas as Portarias n. 122/2022 e n. 2134/2023, publicadas no Diário Oficial do Estado de 8/2/2022 e de 2/8/2023, respectivamente, o que culminou no afastamento da ilegalidade detectada.
Na oportunidade, conforme observado pela área técnica, a servidora foi admitida sem concurso público anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, mediante contrato em 5/9/1988, para exercer a função de Técnica de Enfermagem e, em 1/8/1992 foi enquadrado no cargo Técnico em Atividade de Saúde, por força dos art. 8º da LC 59/1992. A servidora foi enquadrada no cargo de Técnico em Atividade de Saúde, com base nos arts. 29 e 30 da LC n. 81/1993, a contar de 1/2/1993.
Por fim, a servidora foi enquadrada no cargo de Analista Técnico emGestão e Promoção de Saúde/Técnico em Enfermagem, por meio do art. 2, inciso IXda LC 323/2006, a contar de 01/04/2006, no qual se aposentou.
Portanto, o caso em tela amolda-se à hipótese do Tema 1157, pelo qual o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a seguinte tese:
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).
Apesar do entendimento daquela Corte pela vedação ao enquadramento de servidor que ingressou ao serviço público sem aprovação em concurso público, e, ainda, não se ignorando a repercussão geral do referido tema, conferindo-o caráter norteador para casos semelhantes, coaduno com o encaminhamento sugerido pela área técnica e com os recentes julgados deste Tribunal.
Como ponderado pela DAP, os efeitos da tese firmada no âmbito do Tema 1157 ainda são desconhecidos e sua aplicação afeta milhares de casos concretos, submetendo servidores que ingressaram no serviço público há décadas a incertezas jurídicas.
A partir da sessão ordinária de 19/9/2022, o Plenário deste Tribunal firmou entendimento em relação ao assunto no Processo @APE 17/00619060 (Decisão 1179/2022 de relatoria do Conselheiro José Nei Alberton Ascari), determinando o registro de

aposentadoria e aplicando essa decisão a processos que tratavam de situações semelhantes nas sessões seguintes. Esse posicionamento foi consolidado e reiterado em diversas ocasiões.
Dessa forma, em razão da segurança jurídica, dos dispositivos legais que sustentaram os enquadramentos dos servidores nos planos de carreira dos órgãos que ingressaram e da necessária uniformização da jurisprudência desta Corte de Contas, entendo que o posicionamento do Plenário merece ser mantido.
Destacou a DAP que o discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado, nada havendo a retificar e que os dados pessoais e funcionais encontram-se devidamente discriminados no anexo do seu Relatório, evidenciando-se a regularidade da concessão ora demandada.
O Ministério Público junto a este Tribunal de Contas manifestou-se por meio do Parecer n. MPC/DRR/3192/2023, em que ratifica a análise da DAP e opina pelo registro do ato.
Diante do exposto, e com fundamento nos pareceres emitidos nos autos, os quais são unânimes em sugerir o registro do ato, nos termos do art. 38, §§ 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, DECIDO:
1.1 Ordenar o registro, nos termos do art. 34, II, combinado com o art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, do Ato de Aposentadoria de Generosa Alves de Oliveira, servidora da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, nível 12, referência b, matrícula n. 244658-8-01, CPF n. 417.583.669-15, consubstanciado pelo Ato n. 77, de 14/1/2020, alterado pelos Atos n. 122, de 08/2/2022 e 485, de 16/3/2022, considerado legal conforme análise realizada.
1.2 Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Gabinete, em 10 de novembro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

Processo n.: @APE 21/00283949
Assunto: Ato de Aposentadoria de Vera Lúcia Mafra
Responsável: Kliwer Schmitt
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1904/2023
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, II, c/c o art. 36, § 2º, 'b', da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, do ato de aposentadoria de Vera Lúcia Mafra, servidora da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina – PGE -, ocupante do cargo de Técnico em Atividades Administrativas, nível 04, referência F, matrícula n. 237065-4-01, CPF n. 385.432.229-15, consubstanciado na Portaria n. 598, de 08/04/2020, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência desta Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Ata n.: 41/2023
Data da Sessão: 25/10/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
GERSON DOS SANTOS SICCA
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Processo n.: @APE 22/00022071
Assunto: Ato de Aposentadoria de Antônia Jovelina Florindo
Responsável: Marcelo Panosso Mendonça
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1909/2023
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, II, c/c o art. 36, § 2º, 'b', da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, do ato de aposentadoria de Antônia Jovelina Florindo, servidora da Secretaria de Estado da Fazenda – SEF -, ocupante do cargo de Analista da Receita Estadual I, nível 03, referência J, matrícula n. 232812-7-01, CPF n. 597.124.229-68, consubstanciado na Portaria n. 1700, de 29/06/2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência desta Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Ata n.: 41/2023
Data da Sessão: 25/10/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg

Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
GERSON DOS SANTOS SICCA
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Empresas Estatais

PROCESSO N.: REP 19/00303997
UNIDADE GESTORA: Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC)
RESPONSÁVEL: Luiz Alberto Rincoski Faria, Luciane de Cássia Surdi
INTERESSADOS: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAG), Unidade Regional de Florianópolis (UREFL), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Celles Regina de Matos, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), Maurício Medeiros de Souza, Representante do Espólio de Antonio Plinio de Castro Silva
ASSUNTO: Representação acerca de supostas irregularidades referentes à utilização dos armazéns da CIDASC por empresas privadas em regime de exclusividade
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 2 – DEC/CEEC I/DIV2
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF – 1010/2023

Tratam os autos de Processo originado do Ofício n. 46/2019/UREFL/SFC-ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), protocolado neste Tribunal de Contas em 2/4/2019, sob o n. 13.317/2019, e encaminhado pelo Chefe da Unidade Regional da ANTAQ em Florianópolis, Senhor Maurício Medeiros de Souza. No referido ofício, encaminhado à esta Casa, consta acostada cópia dos Processos ANTAQ n. 50300.003320/2018-42 e n. 50300.008198/2017-10, nos quais a Agência relata existência de irregularidades na forma de exploração dos armazéns do Terminal Graneleiro pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) no Porto de São Francisco do Sul. (fls. 2-535).

O Tribunal Pleno, na sessão virtual iniciada em 2/11/2022, decidiu por conhecer da Representação, assim como determinou à Secretaria-Geral o envio dos autos à Diretoria Técnica para adoção das providências necessárias para apuração da seguinte irregularidade:

Possível ocorrência de renúncia de receitas e prejuízos financeiros suportados pela CIDASC em razão dos pagamentos efetuados pelas empresas que utilizam o serviço de armazenamento dos armazéns do Terminal Graneleiro gerido pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC - no Porto de São Francisco do Sul em favor da empresa Litoral Agência Marítima Ltda. (CNPJ 80.688.211/0001-06), e, em especial, dos pagamentos realizados pela empresa Terlogs Terminal Marítimo Ltda. (CNPJ 04.814.657/0001-43). (item 2.1 da Decisão n. 1445/2022 – fl. 754).

Por meio do Ofício TCE/SC/SEG n. 5808/2023, foi efetuada diligência à CIDASC, que deixou transcorrer *in albis* o prazo para apresentação dos documentos e das informações requisitadas por este Tribunal (fls. 774-779).

Ato contínuo, a Diretoria de Empresas e Entidades Congêneres (DEC) exarou o Relatório DEC n. 205/2023 (fls. 780-782), no qual sugeriu a determinação de audiência da Senhora Cellles Regina de Matos, na condição de Diretora-Presidente da CIDASC, para apresentação de defesa, face ao não atendimento de diligência no prazo fixado. Além disso, a Área Técnica opinou por reiterar a realização de diligência à CIDASC, para que sejam remetidos a esta Casa, no prazo de 30 (trinta) dias, os documentos e as respostas aos seguintes questionamentos:

2.1 A CIDASC possui valores a receber das empresas Litoral, Terlogs eBunge, referente ao período 2006-2019? Em caso positivo, qual o montante do crédito a receber? Que procedimentos a Companhia tomou visando a recuperação desses valores? (ações judiciais, acordos, sindicâncias, processos administrativos etc.). Caso a Companhia tenha realizado alguns desses procedimentos, favor informar e encaminhar o andamento processual e as cópias dos documentos comprobatórios;

2.2 Foi cumprida na integra a prerrogativa da Resolução CAP de 14/12/2005, em que foi prevista movimentação mínima de carga das empresas Litoral Agência Marítima Ltda, Inlogs Logística Ltda e Bunge Alimentos S.A? As referidas empresas conseguiram movimentar o estabelecido na Resolução CAP de 14/12/2005? Caso negativo, informar quais providências foram tomadas pela CIDASC para resolver o impasse?

2.3 A CIDASC tomou conhecimento que as empresas que utilizavam oserviço de armazenamento do Terminal Graneleiro de São Francisco do Sulestavam remunerando a Litoral Agência Marítima Ltda. em vez de repassarem os valores à CIDASC, principalmente os efetuados pela Terlogs Terminal Marítimo Ltda? Em caso positivo, quais as providências tomadas?

2.4 Quaisquer documentos/informações que entender pertinentes.

Ressalta-se que a inexistência ou ausência de informação e/oudocumento solicitado deve ser expressamente declarada e justificada pela CIDASC.Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo e-mailevandro.prado@tcesc.tc.br.

Vindo os autos à apreciação deste Relator, observo que as sugestões de realização de audiência e de reiteração de diligência são oportunas, pois a omissão de informações causa prejuízos à atividade de controle externo exercida por este Tribunal de Contas, sendo os dados e as documentações faltantes de suma relevância para adequada análise das irregularidades narradas na Representação.

Nestes termos, considerando o que consta no Relatório n. 205/2023 da Diretoria de Empresas e Entidades Congêneres e tendo em vista a imprescindibilidade das informações requeridas para análise pormenorizada dos eventos ocorridos e para apuração das irregularidades indicadas no presente feito, DECIDO:

1. DETERMINAR, com amparo no art. 35, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 e no art. 124 do Regimento Interno, a **AUDIÊNCIA** da Senhora Celles Regina de Matos para apresentar defesa, assim querendo, face ao não atendimento de Diligência no prazo fixado, em desacordo com o art. 123, § 3º combinado com o art. 124, § 1º, do Regimento Interno, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 70, inciso III, da Lei Complementar n. 202/2000 combinado com o art. 109, inciso III, do Regimento Interno.

2. REITERAR DILIGÊNCIA à CIDASC, nos termos do art. 123, § 3º, doRegimento Interno, na pessoa da sua Diretora-Presidente atual, ou a quem vier a substitui-la, para que sejam remetidos a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os documentos e as respostas aos questionamentos constantes nos itens 2.1 a 2.4 do Relatório DEC n. 205/2023.
À SEG, para providências.
Apresentadas as informações ou escoado o prazo sem resposta, retornem os autos à análise da DEC.
Gabinete, em 10 de novembro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

Poder Judiciário

Processo n.: @APE 17/00745600
Assunto: Ato de Aposentadoria de Maria Eugênia Bonnassis Burg
Responsáveis: Cleverson Oliveira e Alexsandro Postali
Unidade Gestora: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1951/2023
O **TRIBUNAL PLENO**, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Conhecer do Ato DGA n. 1532, de 02/08/2023, que anulou o Ato DGA n. 1855, de 28/09/2017, que concedeu aposentadoria voluntária com proventos integrais a Maria Eugênia Bonnassis Burg, nos termos do art. 3º, I, II e III, e parágrafo único da Emenda Constitucional n. 47, de 05/07/2005.
2. Determinar ao ***Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina*** que autue novo processo de aposentadoria, acompanhado de toda a documentação prevista na Instrução Normativa n. TC-11/2011, relativo ao Ato DGA n. 1537, de 02/08/2023, que concedeu aposentadoria à servidora Maria Eugênia Bonnassis Burg, ocupante do cargo de Odontólogo, padrão ANS-12/F, matrícula n. 4643, CPF n. 257.772.119-68.
3. Dar ciência desta Decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
4. Determinar o encerramento do presente processo no Sistema de Controle de Processos - e-Siproc - deste Tribunal de Contas.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Conselheiro que alegou impedimento: Aderson Flores
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente (art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
CLEBER MUNIZ GAVI
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Tribunal de Contas

Processo n.: @ADM 23/80111604
Assuntos do Gabinete da Presidência: ACT n. 33/2023 - Associação Cidadania em Ação, visando à instalação de Ponto de Entrega Voluntário para arrecadação de donativos
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
Unidade Gestora: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
Unidade Técnica/Administrativa: GAP
Decisão n.: 1922/2023
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro no art. 128 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c os arts. 188, II, “c”, e 271, XX, do Regimento Interno desta Corte de Contas, decide:
1. Aprovar a assinatura pelo Presidente deste Tribunal de Acordo de Cooperação a ser firmado com a Associação Cidadania em Ação – Caixa Solidária, que tem por objeto a instalação, pela associação, de Ponto de Entrega Voluntária (PEV) Caixa Solidária, para realização de campanha permanente de arrecadação de donativos na sede do TCE, nos termos da minuta constante às fs. 69-72 dos presentes autos.
2. Dar ciência desta Decisão à Associação Cidadania em Ação e à Assessoria de Planejamento (APLA) e à Procuradoria Jurídica deste Tribunal.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente (art. 91, I, da LCE n. 202/2000)

LUIZ EDUARDO CHEREM
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Administração Pública Municipal

Anitápolis

PROCESSO Nº:@PPA 22/00607703
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Anitápolis - IPREAPOLIS
RESPONSÁVEL: Solange Back
INTERESSADOS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Anitápolis (IPREAPOLIS), Prefeitura Municipal de Anitápolis
ASSUNTO: Registro do Ato de Pensão e Auxílio Especial ADELIR DA CRUZ LAURINDO
RELATORA: Sabrina Nunes Iocken
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 6 - DAP/CAPE III/DIV6
DECISÃO SINGULAR:GCS/SNI - 929/2023
Tratam os autos da análise de ato de pensão, o qual foi submetido à apreciação deste Tribunal nos termos do disposto no artigo 59, inciso III, da Constituição Estadual; no artigo 1º, inciso IV, da Lei Complementar n. 202/00; no artigo 1º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas (Resolução n. TC-06/01); e na Resolução n. TC-35/08.
O ato sob exame foi fundamentado no artigo 40, § 7°, I, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003.
A Diretoria de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato e dos documentos e, por meio do Relatório Técnico n. 6090/2023, concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o registro do ato de pensão.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 2871/2023, de lavra do Procurador Dr. Diogo Roberto Ringenberg, acompanhou o posicionamento do Corpo Instrutivo.
Vindo o processo à apreciação desta Relatora, destaco que o ato sob exame está em consonância com os parâmetros constitucionais e legais vigentes. O discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado e os dados pessoais e funcionais do servidor foram discriminados no anexo do Relatório elaborado pela DAP.
Diante do exposto e considerando a manifestação da DAP e o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, ambos opinando pelo registro do ato de pensão, depois de analisar os autos, com fundamento nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do artigo 38 do Regimento Interno, bem como no disposto no parágrafo único do artigo 34 da Lei Complementar n. 202/00, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, do ato de concessão de pensão por morte a Adelir da Cruz Laurindo, em decorrência do óbito de Nascimento Laurindo, servidor inativo, no cargo de Auxiliar de Manutenção, da Prefeitura Municipal de Anitápolis, matrícula n. 27, CPF n. 070.663.099-87, consubstanciado no Ato n. 085/2022, de 13/07/2022, com vigência a partir de 09/06/2022, considerado legal conforma análise realizada nos autos.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Anitápolis – IPREAPOLIS.
Publique-se.
Florianópolis, 11 de outubro 2023.
Sabrina Nunes Iocken
Relatora

Balneário Rincão

Processo n.: @PCP 23/00099645
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsável: Jairo Celoy Custódio
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Balneário Rincão
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 87/2023
O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
1. EMITE PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara de Vereadores a ***APROVAÇÃO*** das contas prestadas pelo Prefeito Municipal de Balneário Rincão referentes ao exercício de 2022.
2. Recomenda ao chefe do Poder Executivo que:
2.1. adote providências para prevenção e correção da seguinte restrição consignada no ***Relatório DGO n. 230/2022*** e no Relatório do Relator:
2.1.1. Ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal do Idoso, em desatendimento ao disposto no art. 7º, parágrafo único, V, da Instrução Normativa n. TC-20/2015;
2.2. após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
3. Recomenda ao Governo Municipal que:

3.1. sejam adotadas providências tendentes a garantir o alcance da meta estabelecida para o atendimento em creche, observado o disposto no Plano Municipal de Educação e na parte final da Meta 1 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE); e
3.2. adote as medidas necessárias para cumprimento das Metas do Saneamento Básico, diante do que dispõe o art. 11-B da Lei n. 11.445/2007, incluído pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020).
4. Determina a ciência do inteiro teor deste processo à Câmara de Vereadores, para os fins do disposto no art. 113, § 3°, da Constituição Estadual, solicitando-lhe que comunique ao Tribunal de Contas o resultado do julgamento das contas, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato, acompanhado da ata da sessão de julgamento.
5. Determina a ciência deste Parecer Prévio, do Relatório e Voto do Relator e do ***Relatório DGO n. 230/2022*** que o fundamentam, bem como do ***Parecer MPC/CF n. 2564/2023***:
5.1. ao Chefe do Poder Executivo municipal de Balneário Rincão;
5.2. ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno daquele Poder Executivo; e
5.3. ao Conselho Municipal de Educação de Balneário Rincão, para fins de análise dos seguintes pontos: ***a)*** cumprimento dos limites atinentes ao ensino e ao FUNDEB; ***b)*** pareceres do Conselho do FUNDEB e da Alimentação Escolar; e ***c)*** monitoramento das Metas 1, 2 e 7 do Plano Nacional de Educação.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
ADERSON FLORES
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Brusque

PROCESSO Nº:@PAP 22/80073646
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Brusque
RESPONSÁVEL: José Ari Vequi
Osvaldo Quirino de Souza – Secretário de Saúde de Brusque
ASSUNTO: Possível descumprimento de jornada
DECISÃO SINGULAR: GCS/GSS - 1455/2023
Trata-se de comunicação à Ouvidoria do TCE/SC, autuada como Procedimento Apuratório Preliminar (PAP), nos termos do parágrafo único do art. 100 do Regimento Interno do TCE/SC e dos ditames da Resolução nº TC-165/2020.
Narra o comunicante que haveria irregularidade no cumprimento da carga horária do Secretário Municipal de Saúde de Brusque à época, que ocuparia também a vaga de médico em Hospital localizado no Município. Segundo alega, haveria descumprimento de carga horária na secretaria, dado o conflito de horários, sem o respectivo desconto na remuneração (fl. 02).
A Diretoria de Atos de Pessoal (DAP), a fim de analisar a seletividade das informações encaminhadas pelo comunicante, conforme a Resolução nº TC-0165/2020, no Relatório nº 3575/2023 (fls. 07-15), sugeriu o arquivamento do processo:
4.1. Considerar não atendidos os critérios de seletividade do presente Procedimento Apuratório Preliminar, uma vez que não se obteve pontuação mínima relativa aos critérios fixados na matriz GUT para o seguimento do processo, nos termos da Portaria nº TC-156/2021, dos arts. 96, § 2º e 98, § 2º e parágrafo único do art. 102 do Regimento Interno deste Tribunal, com a redação atribuída pela Resolução nº TC-165/2020 e art. 9º da Resolução nº TC-165/2020.
4.2. Dar ciência da Decisão, do Relatório e Voto do Relator que a fundamentam, bem como do Relatório Técnico nº DAP - 3575/2023 à Prefeitura Municipal de Brusque.
4.3. Determinar o arquivamento dos autos.
O Ministério Público de Contas (MPC), no Parecer MPC/CF/2349/2023 (fl. 16), assim opinou (notas internas omitidas):
Considerando as informações dos autos, dando conta do não atingimento da pontuação mínima na análise de seletividade (fls. 10-12), este órgão ministerial manifesta-se pelo**ARQUIVAMENTO**dos autos, nos termos dos artigos 9.º e 11, ambos da Resolução TC n. 0165/2020c/c o art. 5.º da IN n. TC-29-2021.
É o relatório. Passo a decidir.
A DAP considerou atendidas as condições prévias para a análise da seletividade previstas no art. 6º da Resolução nº TC-165/2020, uma vez que o comunicante alegou irregularidades no cumprimento da carga horária de Secretário Municipal (fl. 9) e possível acumulação de cargos (fls. 12-13). Assim, haveria competência do TCE/SC para a matéria, a narrativa referiria objeto determinado e situação específica, bem como haveria elementos justificadores do início da atividade fiscalizatória, nos termos do art. 6° da Resolução nº TC-165/2020.
A Portaria nº TC-156/2021 regula os critérios e os pesos do procedimento de análise da seletividade. O seu art. 2º define a realização de duas etapas sucessivas, o Índice RROMa e a Matriz GUT. O Índice RROMa deve atingir a pontuação mínima de 50 pontos, para que seja submetido à Matriz GUT, conforme previsto no art. 5º da Portaria. A Matriz GUT deve alcançar o valor mínimo de 48 pontos para que o procedimento seja considerado apto à conversão em Representação ou Denúncia, nos termos do art. 10 da Resolução nº TC165/2020.
No caso em análise, conforme exame da diretoria técnica, o índice RROMa foi de 51,8 pontos, atingindo o mínimo. Por isso, houve submissão à Matriz GUT, com obtenção de 2 pontos, valor aquém do mínimo. Assim, caberia o arquivamento do feito.

De todo modo, a DAP analisou os fatos narrados, indicando, *em primeiro lugar*, que, apesar de o comunicante ter juntado aos autos a escala de plantões do Sr. Osvaldo Quirino de Souza no Hospital Azambuja, não foi encontrado vínculo de médico com o Município, o que leva a crer que "(…) exerce atividade privada de médico junto ao Hospital referenciado e, portanto, sem atrair a análise de possível acumulação irregular de cargos" (fl. 13).
Em segundo lugar, a DAP destacou que agentes políticos "(…) não estão sujeitos à jornada de trabalho ordinária dos servidores públicos, tendo em vista as peculiaridades do cargo que asseguram a independência e liberdade no exercício das funções" (fl. 13). Citou o Prejulgado 2101.
Com isso, concluiu pela ausência de irregularidade na hipótese (fl. 14).
Como relatei, o MPC sugeriu o arquivamento do feito.
Estou de acordo com a DAP e com o MPC quanto ao arquivamento do feito, mas divirjo na motivação.
Em análise simples, a DAP demonstrou que os agentes políticos não se sujeitam ao controle de jornada e indicou que o Secretário de Saúde de Brusque, Sr. Osvaldo Quirino de Souza, não mantém outro vínculo com o Município de Brusque, o que sugeriria que sua atuação como médico no Hospital Azambuja é de caráter privado.
Em síntese, os secretários municipais não estão sujeitos a controle de carga horária. Na peça inicial, apesar de constarem escalas de plantão do Secretário Municipal, como médico, no Hospital Azambuja, e ser gizado o descumprimento de jornada diária pelo agente político, não há outras indicações de acumulação de cargos públicos além daquela descartada pela DAP. Em assim sendo, não se mostram, nos autos, elementos justificadores do início da atividade fiscalizatória, nos termos do art. 6° da Resolução nº TC-165/2020, ou seja, sequer as pré-condições da seletividade seriam atingidas.
Por fim, anoto que o comunicante mencionou que o Hospital Azambuja seria o "maior fornecedor da Secretaria Municipal de Saúde, demonstrando claro conflito de interesses, visto que o ordenador de despesa ocupa cargo junto ao mesmo". Ainda que a DAP tenha indicado que o Secretário de Saúde não era servidor médico do Município, não estava descartada sua atuação no Hospital Azambuja. No entanto, ausentes elementos de maior especificidade sobre a possível irregularidade, não se vislumbra, por ora, justificativas que demonstrem a relevância da atuação do controle externo, bastando a ciência ao controle interno da unidade, para que adote as providências que considerar cabíveis, principalmente a avaliação do regramento que disciplina o exercício das funções públicas no Município de Brusque e regula a proteção contra conflitos de interesses.
Ante o exposto, DECIDO:
1 – Determinar o arquivamento do Procedimento Apuratório Preliminar, nos termos do art. 7º, I, da Resolução nº TC 165/2020, por ausência da condição prévia exigida no art. 6º, III, da Resolução nº TC 165/2020.
2 – Dar ciência à representante e ao Executivo Municipal de Brusque, assim como aos órgãos de controle interno e de assessoramento jurídico da unidade gestora.
Gabinete, 31 de outubro de 2023.
Gerson dos Santos Sicca
Relator

Processo n.: @APE 20/00667222
Assunto: Ato de Aposentadoria de Janete Adriano Kupper
Responsável: Célio Francisco de Camargo
Unidade Gestora: Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV
Unidade Técnica: DAP
Decisão n.: 1948/2023
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 e 113 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, decide:
1. Fixar o ***prazo de 30 (trinta) dias***, nos termos do art. 36, §1º, "b", da Lei Complementar (estadual) n. 202, de 15 de dezembro de 2000, para que o ***Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV*** - adote as providências cabíveis com vistas ao exato cumprimento da lei e comprove a este Tribunal, a fim de sanar a restrição pertinente à concessão irregular de aposentadoria especial de professor à Sra. Janete Adriano Kupper, nos termos do art. 40, §1º, III, "a", da Constituição Federal c/c o § 5º do mesmo diploma legal, a qual possui o cargo de Coordenador Pedagógico, contrariando o Prejulgado n. 2020 deste Tribunal de Contas e Tese de Repercussão Geral - Tema n. 965 do Supremo Tribunal Federal.
2. Alertar ao Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV - quanto à observância do devido processo legal, quando houver pretensão, pela via administrativa, de suprimir vantagens, ou de anular atos administrativos, mesmo quando for por orientação do Tribunal de Contas, assegurando à servidora, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante regular processo administrativo, como forma de precaução contra eventual arguição de nulidade de atos por cerceamento de defesa.
3. Dar ciência desta Decisão ao Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente (art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
LUIZ EDUARDO CHEREM
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

PROCESSO Nº: @APE 19/00917383
UNIDADE GESTORA: Instituto Brusquense de Previdência

RESPONSÁVEL: Edena Beatris Censi – à época do ato Humberto Martins Fornari - atual
INTERESSADOS: Prefeitura de Brusque
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Helio Eisenhut
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 7 - DAP/CAPE III/DIV7
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 740/2023
Trata-se de ato de aposentadoria submetido à apreciação do Tribunal de Contas nos termos da Resolução nº TC-35/2008 e dos arts. 59, III, da Constituição Estadual; 1º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000 e 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas.
Por meio dos Relatórios n°s DAP-5450/2021 (fls. 38/45) e DAP-4258/2023 (fls. 112/121), auditores do Tribunal de Contas promoveram audiências, que foram atendidas com a juntada dos documentos de fls. 50/109 e 128/133.
Na sequência, a Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório nº DAP-6964/2023 (fls. 135/142), sugeriu ordenar o registro do ato de aposentadoria em questão, dada a regularidade deste constatada a partir do saneamento das restrições detectadas. Outrossim, tendo em vista a existência de falha de caráter meramente formal no ato concessivo, sugeriu realizar recomendação à Unidade para adoção de providências corretivas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, mediante o Parecer nº MPC/CF/3167/2023, acompanhou o posicionamento emitido pela DAP (fl. 143).
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando-se o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima mencionados, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra *"b"*, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, do ato de aposentadoria do servidor HELIO EISENHUT, da Prefeitura de Brusque, ocupante do cargo de Agente de Serviços Especiais, nível A01005, matrícula nº 10448-01, CPF nº 711.977.889-72, consubstanciado no Ato nº 2435/2018, de 12-11-2018, retificado pelo Ato nº 56/2023, de 12-9-2023, considerado legal conforme análise realizada.
2. Recomendar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, que adote as providências necessárias à regularização da falha formal detectada no Ato nº 056/2023, de 12-9-2023, fazendo constar a data correta da EC nº 41/2003, qual seja, 19-12-2003.
3. Dar ciência da Decisão ao Instituto Brusquense de Previdência.
Florianópolis, 10 de novembro de 2023.
(assinado digitalmente)
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto
Relator
(art. 86 da LCE nº 202/2000 e Portaria nº TC-832/2023)

Canoinhas

PROCESSO Nº: @APE 21/00648700
UNIDADE GESTORA: Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV
RESPONSÁVEL: Morgana Dirschnabel Lessak
INTERESSADOS: Prefeitura de Canoinhas
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Gilvana D' Aquino Muzulao
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 6 - DAP/CAPE III/DIV6
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 731/2023
Trata-se de ato de aposentadoria submetido à apreciação do Tribunal de Contas nos termos da Resolução nº TC-35/2008 e dos arts. 59, III, da Constituição Estadual; 1º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000 e 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas.
A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório nº DAP-6905/2023 (fls. 27/30), sugeriu ordenar o registro do ato de aposentadoria em questão, dada a regularidade deste.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, mediante o Parecer nº MPC/DRR/3174/2023 (fl. 31), acompanhou o posicionamento emitido pela DAP.
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando-se o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima mencionados, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra '*b*', da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, do ato de aposentadoria de GILVANA D' AQUINO MUZULÃO, servidora da Prefeitura de Canoinhas, ocupante do cargo de AUXILIAR DE FARMÁCIA, nível 1, matrícula nº 101, CPF nº 549.055.249-20, consubstanciado no Ato nº 31/2021, de 26-7-2021, considerado legal conforme análise realizada
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV.
Florianópolis, 10 de novembro de 2023.
(assinado digitalmente)
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto
Relator
(art. 86 da LCE nº 202/2000 e Portaria nº TC-832/2023)

Capão Alto

Processo n.: @PCP 23/00190219
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsável: Tito Pereira Freitas
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Capão Alto
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 95/2023
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório Técnico e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
1. EMITE PARECER recomendando à Egrégia Câmara de Vereadores a ***APROVAÇÃO*** das contas do Prefeito Municipal de Capão Alto relativas ao exercício de 2022.
2. Recomenda ao Responsável pelo Poder Executivo de Capão Alto, com o envolvimento e a responsabilização do Órgão de Controle Interno, a adoção de providências para prevenção e correção das seguintes deficiências:
2.1. Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao art. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c o art. 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015 (fs. 2 e 3 dos autos);
2.2. Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em desatendimento ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único, II, da Instrução Normativa n. TC-20/2015;
2.3. Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social, em desatendimento ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único, III, da Instrução Normativa n. TC-20/2015;
2.4. Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal do Idoso, em desatendimento ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único, V, da Instrução Normativa n. TC-20/2015.
3. Recomenda ao Município de Capão Alto que:
3.1. adote providências tendentes a garantir o alcance das metas pactuadas no Plano Nacional de Saúde – PNS;
3.2. adote providências tendentes a garantir o alcance da meta estabelecida para o atendimento em creche, observado o disposto no Plano Municipal de Educação e na parte final da meta 1 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE);
3.3. garanta o atingimento das médias nacionais de desempenho para os anos iniciais e finais do ensino fundamental, em cumprimento à meta 7 da Lei n. 13.005/2014 (PNE);
3.4. formule os instrumentos de planejamento e orçamento público competentes – o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) – de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PNE e com o Plano Municipal de Educação (PME), a fim de viabilizar sua plena execução e cumprir o preconizado no art. 10 da Lei n. 13.005/2014 (PNE);
3.5. garanta o atingimento das metas de saneamento básico, em conformidade com o disposto no art. 11-B da Lei n. 11.445/2007.
4. Recomenda ao Poder Executivo de Capão Alto que, após o trânsito em julgado, divulgue esta prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da LRF.
5. Recomenda à Câmara de Vereadores de Capão Alto anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes do Relatório DGO.
6. Solicita à Câmara de Vereadores de Capão Alto que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.
7. Determina dar ciência deste Parecer Prévio:
7.1. à Câmara Municipal de Capão Alto;
7.2. bem como do Relatório e Voto do Relator e do ***Relatório DGO n. 237/2023*** que o fundamentam:
7.2.1. ao Conselho Municipal de Educação de Capão Alto, acerca da análise do cumprimento dos limites na Educação e no FUNDEB, dos pareceres do Conselho do FUNDEB e de Alimentação Escolar e do monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação;
7.2.2. à Prefeitura Municipal de Capão Alto e ao Controle Interno daquele Município.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LC n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LC n. 202/2000)
CLEBER MUNIZ GAVI
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Cerro Negro

Processo n.: @PCP 23/00291759
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsável: Ademilson Conrado

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cerro Negro
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 81/2023
O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
I - Considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas anuais prestadas pelo Prefeito Municipal;
II - Considerando que ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;
III - Considerando que as Contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos arts. 113, § 1º, e 59, I, da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar n. 101/2000;
IV - Considerando que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2022;
V - Considerando que o Parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;
VI - Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o art. 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pelo Prefeito;
VII - Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo;
VIII - Considerando que a análise técnica e o Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o Prefeito quando ordenador de despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos Poderes e órgãos do Município, bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os artigos 58, parágrafo único, 59, II, e 113 da Constituição Estadual;
IX – Considerando o ***Relatório DGO n. 238/2023*** (fs. 346-418), da Diretoria de Contas de Governo;
X - Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante o ***Parecer MPC/CF n. 2668/2023*** (fs. 419-430);
Clique aqui para digitar texto.
1. EMITE PARECER recomendando à Câmara Municipal de Cerro Negro a ***APROVAÇÃO*** das contas anuais do exercício de 2022 prestadas pelo Sr. Ademilson Conrado, Prefeito Municipal de Cerro Negro naquele exercício, com as seguintes ressalvas e recomendações:
1.1. *Ressalvas*:
1.1.1. Reiterado atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao art. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c o art. 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015; e
1.1.2. Injustificada continuidade no descumprimento do art. 48-A da Lei Complementar n. 101/2000, alterada pela Lei Complementar n. 131/2009, no que se refere à disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal, ante a ausência de informações sobre o lançamento de tributos de competência municipal.
1.2. *Recomendações*:
1.2.1. Atente para as adequações necessárias visando ao cumprimento das políticas públicas municipais relativas às Metas do Plano nacional de Educação (PNE) e do Plano Municipal de Educação (PME) que se encontram em índices inferiores ao previsto;
1.2.2. Adote providências para observância do prazo estabelecido nos arts. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 e 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015 para a remessa da Prestação de Contas do Prefeito ao Tribunal de Contas;
1.2.3. Adote providências para completa adequação do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno às exigências da Instrução Normativa n. TC-20/2015;
1.2.4. Adote providências para cumprimento definitivo dos requisitos mínimos exigidos no art. 48-A, II, da Lei Complementar n. 101/2000, relativos à transparência da gestão fiscal, especialmente para disponibilizar nos meios eletrônicos de acesso público os montantes dos lançamentos anuais dos tributos de competência do Município; caso contrário, poderá inviabilizar o recebimento de transferências voluntárias de outros entes federados;
1.2.5. Atente para as ações necessárias visando ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, tendo em vista que a titularidade dos serviços pertence ao Município;
1.2.6. Adote providências para que não se repita a falta de aplicação integral do saldo do FUNDEB no 1º Quadrimestre (art. 25, § 3º, da Lei n. 14.113/2020); e
1.2.7. Adote providências para que não se repita impropriedade contábil como a apontada no item 9.2.2 do Relatório DGO.
2. Solicita à Câmara de Vereadores de Cerro Negro que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.
3. Determina a ciência deste Parecer Prévio:
3.1. à Câmara de Vereadores de Cerro Negro;
3.2. bem como do Relatório e Voto do Relator e do ***Relatório DGO n. 238/2023*** que o fundamentam:
3.2.1. ao Sr. ***Ademilson Conrado*** - Prefeito Municipal de Cerro Negro;
3.2.2. ao responsável pelo órgão central de controle interno daquele Município; e
3.2.3. ao Conselho Municipal de Educação de Cerro Negro.
Ata n.: 42/2023

Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
LUIZ ROBERTO HERBST
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Chapecó

PROCESSO Nº:@APE 22/00005657
UNIDADE GESTORA: Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó - SIMPREVI
RESPONSÁVEL: Delair Dall Igna
INTERESSADOS: Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó (SIMPREVI), Prefeitura Municipal de Chapecó
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria NELSON DE ANDRADE
RELATORA: Sabrina Nunes Iocken
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 6 - DAP/CAPE III/DIV6
DECISÃO SINGULAR:GCS/SNI - 1021/2023
Tratam os autos da análise de ato de aposentadoria, o qual foi submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no artigo 59, inciso III, da Constituição Estadual; no artigo 1º, inciso IV, da Lei Complementar n. 202/00; no artigo 1º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas (Resolução n. TC-06/01); e na Resolução n. TC-35/08.
O ato sob exame foi fundamentado no artigo 40, § 1º, I, da CF/88 c/c artigo 6º-A, da EC 41/03, acrescentado pela EC 70/12.
Após ter sido realizada a diligência à Unidade Gestora devido à ausência de documentos necessários para a verificação da legalidade do ato, a Diretoria de Atos de Pessoal (DAP) e o Ministério Público de Contas se manifestaram por ordenar o registro, considerando sanada a inconsistência apontada.
Vindo o processo à apreciação desta Relatora, destaca-se que o ato sob exame está em consonância com os parâmetros constitucionais e legais vigentes. O discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado e os dados pessoais e funcionais do servidor foram discriminados no anexo do Relatório elaborado pela DAP.
Diante do exposto e considerando a manifestação da (DAP) e o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, ambos opinando pelo registro do ato de aposentadoria, depois de analisar os autos, com fundamento nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do artigo 38 do Regimento Interno, bem como no disposto no parágrafo único do artigo 34 da Lei Complementar n. 202/00, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar nº 202/2000, do ato de aposentadoria de Nelson de Andrade, servidor da Prefeitura Municipal de Chapecó, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Externos, nível 1111/0/0, matrícula nº 12642, CPF nº 657.165.589-68, consubstanciado no Ato nº 41.371/2021, de 21/10/2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó – SIMPREVI.
Publique-se.
Florianópolis, 09 de novembro de 2023.
Sabrina Nunes Iocken
Relatora

Florianópolis

PROCESSO Nº:@REC 23/00621724
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Florianópolis
RECORRENTE: Marco Antônio Medeiros Júnior
ASSUNTO: Reexame interposto em face de deliberação exarada no processo @TCE 20/00389079
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 877/2023
Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marco Antônio Medeiros Júnior, ex-Secretário Adjunto de Infraestrutura de Florianópolis, com fundamento no art. 77 da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, contestando o Acórdão nº 241/2023, proferido na Sessão Ordinária de 23/08/2023, nos autos do processo @TCE 20/00389079.
O acórdão recorrido tratou da apreciação da tomada de contas especial, originária da conversão de processo @RLA-20/00389079 - acerca desupostas irregularidades nas obras de pavimentação referentes aos exercícios de 2019/2020, cuja decisão, no tocante ao recorrente, foi deliberada nos seguintes termos:
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 e 113 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000:
1. Julgar irregulares sem imputação de débito, nos termos do art. 18, III, “b”, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, as contas referentes à presente Tomada de Contas Especial, em virtude das seguintes irregularidades:
1.1. Item relativo ao fornecimento de insumo com relevância financeira (Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP), imerso em composição de serviço da camada asfáltica, enquanto deveria constar como item autônomo com BDI diferenciado – ausência

de BDI diferenciado para item de fornecimento de material com relevância financeira e consequente impacto significativo no orçamento global das obras de pavimentação (item 3.1.1 do Relatório do Relator);
1.2. Pagamento de serviços executados sem a adequada técnica – superfaturamento por qualidade, tratado no achado n. 5 do ***Relatório DLC/COSE/Div.2 n. 907/2020*** – irregularidades na massa asfáltica executada na Av. Mauro Ramos, em detrimento da adequada técnica preconizada na norma DNIT ES 031/2006 (execução de concreto asfáltico), com prováveis danos à durabilidade da via – superfaturamento por qualidade (item 3.1.3 do Relatório do Relator).
2. Aplicar aos Responsáveis a seguir nominados, com fundamento no art. 70, II, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c o art. 109, II, da Resolução n. TC-06/2001, as multas abaixo especificadas, fixando-lhes o ***prazo de 30 (trinta) dias*** para comprovarem ao Tribunal o ***recolhimento aos cofres do Município das sanções cominadas***, ou interporem recurso na forma da lei, sem o quê, fica desde logo autorizado o encaminhamento da dívida para cobrança judicial, observado o disposto nos arts. 43, II, e 71 do referido diploma legal:
(...)
2.2. Ao Sr. ***MARCO ANTÔNIO MEDEIROS JÚNIOR***, inscrito no CPF sob o n. 888.984.239-34, ex-Secretário Adjunto de Infraestrutura de Florianópolis, ***multa no valor de R$ 2.985,90*** (dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), em razão da drenagem inadequada, com diversas ruas com acúmulo de água em pontos específicos, somado ao histórico de ineficiência do escoamento que não foi adequadamente tratado pelas contratações, em afronta ao art. 6º, IX, c/c o art. 7º da Lei n. 8.666/93 e aos arts. 66 e 73, I, *'b'*, c/c o art. 76 do mesmo diploma legal (item 3.2.2 do Relatório do Relator);
(...)
5. Dar ciência deste Acórdão aos Responsáveis retronominados e à Prefeitura Municipal de Florianópolis.
Devidamente publicado o acordão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas (DOTC-e) de 06/09/2023 (considerado publicado em 11/09/2023), o recorrente interpôs o presente recurso em data de 19/10/2023.
A Diretoria de Recursos e Revisões elaborou o Relatório DRR nº 473/2023, no qual conclui pela existência dos requisitos de admissibilidade, propondo o conhecimento do presente recurso, com efeito suspensivo ao item 2.2 do acórdão recorrido.
O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do Parecer MPC/DRR/3075/2023, acompanhando na íntegra o entendimento da Diretoria Técnica.
Vindo os autos a este relator, passo ao exame de admissibilidade do presente recurso de reconsideração, nos termos previstos pelo art. 77 da Lei Complementar nº 202/2000, 133, § 1º; art. 136, do Regimento Interno desta Casa e art. 27, da Resolução n. 09/2002.
Inicialmente, verifico que o recorrente atende aos requisitos da legitimidade e interesse processual, vez que é parte interessada no processo originário, nos termos do art. 133, § 1º do Regimento Interno desta Casa.
Verifico, também, que atende ao requisito da singularidade, posto que o recorrente está utilizando a presente via recursal pela primeira vez.
No que tange ao cabimento e adequação, o recurso sob exame é o meio próprio de impugnação ao Acórdão nº 241/2023.
Quanto à tempestividade, restou cumprido o prazo de trinta dias entre a publicação da decisão recorrida (11/09/2023) e a interposição da peça recursal (19/10/2023). Isto porque, o último ato de comunicação da decisão recorrida se deu pela entrega da comunicação ao recorrente (19/09/2023, fls. 2453). Assim, a interposição do recurso é considerada tempestiva.
Nesse sentido, considero cumpridos os pressupostos de admissibilidade recursais, motivo pelo qual conheço o presente recurso de reconsideração, atribuindo-lhe o efeito suspensivo previsto no art. 77 da Lei Complementar Estadual nº 202/2000 sobre o item 2.2 do acórdão recorrido.
Diante do exposto, com fundamento no inciso I do § 1º do artigo 27 da Resolução nº TC 09/2002, decido:
1. Conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marco Antônio Medeiros Júnior, com fundamento no art. 77 da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, suspendendo-se em relação ao recorrente os efeitos do item 2.2 do Acórdão nº 241/2023, proferido na Sessão Ordinária de 23/08/2023, nos autos do processo @TCE 20/00389079.
2. Determinar a devolução dos autos à DRR para análise de mérito;
3. Dar ciência da decisão ao recorrente e à Prefeitura Municipal de Florianópolis.
Florianópolis, data da assinatura digital.
LUIZ ROBERTO HERBST
Conselheiro Relator

PROCESSO Nº: @APE 21/00772397
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF
RESPONSÁVEL: Luís Fabiano de Araújo Giannini
INTERESSADOS: Prefeitura de Florianópolis
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Tania Regina Dos Santos
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 7 - DAP/CAPE III/DIV7
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 729/2023
Trata-se de ato de aposentadoria submetido à apreciação do Tribunal de Contas nos termos da Resolução nº TC-35/2008 e dos arts. 59, III, da Constituição Estadual; 1º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000 e 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas.
A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório nº DAP-6893/2023 (fls. 65/68), sugeriu ordenar o registro do ato de aposentadoria em questão, dada a regularidade deste.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, mediante o Parecer nº MPC/CF/3163/2023 (fl. 69), acompanhou o posicionamento emitido pela DAP.
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando-se o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima mencionados, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra *'b'*, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, do ato de aposentadoria de TÂNIA REGINA DOS SANTOS, servidora da Prefeitura de Florianópolis, ocupante do cargo de Cozinheiro, Classe L, Nível 02, Referência A, matrícula nº 118435, CPF nº 613.573.249-87, consubstanciado no Ato

nº 241/2021, de 23-6-2021, considerado legal conforme análise realizada.**2.** Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF.
Florianópolis, 10 de novembro de 2023.
(assinado digitalmente)
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto
Relator
(art. 86 da LCE nº 202/2000 e Portaria nº TC-832/2023)

PROCESSO Nº: @APE 21/00785103
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF
RESPONSÁVEL: Luís Fabiano de Araújo Giannini
INTERESSADOS: Prefeitura Municipal de Florianópolis
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Walkiria Alves Vieira
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 7 - DAP/CAPE III/DIV7
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 727/2023
Trata-se de ato de aposentadoria submetido à apreciação do Tribunal de Contas nos termos da Resolução nº TC-35/2008 e dos arts. 59, III, da Constituição Estadual; 1º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000 e 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas.
A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório nº DAP-7030/2023 (fls. 102/105), sugeriu ordenar o registro do ato de aposentadoria em questão, dada a regularidade deste.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, mediante o Parecer nº MPC/DRR/3163/2023 (fl. 106), acompanhou o posicionamento emitido pela DAP.
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando-se o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima mencionados, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra *'b',* da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, do ato de aposentadoria de WALKIRIA ALVES VIEIRA, servidora da Prefeitura de Florianópolis, ocupante do cargo de Professor IV, Classe I, Referência 10, matrícula nº 095117, CPF nº 835.955.119-72, consubstanciado no Ato nº 393/2021, de 17-9-2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF.
Florianópolis, 10 de novembro de 2023.
(assinado digitalmente)
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto
Relator
(art. 86 da LCE nº 202/2000 e Portaria nº TC-832/2023)

PROCESSO Nº: @APE 21/00786770
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF
RESPONSÁVEL: Luís Fabiano de Araújo Giannini
INTERESSADOS: Prefeitura Municipal de Florianópolis
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Graziela Lengler Michel
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 7 - DAP/CAPE III/DIV7
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 728/2023
Trata-se de ato de aposentadoria submetido à apreciação do Tribunal de Contas nos termos da Resolução nº TC-35/2008 e dos arts. 59, III, da Constituição Estadual; 1º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000 e 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas.
A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório nº DAP-7027/2023, sugeriu ordenar o registro do ato de aposentadoria em questão, dada a regularidade constatada a partir da análise dos novos documentos acostados, considerando, ainda, os termos de decisão judicial proferida no alto n° 0312235-18.2017.8.24.0023, da Comarca da Capital. (fl. 92/96).
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, mediante o Parecer nº MPC/DRR/3168/2023, acompanhou o posicionamento emitido pela DAP (fl. 97).
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando-se o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima mencionados, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra *'b'*, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, do ato de aposentadoria de GRAZIELA LENGLER MICHEL, servidora da Prefeitura de Florianópolis, ocupante do cargo de Médico, Classe O, Nível 01, Referência Y, matrícula nº 109100, CPF nº 551.545.140-68, consubstanciado no Ato nº 361/2021, de 31-8-2021, considerando a decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos nº 0312235-18.2017.8.24.0023, oriundo da Comarca da Capital.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF.
Florianópolis, 10 de novembro de 2023.
(assinado digitalmente)

Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto
Relator
(art. 86 da LCE nº 202/2000 e Portaria nº TC-832/2023)

PROCESSO Nº: @APE 21/00795923
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF
RESPONSÁVEL: Luís Fabiano de Araújo Giannini
INTERESSADOS: Prefeitura de Florianópolis
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Marisa Vidal Candido Weber
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 7 - DAP/CAPE III/DIV7
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 724/2023
Trata-se de ato de aposentadoria submetido à apreciação do Tribunal de Contas nos termos da Resolução nº TC-35/2008 e dos arts. 59, III, da Constituição Estadual; 1º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000 e 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas.
A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório nº DAP-6983/2023 (fls. 111/114), sugeriu ordenar o registro do ato de aposentadoria em questão, dada a regularidade deste.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, mediante o Parecer nº MPC/DRR/3157/2023 (fl. 115), acompanhou o posicionamento emitido pela DAP.
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando-se o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima mencionados, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra *'b'*, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, do ato de aposentadoria de MARISA VIDAL CANDIDO WEBER, servidora da Prefeitura de Florianópolis, ocupante do cargo de Professor IV, Classe H, Referência 8, matrícula nº 162906, CPF nº 799.902.749-91, consubstanciado no Ato nº 440/2021, de 6-10-2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF.
Florianópolis, 10 de novembro de 2023.
(assinado digitalmente)
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto
Relator
(art. 86 da LCE nº 202/2000 e Portaria nº TC-832/2023)

PROCESSO Nº: @APE 21/00796300
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF
RESPONSÁVEL: Luís Fabiano de Araújo Giannini
INTERESSADOS: Prefeitura Municipal de Florianópolis
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Nilza Gertrudes De Souza
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 7 - DAP/CAPE III/DIV7
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 726/2023
Tratam os autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal de Contas,nos termos em que dispõem os arts. 59, III, da Constituição Estadual, 1º, IV, da Lei Complementar Estadual - LCE n° 202/2000, 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas - Resolução n° TC-6/2001 e a Resolução n° TC-35/2008.
A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório n° DAP-6889/2023 (fls. 47/52), inferiu que o ato se encontra apto a ser registrado, dada sua legalidade.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, mediante o Parecer n° MPC/DRR/3169/2023 (fl. 53), acompanhou o posicionamento emitido pela DAP.
Vieram os autos, na forma regimental, para apreciação.
Verifico que a servidora aposentada ingressou no serviço público na qualidade de contratado em 1°-4-1988, de Telefonista (fl. 21), e, em 2-6-1989, foi enquadrada, no cargo de Telefonista, com efeitos a partir de 1º-6-1988. Em 14-6-1991, o cargo da servidora passou a ser regido pelo Estatuto dos Funcionários Civis da Prefeitura Municipal de Florianópolis, com efeitos a partir de 1º-5-1991 (fl. 24).
Conforme destacado no Relatório Técnico, não se desconhece que, no transcurso desta instrução processual ocorreu o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.306.505/AC, o qual resultou na tese de repercussão geral do Tema 1157, assim ementada:
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30-10-2014).
Embora a questão amolde-se à tese firmada, compartilho das preocupações da área técnica, corroboradas pelo MPC, no sentido de que “as implicações de tal julgamento ainda são desconhecidas, mormente quando confrontadas com os milhares de casos concretos em que poderá incidir”
Sendo assim, no julgamento de aposentadorias de servidores que ingressaram em cargos efetivos, sem concurso público, esta Corte passou a considerar a Decisão liminar do STF proferida na ADI n° 837-4 datada de 23-4-1993, pela qual o Supremo

Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a forma de provimento por acesso e ascensão teve eficácia suspensa com efeitos *ex nunc*, quer dizer, a partir daquele momento.
Além disso, destaco que o princípio da segurança jurídica, implícito na Constituição da República de 1988, deve nortear toda e qualquer medida que vise a expurgar direito até então tido como certo e pacificado por seus destinatários.
Por fim, importante registrar que o Tribunal Pleno tem adotado o entendimento no sentido ordenar o registro de atos de aposentadoria que tratam de situações análogas à presente nestes autos. É o que se extrai das decisões proferidas nos processos @APE 17/00640183, @APE 18/01064498 e @APE 19/00297733.
Em face do exposto e considerando a convergência de entendimento da Diretoria Técnica e do Ministério Público de Contas, pela legalidade do ato apreciado, com suporte no art. 38, §§ 1º e 2º, da Resolução N° TC 6/2001, **decido**:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar nº 202/2000, do ato de aposentadoria de NILZA GERTRUDES DE SOUZA, servidora da Prefeitura Municipal de Florianópolis, ocupante do cargo de Telefonista, Classe L, Nível 01, Referência A, matrícula nº 088110, CPF nº 744.244.169-68, consubstanciado no Ato nº 443/2021, de 6-10-2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF.
Florianópolis, 10 de novembro de 2023.
(assinado digitalmente)
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto
Relator
(art. 86 da LCE nº 202/2000 e Portaria nº TC-832/2023)

PROCESSO Nº: @APE 21/00757673
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF
RESPONSÁVEL: Luís Fabiano de Araújo Giannini
INTERESSADOS: Prefeitura de Florianópolis
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Solange Cardoso Da Costa
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 7 - DAP/CAPE III/DIV7
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 730/2023
Trata-se de ato de aposentadoria submetido à apreciação do Tribunal de Contas nos termos da Resolução nº TC-35/2008 e dos arts. 59, III, da Constituição Estadual; 1º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000 e 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas.
A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório nº DAP-7088/2023 (fls. 76/79), sugeriu ordenar o registro do ato de aposentadoria em questão, dada a regularidade deste.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, mediante o Parecer nº MPC/CF/3164/2023 (fl. 80), acompanhou o posicionamento emitido pela DAP.
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando-se o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima mencionados, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra *'b'*, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, do ato de aposentadoria de SOLANGE CARDOSO DA COSTA, servidora da Prefeitura de Florianópolis, ocupante do cargo de Atendente de Turismo, Classe N, Nível 01, Referência A, matrícula nº 123234, CPF nº 446.630.309-63, consubstanciado no Ato nº 250/2021, de 28-6-2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF.
Florianópolis, 10 de novembro de 2023.
(assinado digitalmente)
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto
Relator
(art. 86 da LCE nº 202/2000 e Portaria nº TC-832/2023)

PROCESSO Nº: @APE 21/00761948
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF
RESPONSÁVEL: Luís Fabiano de Araújo Giannini
INTERESSADOS: Prefeitura de Florianópolis
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Rosilda Eugenia De Souza Nascimento
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 7 - DAP/CAPE III/DIV7
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 732/2023
Trata-se de ato de aposentadoria submetido à apreciação do Tribunal de Contas nos termos da Resolução nº TC-35/2008 e dos arts. 59, III, da Constituição Estadual; 1º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000 e 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas.
A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório nº DAP-7089/2023 (fls. 68/71), sugeriu ordenar o registro do ato de aposentadoria em questão, dada a regularidade deste.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, mediante o Parecer nº MPC/DRR/3173/2023 (fl. 72), acompanhou o posicionamento emitido pela DAP.
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.

Considerando-se o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima mencionados, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra *'b'*, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, do ato de aposentadoria de ROSILDA EUGENIA DE SOUZA NASCIMENTO, servidora da Prefeitura de Florianópolis, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, Classe L, Nível 02, Referência J, matrícula nº 105660, CPF nº 671.675.359-15, consubstanciado no Ato nº 252/2021, de 29-6-2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF.
Florianópolis, 10 de novembro de 2023.
(assinado digitalmente)
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto
Relator
(art. 86 da LCE nº 202/2000 e Portaria nº TC-832/2023)

Fraiburgo

PROCESSO N.: @PAP 23/80108212
UNIDADE GESTORA: Consórcio Interfederativo Santa Catarina (CINCATARINA)
RESPONSÁVEL: Wilson Ribeiro Cardoso Júnior
INTERESSADOS: Bellenzier Pneus Ltda., Consórcio Interfederativo Santa Catarina (CINCATARINA), Edite Terezinha Moretto Bombassaro, Herlon Ricardo Sato, Milano Comércio de Pneumaticos Ltda. (Milano Pneus)
ASSUNTO: Supostas irregularidades inerentes ao Pregão Eletrônico 0055/2023 - Aquisição de pneus e correlatos
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 5 - DLC/CAJU I/DIV5
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 1018/2023
Trata-se de Procedimento Apuratório Preliminar, decorrente de representação formulada pela empresa Milano Comércio de Pneumáticos Ltda., em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico n. 55/2023, promovido pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina (CINCATARINA), objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado, de pneus e correlatos para uso dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados ao Consórcio CINCATARINA, com valor homologado de R$232.969.783,73.
Consta do preâmbulo do Edital que a licitação será na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, por meio de sistema de registro de preços, observadas as disposições previstas nas Resoluções do CINCATARINA n. 5/2015, n. 103/2022, n. 104/2022, n. 105/2022, n. 186/2022, n. 209/2022, n. 214/2022 e n. 216/2022, bem como na Lei (federal) n. 14.133/2021.
Em síntese (fls. 10-18), a representante aduz que se enquadra como empresa de pequeno porte e que seus lances para desempate nos itens 73, 95, 126, 144 e 145 do Edital foram sumariamente desclassificados, sem maiores explicações do pregoeiro e sem oposição de recursos pelos concorrentes.
Alega que no Edital não se especificou os valores totais de referência de cada item, impedindo que os participantes estivessem preparados para saber quais itens não teriam direito a lances de desempate por microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP), visto que os valores totais só foram conhecidos ao final do pregão.
Ademais, argumenta que o Edital não trouxe previsão de reserva de 25% de cada item às microempresas e empresas de pequeno porte, o que contraria o inciso III do art. 48 da Lei Complementar (federal) n. 123/2006.
Com a representação escrita, também foram juntados os seguintes documentos: a) Contrato Social (fls. 3-6); b) Documento oficial com foto da sócia-administradora (fl. 7); c) CNPJ da pessoa jurídica (fl. 9); d) Recurso Administrativo (fls. 19-89); e) Termo de Homologação (fls. 90-115); f) Relatório e julgamento (fls. 116-138); g) Decisão Administrativa (fl. 139-140); h) Edital do Pregão Eletrônico n. 55/23 (fls. 142-172); i) Termo de Referência (fls.173-285); j) Prints da Ata do Pregão (fls. 286-295).
A Diretoria de Licitações e Contratações (DLC), após analisar a documentação constante dos autos, emitiu o Relatório n. 968/2023, sugerindo os seguintes encaminhamentos:
3.1. CONSIDERAR ATENDIDOS os critérios de seletividade estabelecidos na Portaria N.TC-156/2021.
3.2. CONVERTER EM REPRESENTAÇÃO o presente Procedimento Apuratório Preliminar, protocolado pela empresa MILANO Comércio de Pneumáticos Ltda., comunicando supostas irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico n. 055/2023, realizado pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina - Cincatarina.
3.3. CONHECER A REPRESENTAÇÃO apresentada pela empresa MILANO Comércio de Pneumáticos Ltda., com fundamento no §4º do art. 170 da Lei
Federal nº 14.133/21, contra o Edital de Pregão Eletrônico nº 055/2023, realizado pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina - Cincatarina, objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de pneus e correlatos para uso dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados ao Consórcio, com valor homologado de R$232.969.783,73, e **NO MÉRITO, CONSIDERÁ-LA IMPROCEDENTE**, no tocante aos seguinte fatos:
3.3.1. Os itens 73, 95, 126, 144 e 145, tem valores estimados superiores
a receita bruta máxima para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, não sendo aplicado as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme prescreve o artigo 4º, §1º, I da Lei Federal n. 14.133/2021 (item 2.4.1 do presente Relatório); e
3.3.2. O não estabelecimento pela Unidade da reserva da cota de até 25% (vinte e cinco por cento) dos itens para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, fundamenta-se no inciso I do §1º do artigo 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no artigo 49, III da Lei Complementar nº 123/2006 (item 2.4.2 do presente Relatório).
3.4. NÃO CONCEDER A MEDIDA DE CAUTELAR de suspensão apenas para os itens 126 e 144 do Pregão Eletrônico nº 055/2023 promovido Edital de Pregão Eletrônico nº 055/2023, realizado pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina – Cincatarina, por não estar presente os requisitos para sua concessão ou por estar presente o periculum in mora reverso (item 2.5 do presente Relatório).
3.5. DETERMINAR O ARQUIVAMENTO dos autos.

3.6. DAR CIÊNCIA à autora, à Unidade Gestora e ao responsável pelo Controle Interno da Unidade Gestora
Em sequência, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Passa-se à análise e deliberação.
A Resolução TC n. 165/2020 instituiu o procedimento de seletividade, o qual se destina a priorizar as ações de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) que estejam alinhadas ao Planejamento Estratégico, às Diretrizes de Atuação do Controle Externo, e aos recursos disponíveis.
Segundo art. 6° da Resolução são condições prévias para a análise da seletividade: (i) competência do TCE/SC para apreciar a matéria; (ii) referência a um objeto determinado e a uma situação-problema específica; e (iii) existência de elementos de convicção razoáveis quanto à presença de possíveis irregularidades para o início da atividade fiscalizatória.
No caso em tela, segundo apurado pela área técnica, as condições prévias para o exame da seletividade foram atendidas, porquanto a matéria em discussão é de competência desta Corte de Contas, havendo referência a um objeto determinado e elementos de convicção razoáveis quanto à presença de possíveis irregularidades.
Assim, restou cumprido o disposto no artigo 6º da Resolução TC n. 165/2020.
Já no tocante ao exame da seletividade, observa-se que os critérios e pesos estão estabelecidos na Portaria TC n. 156/2021.
Dispõe o art. 2º da citada Portaria que "o procedimento de análise de seletividade para tratamento de denúncias e representação e de outras demandas de fiscalização será realizado em duas etapas", quais sejam:
I – apuração do índice RROMa – Relevância, Risco, Oportunidade e Materialidade; e
II – Aplicação da Matriz GUT – Gravidade, Urgência e Tendência.
O índice RROMa será calculado por meio da soma da pontuação atribuída aos indicadores de Relevância, Risco, Oportunidade e Materialidade, devendo atingir no mínimo 50 pontos percentuais (art. 4º c/c art. 5º da Portaria TC n. 156/2021). Atingida essa pontuação, o procedimento deve ser submetido à matriz GUT, conforme os critérios de Gravidade, Urgência e Tendência. Nessa etapa, deve ser realizada a multiplicação dos pontos atribuídos a cada critério, devendo alcançar a pontuação mínima de 48 pontos para ser considerado apto sob à ótica da seletividade (art. 6º c/c art. 7º da Portaria TC n.156/2021).
Nos termos da análise realizada pelo corpo técnico, o presente procedimento **atingiu 48,10 pontos no índice RROMa**, não qualificando-se, dessa maneira, para a próxima etapa de seletividade, pois atingiu pontuação inferior ao mínimo de 50 pontos.
Diante dessas circunstâncias, o procedimento deveria ser arquivado, na forma do § 1º do art. 9º da Resolução TC n. 165/2020.
Entretanto, a Área Tecnica sugeriu a superação deste critério "em face do valor homologado de R$232.969.783,73 e da quantidade de Unidades envolvidas (212, fls. 223/256), além do tema trazido pela autora, quanto a aplicação da LC n. 123/2006 e da nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021)" (fl. 942), com fundamento no art. 6º do mesmo diploma.
Na esteira do entendimento da DLC, compreendo que o caso comporta atuação do controle externo, notadamente porque o exame de seletividade tem por escopo a priorização de esforços nas ações de maior impacto em termos sociais, financeiros e orçamentários, o que se verifica no presente caso, tendo em vista, como já citado pela Área Técnica, o expressivo valor da licitação em apreço, assim como a quantidade de Unidades Gestoras que integram a Ata de Registro de Preços.
Portanto, com fulcro nas considerações supra, acredito que a situação merece ser examinada, na forma do art. 9º, § 2º, da Resolução TC n. 0165/2020.
No mais, ressalta-se que, **na matriz GUT, o procedimento atingiu 50 pontos**, acima da pontuação mínima de 48 pontos, preenchendo, portanto, o critério da seletividade.
Diante disso, coaduno com o encaminhamento proposto pela área técnica e converto o presente procedimento em Representação.
Prosseguindo no exame de admissibilidade da Representação, o art. 24 da Instrução Normativa TC n. 21/2015 dispõe o seguinte:
Art. 24. A representação prevista nesta Instrução Normativa deverá referir-se à licitação, contrato ou instrumento congênere do qual seja parte entidade ou órgão sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas, ser redigida em linguagem clara e objetiva, estar acompanhada de indício de prova de irregularidade e conter o nome legível do representante, sua qualificação, endereço e assinatura.
§1º A representação deve estar acompanhada de cópia de documento de identificação do representante, nos seguintes termos:
I – se pessoa física, documento oficial com foto;
II – se pessoa jurídica, número de CNPJ, seu respectivo comprovante de inscrição e atos constitutivos, documentos hábeis a demonstrar os poderes de representação e documento oficial com foto de seu representante.
Consoante destacado pela DLC, todos os requisitos previstos na Instrução Normativa mencionada foram atendidos, o que possibilita a apreciação da presente representação por esta Corte de Contas.
Assim, observado o atendimento das condições prévias, bem como cumpridos os critérios de seletividade e os pressupostos de admissibilidade para o processamento da Representação, impende examinar, em sede sumária, própria desta fase embrionária de tramitação da demanda, o requerimento de tutela cautelar formulado pela Representante.
Pois bem.
A medida cautelar está respaldada no poder geral de cautela ínsito à atuação dos Tribunais de Contas, garantindo a efetividade das ações de controle externo. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a medida está disciplinada pelo art. 114-A da Resolução TC n. 06/2001 (Regimento Interno).
Prevê o dispositivo citado que os requisitos exigidos para a concessão da tutela cautelar são a existência de um direito provável a ser protegido pela tutela cautelar, o *fumus boni iuris,* e o *periculum in mora*, traduzido na situação de perigo da demora pela manutenção da questão supostamente ilegal.
Quanto ao *fumus boni iuris*, a DLC procedeu à análise preliminar do edital e constatou, em juízo perfunctório, a inexistência das irregularidades apontadas pelas Representante.
Em relação à primeira irregularidade, o Corpo Instrutivo entendeu que os itens 73, 95, 126, 144 e 145 do Edital, têm valores estimados superiores à receita bruta máxima para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, não sendo aplicado as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar (federal) n. 123/2006, conforme prescreve o artigo 4º, § 1º, I da Lei Federal n. 14.133/2021.
Outrossim, no tocante à segunda irregularidade, a DLC também conclui que não assiste razão à autora do procedimento em face do não estabelecimento pela Unidade licitante da reserva da cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do item para a contratação de microempresas e de empresas de pequeno porte, diante do contido no art. 49, inciso III, da Lei Complementar n. 123/2006 e no inciso I do § 1º do art. 4º, da Lei (federal) n. 14.133/2021.
Examinando os autos, coaduno com o entendimento da Área Técnica.

O art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal dispõe sobre a necessidade de assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes nos processos de licitações públicas.
A fim de garantir a isonomia material de condições a todos os licitantes, a Lei Complementar (federal) n. 123/2006 (Lei do Simples Nacional), ao instituir o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabeleceu, dentre outras disposições, tratamentos privilegiados às microempresas e as empresas de pequeno porte nas contratações públicas.
Uma das vantagens conferidas às microempresas e empresas de pequeno porte está estabelecida no art. 44 do mencionado ato normativo que, basicamente, estipula "empate ficto", possibilitando preferência de contratação a estas empresas caso suas propostas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando a modalidade licitatória for o pregão. *In verbis*:
Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
Todavia, com o advento da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei federal n. 14.133/2021), que rege o procedimento licitatório em análise, apesar de ter sido reforçada a necessidade de aplicação da LC n. 123/2006, surgiu limitação ao referido benefício, o qual somente será aplicado se o valor do item (no caso de aquisição de bens e serviços em geral) ou da licitação (no caso de contratação de obras e serviços de engenharia) não exceder a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, que atualmente equivale a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
É o que se extrai da leitura combinada do art. 3º, II, da LC n. 123/2006 e do art. 4º da Lei n. 14.133/2021:
LC n. 123/2006:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
[...]
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
Lei federal n. 14.133/2021:
Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:
I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.
§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo.
Em suma, portanto, caso o bem ou serviço licitado possua valor estimado superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) ou, ainda, caso as obras e serviços de engenharia também sejam superiores ao mencionado montante, não incidirão os benefícios previstos na Lei Complementar para as microempresas ou empresas de pequeno porte.
Importante salientar que a Lei Federal n. 14.133/2021, no inciso I do § 1º do art. 4º, adota como critério, o valor estimado da contratação, e, quando a licitação é dividida em itens ou lotes, o valor total estimado desses, não devendo ser considerado o valor unitário, tampouco o valor homologado.
Fixados estes parâmetros, cabe destacar que não se vislumbra a alegada irregularidade questionada pela representante quanto à desclassificação de seus lances nos itens 73, 95, 126, 144 e 145 do Edital.
Os itens em questão foram os seguintes:
Quadro 1: Itens do Pregão Eletrônico n. 55/2023, lançado pelo CINCATARINA

Item	Qde.	Valor de referência (R$)	Valor total (R$)	Valor unitário (R$)	Total valor (R$)	Vencedora
73	3754	1.712,90	6.430.226,60	1.380,19	5.181.233,26	Fredi
95	3299	3.170,00	10.457.830,00	1.624,71	5.359.918,29	Fredi
126	0356	17.396,96	6.193.317,76	14.700,00	5.233.200,00	Bellenzier
144	1584	3.455,15	5.472.957,60	2.475,98	3.921.952,32	Fredi
145	2182	3.299,16	7.198.767,12	2.456,98	5.361.130,36	Fredi

(FONTE: informações extraídas pela DLC, conforme Termo de Homologação de fls. 90-115).
Como se vê do quadro acima, os valores totais estimados para os mencionados itens variam entre R$ 5.472.957,60 a R$ 10.457.830,00, de modo que inviável a aplicação dos benefícios da Lei do Simples Nacional na licitação em exame, pois os valores estimados para contratação extrapolam o valor anual de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Vale mencionar que, ao contrário do que foi sustentado pela representante, constou no Anexo IX do edital as quantidades e o valor de referência de cada item (a partir das fls. 257). No próprio Termo de Referência, Anexo I do Edital (fls. 208-212), havia a informação sobre a não aplicação dos benefícios da LC n. 123/2006, razão pela qual não prospera a tese acerca do desconhecimento dos participantes quanto aos itens que teriam ou não direito a lances de desempate.
Outrossim, não há irregularidade na suposta desclassificação "sem maiores explicações" da empresa e sem registro de interposição de recurso pelos recorrentes. Com efeito, incumbe ao Pregoeiro revogar ou anular seus próprios atos quando verificada ilegalidade. Desse modo, entende-se que agiu com acerto o Pregoeiro, tendo em vista que, conforme justificativa apresentada pelo agente, foi efetuada a revisão dos itens licitados após ter sido verificado que o sistema oportunizou equivocadamente o lance das ME ou EPP, como segue:
Encerrada a fase de disputa, verificou-se que algumas empresas enquadradas como ME/EPP ofertaram lances de desempate para determinados itens. Sabe-se que a LC nº 123/2006 previu uma série de benefícios para que micro e pequenas empresas participassem de processos licitatórios com maior igualdade diante dos demais fornecedores.
Nessa toada, um dos benefícios é o chamado empate ficto, o qual permite às ME/EPP's a possibilidade de ofertar lance quando o valor ofertado estiver até 5% (cinco) por cento acima do lance vencedora. Ocorre que, a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos manteve a aplicação dos benefícios previstos na LC nº 123/2006, porém, trouxe uma limitação quanto a concessão desses benefícios, conforme se extrai do § 1º do art. 4º:
[...]
Pelo cenário atual tem-se que a ME ou EPP poderá participar de procedimento licitatório, porém, quando o valor do item ultrapassar o
limite, previsto no II, do art. 3º3, está não poderá usufruir dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006.
Assim, uma vez constatado que houve empresas enquadradas como ME/EPP e que estas fizeram uso indevido do benefício previsto na LC nº 123/2006, em contradição com a norma prevista no art. 4º da NLLC, a revisão do lance de desempate referente aos itens 73, 95, 126, 144 e 145 com a sua desconsideração é medida que se impõe. (fls. 944-945).
Por fim, também não se verifica irregularidade quanto ao não estabelecimento pela Unidade licitante da reserva da cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do item para a contratação de microempresas e de empresas de pequeno porte.
O referido benefício encontra previsão no art. 47 combinado com inciso III do art. 48 da Lei do Simples Nacional:
Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Vide Lei nº 14.133, de 2021
Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:
[...]
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
A reserva de cota de 25% do objeto, entretanto, pode deixar de ser aplicada se não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado:
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:
[...]
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
Nesse contexto, não se pode ignorar que, no presente caso, examina-se procedimento licitatório deflagrado por um consórcio, que tem por objetivo promover iniciativas de integração entre diversos entes, oferecendo soluções de interesse comum que garantam economia de recursos públicos. E, como destacado pela Área Técnica, uma das formas de atingir este objetivo é a realização de aquisições de bens em grandes quantidades, a fim de gerar possível proveito financeiro pela economia de escala. Esse foi justamente o argumento trazido pela Unidade, que defendeu a inaplicação da regra "em razão da redução de escala e consequente perda de economicidade, desvirtuando-se, inclusive, a própria razão para a realização de licitações compartilhadas pelo CINCATARINA." (fls. 211).
Assim, como justificado pela Unidade Gestora e ratificado pela DLC, pode-se vislumbrar possível desvantagem à administração pública caso aplicada a reserva de cota do objeto licitado, o que afasta sua incidência, consoante estabelecido pelo inciso III do art. 49 da LC n. 123/2006.
Logo, estando ausente a probabilidade do direito quanto às irregularidades apontadas pela Representante, há de ser indeferido o pleito cautelar.
No mais, tendo em vista que a Diretoria Técnica se manifestou conclusivamente por meio do Relatório DLC n. 968/2023, o feito deve ser encaminhado ao Ministério Público de Contas para manifestação, nos termos do art. 108, inciso II, da Lei Complementar n. 202/2000.
Diante do exposto, **DECIDO**:
1. CONSIDERAR ATENDIDOS os critérios de seletividade estabelecidos na Portaria N.TC-156/2021.
2. CONVERTER EM REPRESENTAÇÃO o presente Procedimento Apuratório Preliminar, protocolado pela empresa Milano Comércio de Pneumáticos Ltda., comunicando supostas irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico n. 55/2023, realizado pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina (CINCATARINA).
3. CONHECER A REPRESENTAÇÃO formulada pela empresa Milano Comércio de Pneumáticos Ltda., com fundamento no § 4º do art. 170 da Lei Federal n. 14.133/2021, contra o Edital de Pregão Eletrônico n. 55/2023, realizado pelo CINCATARINA, objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de pneus e correlatos para uso dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados ao Consórcio, com valor homologado de R$232.969.783,73.
4. INDEFERIR A MEDIDA DE CAUTELAR de suspensão do Pregão Eletrônico n. 55/2023, promovido pela CINCATARINA, ante o não atendimento dos requisitos para sua concessão;

5. DETERMINAR a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para manifestação, conforme o art. 108, inciso II, da Lei Complementar n. 202/2000.
6. DAR CIÊNCIA à autora, à Unidade Gestora e ao responsável pelo Controle Interno da Unidade Gestora.
À Secretaria Geral para providências, inclusive quanto ao cumprimento do disposto no art. 114-A, § 1º, do Regimento Interno.
Publique-se.
Gabinete, data da assinatura digital.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

Içara

PROCESSO Nº: @PPA 21/00703239
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Içara - IÇARAPREV
RESPONSÁVEL: Dalvania Pereira Cardoso
INTERESSADOS: Prefeitura de Içara
ASSUNTO: Registro do Ato de Pensão de Maria Neves Agostinho
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 6 - DAP/CAPE III/DIV6
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 619/2023
Trata-se de ato de pensão submetido à apreciação do Tribunal de Contas nos termos da Resolução nº TC-35/2008 e dos arts. 59, III, da Constituição Estadual; 1º, IV, da Lei Complementar Estadual n° 202/2000 e 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas.
A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório nº DAP-5810/2023 (fls. 44/48), sugeriu ordenar o registro do ato em questão, dada a sua regularidade. Outrossim, obtemperou recomendação à Unidade Gestora para que, ao identificar indícios de acúmulo de benefícios do art. 24, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, emita ofício de comunicação ao outro regime de previdência, para adoção de providências que entender cabíveis.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, mediante Parecer n° MPC/CF/2830/2023 (fl. 49), acompanhou o posicionamento emitido pela DAP.
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando-se o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima mencionados, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra *'b'*, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, do ato de concessão de pensão por morte à MARIA NEVES AGOSTINHO, em decorrência do óbito de MARIO AGOSTINHO, servidor ativo, no cargo de MOTORISTA, da Prefeitura de Içara, matrícula nº 94, CPF nº 288.727.709-04, consubstanciado no Ato nº 203/2021, de 10-9-2021, com vigência a partir de 28-7-2021, considerado legal conforme análise realizada.
2. Recomendar ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Içara – IÇARAPREV que ao identificar indícios de acúmulo de benefícios do art. 24, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, emita ofício de comunicação ao outro regime de previdência, para adoção das eventuais providências que entender cabíveis.
3. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Içara - IÇARAPREV.
Florianópolis, 11 de outubro de 2023.
(assinado digitalmente)
ADERSON FLORES
Conselheiro Relator

Jaborá

Processo n.: @PCP 23/00138306
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsável: Clevson Rodrigo Freitas
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jaborá
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 92/2023
O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
1. EMITE PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara de Vereadores a ***APROVAÇÃO*** das contas prestadas pelo Prefeito Municipal de Jaborá referentes ao exercício de 2022.
2. Recomenda ao Chefe do Poder Executivo que:
2.1. adote providências para prevenção e correção das seguintes restrições consignadas no ***Relatório DGO n. 243/2023***:
2.1.1. Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal, em descumprimento ao estabelecido no art. 48-A, II, da Lei Complementar n. 101/2000, alterada pela Lei Complementar n. 131/2009; e
2.1.2. Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao art. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c o art. 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015;
2.2. após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. Recomenda ao Governo Municipal que:
3.1. sejam adotadas providências tendentes a garantir o alcance da meta estabelecida para o atendimento em creche, observado o disposto no Plano Municipal de Educação e na parte final da Meta 1 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE);
3.2. seja garantido o atendimento na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, em cumprimento ao art. 208, IV, da Constituição e à parte inicial da Meta 1 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE); e
3.3. adote as medidas necessárias para cumprimento das Metas do Saneamento Básico, diante do que dispõe o art. 11-B da Lei n. 11.445/2007, incluído pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei n. 14.026/2020).
4. Determina a ciência do inteiro teor deste processo à Câmara de Vereadores de Jaborá, para os fins do disposto no art. 113, § 3°, da Constituição Estadual, solicitando-lhe que comunique ao Tribunal de Contas o resultado do julgamento das contas, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato, acompanhado da ata da sessão de julgamento.
5. Determina a ciência deste Parecer Prévio, do Relatório e Voto do Relator e do ***Relatório DGO n. 243/2023*** que o fundamentam, bem como do ***Parecer MPC/CF n. 2745/2023***:
5.1. ao Chefe do Poder Executivo municipal de Jaborá;
5.2. ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno daquele Poder; e
5.3. ao Conselho Municipal de Educação de Jaborá, para fins de análise dos seguintes pontos: ***a)*** cumprimento dos limites atinentes ao ensino e ao FUNDEB; ***b)*** pareceres do Conselho do FUNDEB e da Alimentação Escolar; e ***c)*** monitoramento das Metas 1, 2 e 7 do Plano Nacional de Educação.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente (art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
ADERSON FLORES
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Joaçaba

PROCESSO Nº:@PPA 22/00592331
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba - IMPRES
RESPONSÁVEL: Ivone Zanatta
INTERESSADOS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba (IMPRES), Prefeitura Municipal de Joaçaba
ASSUNTO: Registro do Ato de Pensão e Auxílio Especial VALDEVINO BARBOSA DE LIMA
RELATORA: Sabrina Nunes Iocken
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 6 - DAP/CAPE III/DIV6
DECISÃO SINGULAR:GCS/SNI - 937/2023
Tratam os autos da análise de ato de pensão, o qual foi submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no artigo 59, inciso III, da Constituição Estadual; no artigo 1º, inciso IV, da Lei Complementar n. 202/00; no artigo 1º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas (Resolução n. TC-06/01); e na Resolução n. TC-35/08.
O ato sob exame foi fundamentado no artigo 46 e seguintes da Lei Complementar n. 436/2021
A Diretoria de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato e dos documentos e, por meio do Relatório Técnico n. 5147/2023, concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o registro do ato de pensão.
O Ministério Público de Contas (MPC), no Parecer n. 2827/2023, de lavra da Procuradora Dra. Cibelly Farias, acompanhou o posicionamento do Corpo Instrutivo.
Vindo o processo à apreciação desta Relatora, destaco que o ato sob exame está em consonância com os parâmetros constitucionais e legais vigentes. O discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado e os dados pessoais e funcionais da servidora foram discriminados no anexo do Relatório elaborado pela DAP.
Diante do exposto e considerando a manifestação da (DAP) e o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, ambos opinando pelo registro do ato de pensão, depois de analisar os autos, com fundamento nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do artigo 38 do Regimento Interno, bem como no disposto no parágrafo único do artigo 34 da Lei Complementar n. 202/00, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar nº 202/2000, do ato de concessão de pensão por morte a VALDEVINO BARBOSA DE LIMA, em decorrência do óbito de NOELI MADALENA MARINS, servidora inativa, no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Joaçaba, matrícula nº 2.526, CPF nº 649.911.309-30, consubstanciado no Ato nº 352/2022, de 15/09/2022, com vigência a partir de 18/08/2022, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba – IMPRES.
Publique-se.
Florianópolis, 11 de outubro de 2023.
Sabrina Nunes Iocken
Relatora

Joinville

PROCESSO Nº:@APE 19/00677218
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE
RESPONSÁVEL: Udo Döhler, Sergio Luiz Miers
INTERESSADOS: Guilherme Machado Casali, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville (IPREVILLE), Prefeitura Municipal de Joinville
ASSUNTO: Ato de Aposentadoria de Marilucia de Lourdes Santana Heerdt
RELATORA: Sabrina Nunes Iocken
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 6 - DAP/CAPE III/DIV6
DECISÃO SINGULAR:GCS/SNI - 930/2023
Tratam os autos da análise de ato de aposentadoria, o qual foi submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no artigo 59, inciso III, da Constituição Estadual; no artigo 1º, inciso IV, da Lei Complementar n. 202/00; no artigo 1º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas (Resolução n. TC-06/01); e na Resolução n. TC-35/08.
O ato sob exame foi fundamentado no artigo 40, § 1º, I, da CF/88 c/c artigo 1º da EC 70/12.
Após ter sido realizada a audiência do Responsável e fixado prazo para a adoção das providências necessárias com vistas à regularização do ato de concessão de aposentadoria, a Diretoria de Atos de Pessoal (DAP) e o Ministério Público de Contas se manifestaram por ordenar o registro do ato sob exame, considerando sanada a restrição anteriormente apontada.
Vindo o processo à apreciação desta Relatora, destaca-se que o ato sob exame está em consonância com os parâmetros constitucionais e legais vigentes. O discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado e os dados pessoais e funcionais da servidora foram especificados no anexo do Relatório elaborado pela DAP..
Diante do exposto e considerando a manifestação da (DAP) e o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, ambos opinando pelo registro do ato de aposentadoria, depois de analisar os autos, com fundamento nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do artigo 38 do Regimento Interno, bem como no disposto no parágrafo único do artigo 34 da Lei Complementar n. 202/00, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, do ato de aposentadoria de Marilucia de Lourdes Santana Heerdt, servidora da Prefeitura Municipal de Joinville, ocupante do cargo de Orientador Educacional, nível PG-C 8, matrícula n. 24.123, CPF n. 629.700.899-04, consubstanciado no Ato n. 34.528/2019, de 31/05/2019, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE.
Publique-se.
Florianópolis, 11 de outubro de 2023.
Sabrina Nunes Iocken
Relatora

Jupiá

Processo n.: @PCP 23/00122485
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsáveis: Valdelírio Locatelli da Cruz
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jupiá
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 86/2023
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório Técnico e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
1. EMITE PARECER recomendando à Egrégia Câmara Municipal de Jupiá a ***APROVAÇÃO*** das contas anuais do exercício de 2022 prestadas pelo Prefeito daquele Município.
2. Recomenda ao Chefe do Poder Executivo de Jupiá que adote providências para prevenção e correção das seguintes restrições consignadas no ***Relatório DGO n. 66/2023*** e no Relatório do Relator:
2.1. Divergência, no valor de R$ 0,05, entre as Transferências Financeiras Recebidas (R$ 5.538.667,33) e as Transferências Financeiras Concedidas (R$ 5.538.667,28), evidenciadas no Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei n. 4.320/64, caracterizando afronta ao art. 85 da referida Lei (item 3.1 do Relatório DGO);
2.2. Aplicação parcial no valor de R$ 24.628,10, no primeiro quadrimestre de 2022, referente aos recursos do FUNDEB remanescentes do exercício anterior no valor de R$ 27.885,25, mediante a abertura de crédito adicional, em descumprimento ao estabelecido no §3º do art. 25 da Lei n. 14.113/2020 (item 5.2.2 do Relatório DGO);
2.3. Registro indevido de Passivo Financeiro (Atributo F) com saldo devedor em Depósitos e outras Obrigações na FR 19 (R$ 482,56), em afronta ao previsto nos arts. 85 da Lei n. 4.320/64 e 8º, parágrafo único, e 50, I da LRF (Apêndice - Cálculo detalhado do Resultado Financeiro por Especificações de Fonte de Recursos);
2.4. Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao art. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c o art. 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015;
2.5. Ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, tendo em vista a falta de assinatura pelos membros do órgão colegiado, em desatendimento ao disposto nos arts. 30, IV, da Lei n. 14.113/2020 e 7º, III, da Instrução Normativa n. TC-20/2015.
3. Recomenda ao Chefe do Poder Executivo de Jupiá que adote as medidas de ajuste fiscal para que a relação entre despesas correntes e receitas correntes observe o percentual máximo de 95%, em conformidade com o art. 167-A da Constituição Federal.
4. Recomenda ao Governo Municipal de Jupiá que:

4.1. sejam adotadas providências tendentes a garantir o alcance da meta estabelecida para o atendimento em creche, observado o disposto no Plano Municipal de Educação e na parte final da Meta 1 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE);
4.2. adote as medidas necessárias para cumprimento das Metas do Saneamento Básico, diante do que dispõe o art. 11-B da Lei n. 11.445/2007, incluído pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei n. 14.026/2020).
5. Recomenda ao Poder Executivo de Jupiá que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
6. Determina a ciência do inteiro teor deste processo à Câmara de Vereadores de Jupiá, para os fins do disposto no art. 113, § 3°, da Constituição Estadual, solicitando-lhe que comunique ao Tribunal de Contas o resultado do julgamento das contas, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato, acompanhado da ata da sessão de julgamento.
7. Determina a ciência deste Parecer Prévio, do Relatório e Voto do Relator e do***Relatório DGO n. 66/2023***que o fundamentam, bem como do ***Parecer MPC/CF n. 2130/2023***:
7.1.ao Chefe do Poder Executivo municipal de Jupiá;
7.2. ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno daquele Poder;
7.3.ao Conselho Municipal de Educação de Jupiá, para análise dos seguintes pontos: ***a)*** cumprimento dos limites atinentes ao ensino e ao FUNDEB; ***b)*** pareceres do Conselho do FUNDEB e da Alimentação Escolar; e ***c)*** monitoramento das Metas 1, 2 e 7 do Plano Nacional de Educação.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LC n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LC n. 202/2000)
ADERSON FLORES
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Maravilha

Processo n.: @PCP 23/00165370
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsável: Sandro Donati
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Maravilha
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 79/2023
O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
I - Considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas anuais prestadas pelo Prefeito Municipal;
II - Considerando que ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;
III - Considerando que as Contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos arts. 113, § 1º, e 59, I, da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar n. 101/2000;
IV - Considerando que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2022;
V - Considerando que o Parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;
VI - Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o art. 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pelo Prefeito;
VII - Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo;
VIII - Considerando que a análise técnica e o Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o Prefeito quando ordenador de despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos Poderes e órgãos do Município, bem como aqueles que derem causa a perda,

extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os artigos 58, parágrafo único, 59, II, e 113 da Constituição Estadual;
IX – Considerando o ***Relatório DGO n. 235/2023***, da Diretoria de Contas de Governo;
X - Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante o ***Parecer MPC/CF n. 2733/2023***; aqui para digitar texto.
1. EMITE PARECER recomendando à Câmara Municipal de Maravilha a ***APROVAÇÃO*** das contas anuais do exercício de 2022 prestadas pelo Sr. Sandro Donati, Prefeito Municipal de Maravilha naquele exercício, com as seguintes ressalvas e recomendações:
1.1. *Ressalvas*:
1.1.1. Reiterado atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao art. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c o art. 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015;
1.1.2. Injustificada continuidade no descumprimento do art. 48-A da Lei Complementar n. 101/2000, alterada pela Lei Complementar n. 131/2009, no que se refere à disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal, ante a ausência de informações sobre o lançamento de tributos de competência municipal; e
1.1.3. Relatório do órgão central do sistema de controle interno não aborda as providências adotadas pelo Poder Público municipal em relação às ressalvas e recomendações do Tribunal de Contas emitidas nos pareceres prévios dos três exercícios anteriores, em descumprimento às exigências da Instrução Normativa n. TC-20/2015.
1.2. *Recomendações*:
1.2.1. Adote providências efetivas para a completa adequação do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno às exigências da Instrução Normativa n. TC-20/2015;
1.2.2. Atente para as adequações necessárias visando ao cumprimento das políticas públicas municipais relativas às Metas do Plano nacional de Educação (PNE) e do Plano Municipal de Educação (PME) que se encontram em índices inferiores ao previsto;
1.2.3. Atente para as ações necessárias visando ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, tendo em vista que a titularidade dos serviços pertence ao Município;
1.2.4. Adote providências para observância do prazo estabelecido nos arts. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 e no 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015 para a remessa da Prestação de Contas do Prefeito ao Tribunal de Contas; e
1.2.5. Adote providências para cumprimento definitivo dos requisitos mínimos exigidos no art. 48-A, II, da Lei Complementar n. 101/2000, relativos à transparência da gestão fiscal, especialmente para disponibilizar nos meios eletrônicos de acesso público os montantes dos lançamentos anuais dos tributos de competência do Município; caso contrário, poderá inviabilizar o recebimento de transferências voluntárias de outros entes federados.
2. Solicita à Câmara de Vereadores de Maravilha que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.
3. Determina a ciência deste Parecer Prévio:]
3.1. à Câmara de Vereadores de Maravilha;
3.2. bem como do Relatório e Voto do Relator e do ***Relatório DGO n. 235/2023*** que o fundamentam:
3.2.1. ao Sr. ***Sandro Donati*** - Prefeito Municipal de Maravilha;
3.2.2. ao responsável pelo órgão central de controle interno daquele Município; e
3.2.3. ao Conselho Municipal de Educação de Maravilha.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
LUIZ ROBERTO HERBST
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Petrolândia

Processo n.: @PCP 23/00104070
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsável: Irone Duarte
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Petrolândia
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 84/2023
O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
I - Considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas anuais prestadas pelo Prefeito Municipal;
II - Considerando que ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente,

e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;
III - Considerando que as Contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos arts. 113, § 1º, e 59, I, da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar n. 101/2000;
IV - Considerando que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2022;
V - Considerando que o Parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;
VI - Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o art. 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pelo Prefeito;
VII - Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo;
VIII - Considerando que a análise técnica e o Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o Prefeito quando ordenador de despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos Poderes e órgãos do Município, bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os artigos 58, parágrafo único, 59, II, e 113 da Constituição Estadual;
IX – Considerando o ***Relatório DGO n. 290/2023***, da Diretoria de Contas de Governo;
X - Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante o ***Parecer MCP/DRR n. 2806/2023***;aqui para digitar texto.
1. EMITE PARECER recomendando à Câmara Municipal de Petrolândia a ***APROVAÇÃO*** das contas anuais do exercício de 2022 prestadas pelo Sr. Irone Duarte, Prefeito Municipal de Petrolândia naquele exercício, com as seguintes ressalva e recomendações:
1.1. *Ressalva*:
1.1.1. Reincidência no descumprimento do art. 48-A (II) da Lei Complementar n. 101/2000, alterada pela Lei Complementar n. 131/2009, no que se refere à disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações referente ao Lançamento da Receita, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal.
1.2. *Recomendações*:
1.2.1. Atente para as ações necessárias visando ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, tendo em vista que a titularidade dos serviços pertence ao Município;
1.2.2. Adote providências para que não se repitam impropriedades contábeis como as apontadas nos itens 9.2.1 e 9.2.3 do Relatório DGO; e
1.2.3. Adote providências imediatas para o cumprimento definitivo do art. 48-A (II) da Lei Complementar n. 101/2000, alterada pela Lei Complementar n. 131/2009, no que se refere à disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações referente ao Lançamento da Receita, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal.
2. Solicita à Câmara de Vereadores de Petrolândia que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.
3. Determina a ciência deste Parecer Prévio:]
3.1. à Câmara de Vereadores de Petrolândia;
3.2. bem como do Relatório e Voto do Relator e do ***Relatório DGO n. 290/2023*** que o fundamentam:
3.2.1. ao Sr. ***Irone Duarte*** – Prefeito Municipal de Petrolândia;
3.2.2. ao responsável pelo órgão central de controle interno daquele Município;
3.2.3. ao Conselho Municipal de Educação de Petrolândia.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
LUIZ ROBERTO HERBST
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Planalto Alegre

Processo n.: @PCP 23/00112331
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsável: Sadi Dallacortte
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Planalto Alegre

Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 85/2023
O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
1. EMITE PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara de Vereadores a ***APROVAÇÃO*** das contas prestadas pelo Prefeito Municipal de Planalto Alegre referentes ao exercício de 2022.
2. Recomenda ao Chefe do Poder Executivo que:
2.1. adote providências para prevenção e correção da seguinte restrição consignada no ***Relatório DGO n. 174/2023***:
2.1.1. Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao art. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c o art. 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015.
2.2. após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
3. Recomenda ao Governo Municipal que:
3.1. sejam adotadas providências tendentes a garantir o alcance da meta estabelecida para o atendimento em creche, observado o disposto no Plano Municipal de Educação e na parte final da Meta 1 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE); e
3.2. adote as medidas necessárias para cumprimento das Metas do Saneamento Básico, diante do que dispõe o art. 11-B da Lei n. 11.445/2007, incluído pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei n. 14.026/2020).
4. Determina a ciência do inteiro teor deste processo à Câmara de Vereadores, para os fins do disposto no art. 113, § 3°, da Constituição Estadual, solicitando-lhe que comunique ao Tribunal de Contas o resultado do julgamento das contas, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato, acompanhado da ata da sessão de julgamento.
5. Determina a ciência deste Parecer Prévio, do Relatório e Voto do Relator e do ***Relatório DGO n. 174/2023***, bem como do ***Parecer MPC/DRR n. 2709/2023***:
5.1. ao Chefe do Poder Executivo municipal de Planalto Alegre;
5.2. ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno daquele Poder; e
5.3. ao Conselho Municipal de Educação de Planalto Alegre, para fins de análise dos seguintes pontos: ***a)*** cumprimento dos limites atinentes ao ensino e ao FUNDEB; ***b)*** pareceres do Conselho do FUNDEB e da Alimentação Escolar; e ***c)*** monitoramento das Metas 1, 2 e 7 do Plano Nacional de Educação.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
ADERSON FLORES
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Presidente Getúlio

Processo n.: @PCP 23/00142591
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsável: Nelson Virtuoso
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 93/2023
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório Técnico e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
1. EMITE PARECER recomendando à Egrégia Câmara Municipal de Presidente Getúlio a ***APROVAÇÃO*** das contas anuais do exercício de 2022 prestadas pelo Prefeito daquele Município.
2. Recomenda ao Chefe do Poder Executivo de Presidente Getúlio que adote providências para prevenção e correção das seguintes restrições consignadas no ***Relatório DGO n. 162/2023*** e no Relatório do Relator:
2.1. Divergência, no valor de R$ 53,98, apurada entre a variação do saldo patrimonial financeiro (R$ 185.001,28) e o resultado da execução orçamentária – déficit (R$ 354.529,23), considerando o cancelamento de restos a pagar de R$ 539.476,53, em afronta ao art. 85 da Lei n. 4.320/64;
2.2. Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao art. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c o art. 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015.
3. Recomenda ao Governo Municipal de Presidente Getúlio que:
3.1. seja garantido o atendimento na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, em cumprimento ao art. 208, IV, da Constituição Federal, e à parte inicial da Meta 1 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE);
3.2. fomente a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB -, consoante Meta 7 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE);

3.3. adote as medidas necessárias para cumprimento das Metas do Saneamento Básico, diante do que dispõe o art. 11-B da Lei n. 11.445/2007, incluído pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei n. 14.026/2020).
4. Recomenda ao Poder Executivo de Presidente Getúlio que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Determina a ciência do inteiro teor deste processo à Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, para os fins do disposto no art. 113, § 3°, da Constituição Estadual, solicitando-lhe que comunique ao Tribunal de Contas o resultado do julgamento das contas, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato, acompanhado da ata da sessão de julgamento.
6. Determina a ciência deste Parecer Prévio, do Relatório e Voto do Relator e do***Relatório DGO n. 162/2023***que o fundamentam, bem como do ***Parecer MPC/DRR n. 2692/2023***:
6.1.ao Chefe do Poder Executivo municipal de Presidente Getúlio;
6.2. ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno daquele Poder;
6.3.ao Conselho Municipal de Educação de Presidente Getúlio, para análise dos seguintes pontos: ***a)*** cumprimento dos limites atinentes ao ensino e ao FUNDEB; ***b)*** pareceres do Conselho do FUNDEB e da Alimentação Escolar; e ***c)*** monitoramento das Metas 1, 2 e 7 do Plano Nacional de Educação.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LC n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LC n. 202/2000)
ADERSON FLORES
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Rio do Campo

Processo n.: @PCP 23/00122566
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsável: Vidal Balak
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Rio do Campo
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 82/2023
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório Técnico e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
I - Considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas anuais prestadas pelo Prefeito Municipal;
II - Considerando que ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;
III - Considerando que as Contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos arts. 113, §1º, e 59, I, da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar n. 101/2000;
IV - Considerando que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2022;
V - Considerando que o Parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;
VI - Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o art. 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pelo Prefeito;
VII - Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo;
VIII - Considerando que a análise técnica e o Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o Prefeito quando ordenador de despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos Poderes e órgãos do Município, bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os arts. 58, parágrafo único, 59, II, e 113 da Constituição Estadual;
IX – Considerando o ***Relatório DGO n. 76/2023***, da Diretoria de Contas de Governo;
X - Considerando a manifestação do Ministério Público de Contas, mediante o ***Parecer MPC/CF n. 2731/2023***;

1. EMITE PARECER recomendando à Câmara Municipal de Rio do Campo a ***APROVAÇÃO*** das contas anuais do exercício de 2022 prestadas pelo Sr. Vidal Balak, Prefeito daquele Município, com as seguintes recomendações:
1.1. Atente para providências de atingimento da meta estabelecida para o atendimento em creche, observado o disposto no Plano Municipal de Educação e na parte final da Meta 1 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE);
1.2. Atente para as ações necessárias visando ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, tendo em vista que a titularidade dos serviços pertence ao Município;
1.3. Adote providências efetivas para observância do prazo estabelecido nos arts. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 e 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015 para a remessa da Prestação de Contas do Prefeito ao Tribunal de Contas.
2. Alertar à Diretoria de Contas de Gestão deste Tribunal de Contas para que adote providências no âmbito da fiscalização dos RPPS quanto às impropriedades relacionadas ao desequilíbrio atuarial do Regime Próprio de Previdência do Município de Rio do Campo.
3. Solicita à Câmara de Vereadores de Rio do Campo que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.
4.Determina a ciência deste Parecer Prévio:
4.1.à Câmara Municipal de Rio do Campo;
4.2.bem comodo Relatório e Voto do Relator e do ***Relatório DGO n. 76/2023*** que o fundamentam:
4.2.1.ao Conselho Municipal de Educação de Rio do Campo;
4.2.2.à Prefeitura Municipal deRio do Campo e ao responsável pelo Órgão Central de Controle Interno daquele Município.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LC n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LC n. 202/2000)
LUIZ ROBERTO HERBST
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Rio do Sul

PROCESSO Nº: @PPA 23/00082246
UNIDADE GESTORA: Fundo de Aposentadoria e Pensões de Rio do Sul
RESPONSÁVEL: Valdenir Borges RIbeiro
INTERESSADOS: Prefeitura de Rio do Sul
ASSUNTO: Registro do Ato de Pensão de Yohana Caroline Petris Alves
RELATOR: Aderson Flores
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 6 - DAP/CAPE III/DIV6
DECISÃO SINGULAR: GAC/AF - 618/2023
Trata-se de ato de pensão submetido à apreciação do Tribunal de Contas nos termos da Resolução nº TC-35/2008 e dos arts. 59, III, da Constituição Estadual; 1º, IV, da Lei Complementar Estadual n° 202/2000 e 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas.
A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório n° DAP-5804/2023 (fls. 58/61), destacou que o benefício da pensão por morte é concedido com fundamento no art. 40, § 7º, da Constituição. Tendo em vista a regularidade do ato em análise, sugeriu ordenar o registro.
Por meio dos Despachos n°s 448/2023 (fl. 52) e 447/2020 (fl. 53), o então Relator deferiu a juntada dos documentos acostados às fls. 54 e 56.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n° MPC/CF/2833/2023 (fl. 62), acompanhando o encaminhamento proposto pela Diretoria Técnica.
Considerando-se o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima mencionados, DECIDO:
1. Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra *'b'*, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, do ato de concessão de pensão por morte a YOHANA CAROLINE PETRIS ALVES, em decorrência do óbito de ELEIDE PETRIS, servidora ativa, no cargo de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I, da Prefeitura de Rio do Sul, matrícula nº 227595-02, CPF nº 057.959.689-35, consubstanciado no Ato nº 1/2023, de 31-1-2023, com vigência a partir de 26-5-2022, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Fundo de Aposentadoria e Pensões de Rio do Sul.
Florianópolis, 11 de outubro de 2023.
(assinado digitalmente)
ADERSON FLORES
Conselheiro Relator

Seara

Processo n.: @PCP 23/00100678
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsável: Edemilson Canale
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Seara
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 75/2023
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório Técnico e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
I – Considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas anuais prestadas pelo Prefeito Municipal;
II – Considerando que, ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, aos seus resultados consolidados para o ente, e à conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e de limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;
III – Considerando que as Contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos arts. 113, § 1º, e 59, I, da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar n. 101/2000;
IV – Considerando que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2022 com exceção da(s) ressalva(s) e/ou da(s) recomendação(ões) a seguir indicada(s);
V – Considerando que o Parecer é baseado em atos e em fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, a suspeitas ou a suposições;
VI – Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o art. 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pelo Prefeito;
VII – Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, da legitimidade e da economicidade de todos os atos e os contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo;
VIII – Considerando que a análise técnica e o Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o Prefeito quando ordenador de despesa, e os demais responsáveis por dinheiros, por bens e por valores da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes e dos órgãos do Município, bem como aqueles que derem causa a perda, o extravio ou a outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os arts. 58, parágrafo único, 59, II, e 113 da Constituição Estadual;
IX – Considerando que as recomendações indicadas neste Parecer Prévio, embora não impeçam a aprovação das Contas de Governo, relativas ao exercício de 2022, requerem a adoção das medidas saneadoras pertinentes;
X – Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante o ***Parecer MPC/CF n. 2259/2023***;
1. EMITE PARECER recomendando à egrégia Câmara Municipal de Seara a ***APROVAÇÃO*** das contas anuais do exercício de 2022 do Prefeito daquele Município.
2. Recomenda ao Responsável pelo Poder Executivo de Seara a adoção de providências imediatas quanto:
2.1. às Metas do Saneamento Básico, diante do que dispõe o art. 11-B da Lei n. 11.445/07, incluído pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/20);
2.2. à formulação dos instrumentos de planejamento e orçamento público competentes – o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) –, de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, com as metas e com as estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE) e com o Plano Municipal de Educação (PME), a fim de viabilizar sua plena execução e de cumprir o preconizado no art. 10 da Lei n. 13.005/2014 – Plano Nacional de Educação (PNE);
2.3. à efetuação das adequações necessárias ao cumprimento de todos os aspectos avaliados no presente exercício no que se refere às políticas públicas municipais, consoante disposto no ***Relatório DGO n. 170/2023***.
3. Recomenda à Prefeitura Municipal de Seara que atente para a restrição apontada pelo Órgão Instrutivo constante do item 9.2.1 da Conclusão do Relatório DGO.
4. Recomenda à Câmara de Vereadores de Seara a anotação e a verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes deste Parecer Prévio.
5. Recomenda ao Município de Seara que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF).
6. Solicita à egrégia Câmara de Vereadores de Seara que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.
7.Determina a ciência deste Parecer Prévio:
7.1.à Câmara Municipal de Seara;
7.2.do Relatório e Voto do Relatoredo***Relatório DGO n. 170/2023*** que o fundamentam:
7.2.1. ao Conselho Municipal de Educação de Seara, acerca da análise do cumprimento dos limites na Educação e no Fundeb, dos Pareceres do Conselho do Fundeb e de Alimentação Escolar e do monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, conforme subitens 5.2, 6.1, 6.5 e 8.2 do citado RelatórioDGO;
7.2.2. bem como do ***Parecer MPC/CF n. 2259/2023***, à Prefeitura Municipal de Seara.
Ata n.: 42/2023

Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LC n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LC n. 202/2000)
ADIRCÉLIO DE MORAES FERREIRA JÚNIOR
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Tangará

Processo n.: @PCP 23/00097782
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsável: Aldair Biasiolo
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tangará
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 83/2023
O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
I - Considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas anuais prestadas pelo Prefeito Municipal;
II - Considerando que ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;
III - Considerando que as Contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos arts. 113, § 1º, e 59, I, da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar n. 101/2000;
IV - Considerando que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2022;
V - Considerando que o Parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;
VI - Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o art. 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pelo Prefeito;
VII - Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo;
VIII - Considerando que a análise técnica e o Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o Prefeito quando ordenador de despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos Poderes e órgãos do Município, bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os artigos 58, parágrafo único, 59, II, e 113 da Constituição Estadual;
IX – Considerando o ***Relatório DGO n. 239/2023***, da Diretoria de Contas de Governo;
X - Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante o ***Parecer MCP/CF n. 2762/2023***; Clique aqui para digitar texto.
1. EMITE PARECER recomendando à Câmara Municipal de Tangará a ***APROVAÇÃO*** das contas anuais do exercício de 2022 prestadas pelo Sr. Aldair Biasiolo, Prefeito Municipal de Tangará naquele exercício, com as seguintes ressalvas e recomendações:
1.1. *Ressalva*:
1.1.1. Descumprimento do art. 48-A da Lei Complementar n. 101/2000, alterada pela Lei Complementar n. 131/2009, no que se refere à disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal, ante a ausência de informações sobre o lançamento de tributos de competência municipal.
1.2. *Recomendações*:
1.2.1. Atente para as ações necessárias visando ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, tendo em vista que a titularidade dos serviços pertence ao Município; e
1.2.2. Adote providências para o atendimento do art. 48-A da Lei Complementar n. 101/2000, alterada pela Lei Complementar n. 131/2009.

2. Solicita à Câmara de Vereadores de Tangará que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.
3. Determina a ciência deste Parecer Prévio:
3.1. à Câmara de Vereadores de Tangará;
3.2. bem como do Relatório e Voto do Relator e do ***Relatório DGO n. 239/2023*** que o fundamentam:
3.2.1. ao Sr. ***Aldair Biasiolo*** - Prefeito Municipal de Tangará;
3.2.2. ao responsável pelo órgão central de controle interno daquele Município; e
3.2.3. ao Conselho Municipal de Educação de Tangará.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LCE n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LCE n. 202/2000)
LUIZ ROBERTO HERBST
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Treze Tílias

Processo n.: @PCP 23/00131557
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022
Responsável: Rudi Ohlweiler
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Treze Tílias
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 91/2023
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório Técnico e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:
1. EMITE PARECER recomendando à Egrégia Câmara Municipal de Treze Tílias a ***APROVAÇÃO*** das contas anuais do exercício de 2022 prestadas pelo Prefeito daquele Município.
2. Recomenda ao Chefe do Poder Executivo de Treze Tílias que adote providências para prevenção e correção das seguintes restrições consignadas no ***Relatório DGO n. 54/2023*** e no Relatório do Relator:
2.1. Ausência de contabilização da Receita Corrente de origem das emendas individuais (R$ 500.000,00) e de emendas de bancadas (R$ 100.000,00), em desacordo com a Tabela de Destinação da Receita Pública e afronta ao art. 85 da Lei n. 4.320/64; e
2.2. Reincidência no atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao art. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c o art. 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015.
3. Recomenda ao Governo Municipal de Treze Tílias que:
3.1. seja garantido o atendimento na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, em cumprimento ao art. 208, IV, da Constituição Federal, e à parte inicial da Meta 1 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE);
3.2. adote as medidas necessárias para cumprimento das Metas do Saneamento Básico, diante do que dispõe o art. 11-B da Lei n. 11.445/2007, incluído pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei n. 14.026/2020).
4. Recomenda ao Poder Executivo de Treze Tílias que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Determina a ciência do inteiro teor deste processo à Câmara de Vereadores de Treze Tílias, para os fins do disposto no art. 113, § 3°, da Constituição Estadual, solicitando-lhe que comunique ao Tribunal de Contas o resultado do julgamento das contas, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato, acompanhado da ata da sessão de julgamento.
6. Determina a ciência deste Parecer Prévio, do Relatório e Voto do Relator e do***Relatório DGO n. 54/2023***que o fundamentam, bem como do ***Parecer MPC/CF n. 2706/2023***:
6.1.ao Chefe do Poder Executivo municipal de Treze Tílias;
6.2. ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno daquele Poder;
6.3.ao Conselho Municipal de Educação de Treze Tílias, para análise dos seguintes pontos: ***a)*** cumprimento dos limites atinentes ao ensino e ao FUNDEB; ***b)*** pareceres do Conselho do FUNDEB e da Alimentação Escolar; e ***c)*** monitoramento das Metas 1, 2 e 7 do Plano Nacional de Educação.
Ata n.: 42/2023
Data da Sessão: 01/11/2023 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: José Nei Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem, Aderson Flores e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput*, da LC n. 202/2000)
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC: Diogo Roberto Ringenberg
Conselheiros-Substitutos presentes: Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken

JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Presidente
(art. 91, I, da LC 202/2000)
ADERSON FLORES
Relator
Fui presente: DIOGO ROBERTO RINGENBERG
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas/SC

Videira

PROCESSO N.: @PAP 22/80066860
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Videira
RESPONSÁVEL: Maria Eneida Furlin Dresch, Fabiano Luiz Marafon
INTERESSADOS: Dorival Carlos Borga, Fundo Municipal de Saúde de Videira, Prefeitura Municipal de Videira, Sandra Baldo
ASSUNTO: Supostas irregularidades referentes ao Pregão Presencial n. 02/2022 – contratação de empresa para prestação de serviços médicos de atendimento médico ambulatorial em regime de plantão presencial na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas
RELATOR: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 5 – DLC/CAJU I/DIV5
DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF – 1042/2023
Tratam os autos de Procedimento Apuratório Preliminar(PAP), originado de denúncia apresentada pela empresa Alphamed Serviços de Saúde Ltda., comunicando supostas irregularidades no Pregão Presencial n. 02/2022, promovido pelo Fundo Municipal de Saúde de Videira, cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestar serviços de atendimento médico ambulatorial em regime de plantão presencial na UPA 24 horas da Secretaria Municipal de Saúde. Valor total anual (aproximado) de R$ 4.309.920,00 (quatro milhões trezentos e nove mil novecentos e vinte reais).
A empresa denunciante questiona a sua desclassificação, pela não apresentação do comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina no Estado de Santa Catarina (CRM/SC). Ao final, requereu a suspensão cautelar do Pregão Presencial n. 02/2022.
A Diretoria de Licitações e Contratações (DLC) então elaborou o Relatório n. 781/2022 (fls. 339-349) e entendeu que não restaram atendidas as condições prévias estabelecidas no art. 6º da Resolução TC n. 165/2020 para análise de seletividade, tendo em vista a ausência de competência deste Tribunal de Contas em tutelar interesses privados. Conforme a instrução, a empresa foi desclassificada por decisão do Secretário de Gabinete, Senhor Fabiano Luiz Marafon (fls. 330-333), haja vista que não foi apresentado, dentro do prazo para assinatura do contrato, o comprovante de regularidade de inscrição no CRM/SC (item 1.23.5 do edital).
Segundo apurou a DLC, o prazo previsto para a apresentação dos documentos no certame foi o dia 23/8/2022, mas a inscrição da autora no CRM/SC foi devidamente emitida em 29/8/2022, e, por não ter sido entregue dentro do prazo, houve a desclassificação. Ao final, a DLC sugeriu o não conhecimento do PAP, ante o não atendimento das condições prévias para análise da seletividade, bem como o indeferimento do pedido de sustação cautelar e o arquivamento dos autos. Assim foi a conclusão final da DLC:
3.1. Não conhecer do procedimento apuratório preliminar protocolado pela empresa Alphamed Serviços de Saúde Ltda., comunicando supostas irregularidades no processamento do Pregão Presencial relatório 02/2022, promovido pelo Fundo Municipal de Saúde de Videira, cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestar serviços médicos de atendimento médico ambulatorial em regime de plantão presencial na upa 24 horas da Secretaria Municipal de Saúde, por não atender as condições prévias para análise da seletividade, previstas nos incisos do art. 6º da Resolução n. TC-0165/2020.3.2. Indeferir o pedido de sustação cautelar do certame, tendo em vista a ausência dos requisitos legais.
3.3. Determinar o arquivamento do processo.
3.4. Dar ciência ao autor do procedimento, aos procuradores, Dr. CONRADO GAMA MONTEIRO (OAB/PR 70.003), e Dr. FERNANDO VASCONCELOS SOCREPPA (OAB/PR 69.642), ao responsável pelo Controle Interno e ao gestor da Unidade.
Em adendo, o Chefe de Divisão, Senhor Luiz Carlos Uliano Bertoldi, acompanhado da Coordenadora, Senhora Anna Clara Leite Pestana, e do Diretor da DLC, Senhor Rogério Loch, embora concordem com as conclusões do auditor fiscal de controle externo Murilo Ribeiro de Freitas, fizeram sugestão alternativa, considerando se tratar de contratação de serviços médicos com caráter permanente, caracterizando terceirização de mão de obra e burla ao concurso público. Sugeriram, alternativamente, a conversão dos autos em LCC, determinando a audiência do Senhor Fabiano Luiz Marafon, Secretário Municipal de Gabinete e Subscritor do edital, em face da seguinte irregularidade:
Contratação de empresa para prestação de serviços médicos de atendimento médico ambulatorial em regime de plantão presencial na upa 24 horas, mediante o Pregão Presencial, caracterizando terceirização de mão de obra e burla ao instituto do Concurso Público, infração ao inciso II do art. 37, da Constituição Federal e os Prejulgados 1083 e 2055 deste Tribunal.
Após a DLC encaminhar os autos para o Relator à época, Conselheiro Herneus João De Nadal, a comunicante protocolou nova petição nos autos (fls. 351-352).
Por meio da Decisão Singular GAC/HJN 874/2022 (fls. 354-366), o Relator à época, Herneus João De Nadal, indeferiu a medida cautelar pleiteada, fez determinações à Secretaria-Geral (SEG) e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas (MPC).
O Plenário do Tribunal de Contas, em Sessão Ordinária – Virtual, com início em28/9/2022, ratificou a deliberação de medida cautelar (fl. 373).
O Ministério Público de Contas acompanhou o posicionamento do corpo instrutivo, pelo não conhecimento do presente procedimento e pela formulação de alerta à Unidade, nos termos do Parecer n. MPC/2139/2022 (fl. 374-386). Segundo o Procurador de Contas Diogo Roberto Ringenberg, “não houve excesso de formalismo por parte da Unidade Gestora, já que a Unidade oportunizou um prazo adicional à empresa, a qual não cumpriu o estabelecido no instrumento convocatório”, e por essa

razão “a decisão da Unidade Gestora em desclassificar a empresa Alphamed Serviços de Saúde Ltda. está em conformidade com a legislação e com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório”.
Em complementação, o MPC registrou que no sítio da Unidade Gestora foi lançado o Edital de Concurso Público n. 026/2022, destinado ao provimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Videira, entre eles o cargo de médico, e, por essa razão, deixa de acolher a sugestão adicional da Chefia de Divisão, opinando pela formulação de alerta à Unidade. A conclusão final do parecer ministerial deu-se nos seguintes termos:
1) não conhecer do procedimento apuratório preliminar protocolado pela empresa Alphamed Serviços de Saúde Ltda., comunicando supostas irregularidades no processamento do Pregão Presencial nº 02/2022, promovido pelo Fundo Municipal de Saúde de Videira, por não atender as condições prévias para análise da seletividade, previstas nos incisos do art. 6º da Resolução nº TC 0165/2020;
2) formular alerta à Unidade para que na contratação de profissionais médicos observe o disposto no artigo 37, inciso II, da CRFB/88 e nos Prejulgados nºs 1083 e 2055 da Corte de Contas.
Tendo assumido o novo Presidente do TCE/SC, Conselheiro Herneus João De Nadal, em 13/2/2023, o processo foi redistribuído para este Conselheiro, nos termos do disposto no art. 122 da Resolução n. TC-06/2001 (Regimento Interno deste Tribunal).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. **Decido**.
Trata-se de Procedimento Apuratório Preliminar(PAP), originado de expediente protocolado pela empresa Alphamed Serviços de Saúde Ltda., em que foram relatadas possíveis irregularidades no Edital Pregão Presencial n. 02/2022, lançado pelo Fundo Municipal de Saúde de Videira, visando à contratação de empresa para prestar serviços de atendimento médico ambulatorial em regime de plantão presencial na UPA 24 horas da Secretaria Municipal de Saúde.
A empresa autora questiona, em síntese, a sua desclassificação, pela não apresentação do comprovante de inscrição no CRM/SC no prazo estipulado para a sua apresentação (23/8/22), sendo que houve a emissão do documento em 29/8/2022.
Pontuados os argumentos iniciais do denunciante, passa-se à análise da admissibilidade.
Análise da admissibilidade
Foi com o objetivo deracionalizar ede priorizar as ações de controle externo que foi instituído o procedimento de seletividade, considerando critérios de relevância, de risco, de oportunidade, de materialidade, de gravidade, de urgência e de tendência.
A Resolução n. TC-0165/2020, que *institui o procedimento de seletividade e dispõe sobre o Procedimento Apuratório Preliminar (PAP)*, estabelece, em seu art. 6º, que são ***condições prévias*** *para análise da seletividade*: (I) competência do TCE/SC para exame da matéria; (II) referência a objeto determinado e a uma situação-problema específica; e (III) existência de elementos de convicção sobre a presença de irregularidades para permitir o início da atividade fiscalizatória.
Segundo a Instrução, tais condições prévias estabelecidas não restaram atendidas, entendimento do qual discordo, conforme explico a seguir.
A competência deste Tribunal de Contas está definida na Resolução n. TC-06/2001, a qual institui o Regimento Interno:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, órgão de controle externo, compete, nos termos da Constituição do Estado e na forma da legislação vigente, em especial da sua Lei Orgânica:
[...]XVI - decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, e sobre representação, na forma prevista neste Regimento;
Embora o Regimento Interno enuncie que denúncias são aquelas realizadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, enquanto as representações são oriundas de expedientes originários de órgãos e de agentes públicos legitimados; não há que se fazer distinção, uma vez que tanto a Lei n. 8.666/93 quanto a Lei n. 14.133/21 deram tratamento uniforme à matéria, nomeando como representação a comunicação contra irregularidades na aplicação de tais leis.
O entendimento acima foi o adotado por este Tribunal, conforme observa-se na Instrução Normativa n. TC-0021/2015:
Art. 1° O exame de licitações, contratos e instrumentos congêneres peloTribunal de Contas, bem como o processamento da Representação de quetrata o art. 113, §1º, da Lei n. 8.666/93, se dará na forma prevista nestaInstrução Normativa.
Apesar de tal previsão, não é qualquer representação que deve ser decidida pelo TCE/SC, mas sim àquela que se refira a administrador ou a responsável sujeito a sua jurisdição, conforme art. 24 da Instrução Normativa n. TC-0021/2015, que assim dispõe:
Art. 24. A representação prevista nesta Instrução Normativa deverá referir-se à licitação, contrato ou instrumento congênere do qual seja parteentidade ou órgão sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas, ser redigidaem linguagem clara e objetiva, estar acompanhada de indício de prova deirregularidade e conter o nome legível do representante, sua qualificação,endereço e assinatura.
Tratando-se de notícia que envolve fundo de município do Estado de Santa Catarina, ajurisdição do Tribunal é certa e está prevista nos arts. 5º e 6º da mesma normativa:
Art. 5º O Tribunal de Contas tem jurisdição própria e privativa em todo o Estado de Santa Catarina sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência.Art. 6º A jurisdição do Tribunal abrange:
I - qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie, ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou o Município responda, ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária;
Cumpre observar que a representação teve fundamento no art. 113 da Lei n. 8.666/1993, que assim dispõe:
Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.
§ 1o Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. (grifo nosso)
Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica pode representar ao Tribunal de Contas, cabendo ao Tribunal oferecer uma resposta a parte representante, bem como garantir segurança jurídica ao gestor público em face da suposta irregularidade noticiada, ainda que a conclusão seja pela improcedência do feito.
Além disso, a representante questionou a sua desclassificação no referido certame licitatório. Desse modo, entendo que é caso de considerar cumpridos os requisitos exigidos pelos incisos I e II do art. 6º da Resolução TC n. 165/2020.
Destaco que, ao contrário do entendimento da DLC, não trata de interesses privados perante esta Corte de Contas, havendo sim interesse público, conforme esclareço a seguir.

Analisando os autos e os documentos constantes do Portal da Transparência do Município, bem como o Mandado de Segurança 5003914-32.2022.8.24.0079, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Videira, verifico que a desclassificação foi ocasionada pela falta de entrega tempestiva dos documentos exigidos, no caso, a inscrição perante o CRM/SC, em razão de um atraso de 6 dias.
Mas há que se analisar algumas peculiaridades do caso.
O Edital de Pregão Presencial n. 02/2022, de 13/6/20 (fls. 73-93), assim dispôs acerca da documentação a ser apresentada no momento da assinatura do Contrato:
1.23 - No ato de assinatura do contrato com a proponente vencedora, a mesma deverá apresentar a seguinte documentação:
[...]
1.23.2 - Os profissionais indicados deverão apresentar os seguintes documentos:[...]
b) Documento que comprove regularidade de inscrição no respectivo Conselho Regional de Classe no Estado de Santa Catarina.
[...]1.23.5 - Comprovante de regularidade de inscrição no Conselho Regional de Medicina no Estado de Santa Catarina da empresa licitante. (g.n.)
E quanto à habilitação, assim dispunha o Edital de Pregão Presencial n. 02/2022, de 13/6/20 (fls. 81-82):
6.5 - Qualificação Técnica:
6.5.1 - Comprovante de inscrição da proponente vencedora no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);6.5.2 - Comprovante de vinculação de todos os profissionais no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), podendo ser na empresa licitante ou em outro estabelecimento de saúde;
6.5.3 – Comprovante de regularidade de inscrição no Conselho Regional de Medicina no Estado de Santa Catarina da empresa licitante; [...]
A empresa autora impugnou o edital e, em 24/6/22, foi determinada a sua retificação, para que a vinculação no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) dos profissionais passasse a ser exigido na assinatura do contrato, e não mais na fase de habilitação, mantendo-se a abertura da sessão para o dia 28/6/2022. Também foi suprimida a Cláusula 6.5.2 do Edital, que dispunha sobre a necessidade de demonstração de qualificação técnico-profissional para o momento da habilitação, postergando-a para a fase prévia à assinatura do Contrato.
Em 27/6/22, a empresa autora impetrou o Mandado de Segurança 5003914-32.2022.8.24.0079, para fins de republicação do edital e alegou ser irregular a exigência de apresentação de inscrição no CRM/SC no momento da habilitação, prevista na Cláusula 6.5.3 para a fase de habilitação.
A medida liminar, pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 5003914-32.2022.8.24.0079, foi concedida em 27/6/22, para fins de suspender o prosseguimento do Pregão Presencial 02/2022 do Município de Videira até o julgamento final da ação.
Da referida decisão, extrai-se:
Ao rejeitar a impugnação administrativa e manter a exigência de inscrição da licitante no Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina **para fins de habilitação**, a autoridade coatora parece ter infringido, também, o art. 3º, § 1º, I, Lei n. 8.666/1993:
Art. 3º (...)
§ 1º. É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, **e estabeleçam** preferências ou **distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes** ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 1991;
Exigir a inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina como requisito de habilitação (e não para a assinatura do contrato), limita por demais a concorrência, discriminando os interessados sediados em outros Estados da Federação apenas e tão somente por essa circunstância (sede em outro local) e impondo-lhes barreira de ordem econômica para a participação no certame.
Se é certo que o contratado pelo Município deverá estar inscrito no CRM/SC, nada impede que as despesas com a regularização perante o órgão de classe se deem posteriormente, por ocasião da assinatura do contrato, caso sagre vencedor.
De mais a mais, nos termos do art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993 c/c art. 9º, da Lei n. 10.520/2002, a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á ao registro ou inscrição na entidade profissional competente. Sendo assim, para fins de habilitação, o Município não poderia exigir inscrição numa entidade profissional específica, por mais que os serviços contratados serão prestados em Santa Catarina, sob pena de limitar a concorrência às empresas sediadas nesse ente federado, excluindo arbitrariamente as demais.
Se é necessária a inscrição no **CRM/SC para a assinatura do contrato**, parece-me arbitrária, desnecessariamente dispendiosas para os licitantes, discriminatória e restritiva da concorrência a exigência para fins de habilitação.
Portanto, há aparente ilegalidade no ato coator sob os dois aspectos invocados pela impetrante.
A urgência da medida, por sua vez, é evidente. (grifo nosso)
Com a antecipação de tutela deferida judicialmente, a requerente conseguiu com que o comprovante de regularidade de inscrição no CRM/SC tivesse que ser apresentado apenas no ato da assinatura do contrato, e não na fase de habilitação. A decisão que concedeu a antecipação de tutela foi posteriormente confirmada e, dela, pontua-se que o Município de Videira poderia prosseguir com o processo licitatório, desde que republicasse o instrumento convocatório sem as exigências consideradas ilegais e que respeitasse o prazo de intervalo mínimo previsto na legislação de regência.
Assim concluiu a sentença do Mandado de Segurança n. 5003914-32.2022.8.24.0079/SC, assinada em 19/7/22:
Ante o exposto, reitero os fundamentos já expostos quando da análise do Provimento liminar (evento 7) e, em consequência, com fundamento no art. 13 da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO a segurança postulada na petição inicial para reconhecer a nulidade do ato administrativo que determinou a retificação do edital do Pregão Presencial nº 02/2022 sem a necessidade de republicação e de observância do prazo de intervalo mínimo, bem como a nulidade da cláusula que exige a inscrição no CRM/SC da pessoa jurídica licitante para fins de habilitação, nos termos da fundamentação.
Como consignado acima, a concessão da ordem não impede que o Município de Videira prossiga com o processo licitatório, desde que republique o instrumento convocatório sem as exigências consideradas ilegais por essa sentença e respeitado o prazo de intervalo mínimo previsto na legislação de regência.
Confirmo a decisão liminar que concedeu a antecipação da tutela.
Também em 27/6/2022, a Requerente ingressou com pedido de registro de filial no CRM/SC. Mas o pedido foi aprovado em 23/8/22, com sessão de homologação de inscrição ocorrida apenas em 29/8/22.

Conforme a ata de sessão pública de pregão (fl. 107), em 3/8/22, a empresa Alphamed Serviços de Saúde Ltda. foi considerada habilitada e vencedora do certame.
Em 15/8/22, a empresa Alphamed foi convocada, conforme termo de convocação de fl. 111, a apresentar, no prazo de 3 dias, o comprovante de regularidade no CRM/SC.
Ainda que a empresa estivesse regularmente inscrita perante o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM/PR) e a exigência editalícia fosse referente à inscrição no CRM/SC, a empresa teve a sua exigência postergada para a assinatura do contrato. Ocorre que, na ocasião, a Alphamed ainda não possuía ainda a documentação de inscrição perante do CRM/SC, embora o pedido já tivesse sido aprovado em 23/8/22. A emissão do documento ocorreu 6 dias depois.
Do Despacho do Secretário de Gabinete que desclassificou a empresa autora, extrai-se (fls. 330-333):
[...] e a empresa ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, foi declarada vencedora do certame e notificada a apresentar os documentos exigidos no edital para assinatura do contrato na data de 15/08/2022, conforme comprova o e-mail anexa ao PAL, sendo que o prazo para apresentação dos mesmos encerrou-se na data de 22/08/2022.
[...]
Analisando a documentação apresentada pela empresa após convocação, verificou-se que a mesma não apresentou, dentro do prazo para assinatura do contrato, o documento exigido no item 5 do termo de convocação, e item 1.23.5 do Edital.
A empresa desde o início do processo encontrava-se ciente das exigências do edital, inclusive quando da abertura do primeiro procedimento licitatório, foi a empresa que apresentou mandado de segurança informando que a exigência do comprovante de inscrição junto da empresa junto ao conselho de medicina fosse exigido quando da assinatura do contrato.A administração tem plena ciência da economicidade que teria em prorrogar o prazo para apresentação da documentação, contudo também tem dever de cumprir com todos os demais princípios que seriam violados, principalmente o que diz respeito da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.
Diante das peculiaridades do caso, da possibilidade de ter havido um excesso de formalismo por parte da Unidade Gestora e do valor da demanda, entendo que há indícios razoáveis que obriguem a atuação deste órgão de controle, motivo pelo qual considero superada a análise de admissibilidade.
Assim, com fulcro no art. 7º, inciso II, da Resolução n. TC-165/2020, manifesto-me pelo retorno dos autos à DLC para análise da seletividade.
Diante de todo o exposto, **DECIDO**:
1. CONSIDERAR ATENDIDOS os critérios de admissibilidade pelo Procedimento Apuratório Preliminar (PAP), nos termos do art. 6º, da Resolução n. TC-0165/2020.
2. DETERMINAR o retorno dos autos à DLC para análise da seletividade, nos termos do do art. 7º, inciso II, da Resolução n. TC-0165/2020, e da Portaria n. TC-0156/2020.
3. DAR CIÊNCIA desta Decisão à representante e à Unidade Gestora.
Gabinete, em 10 de novembro de 2023.
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Relator

Pauta das Sessões

Comunicamos a quem interessar, de acordo com o artigo 249 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, aprovado pela Resolução N. TC 6/2001, que constarão da Pauta da **Sessão Ordinária Virtual de 22/11/2023**, com início às 17h,os processos a seguir relacionados:

RELATOR: ADIRCÉLIO DE MORAES FERREIRA JÚNIOR
Processo/Unidade Gestora/Interessado-Responsável-Procurador
@PCP 23/00110045 / PMMacieira / Câmara Municipal de Macieira, Edgard Farinon, Robson Karpinski Abraão
@PCP 23/00160735 / PMSJOeste / Câmara Municipal de São João do Oeste, Genésio Marino Anton, Gervásio Jungblut

RELATOR: WILSON ROGÉRIO WAN-DALL
Processo/Unidade Gestora/Interessado-Responsável-Procurador
@PAP 23/80025511 / PMPalmitos / Beatriz Sebold, Cristiano André Hoppe, Dair Jocely Enge, Silvane Salete Bonometti Caumo
@REP 23/80028618 / PMGaspar / Edson Luis de Paula, ELP Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Acessórios Ltda., Ernesto Hostin, Jorge Luiz Prucinio Pereira, Kleber Edson Wan-Dall, Priscila Gonçalves
@REP 23/80044737 / PMCatanduvas / Aldo de Souza Garcia, Betha Sistemas Ltda, Diego Grezelle, Dorival Ribeiro dos Santos, Fábia Aparecida Aigner, Matias Meier, Shana Mainara Moreira Machado, Tatiane Dezidério Costa, Vanessa Dirceia Belotto
@REP 23/80068164 / CIGA / Anselmo Nogueira Junior, Gilsoni Lunardi Albino
@PCP 23/00095810 / PMPMaia / Câmara Municipal de Passos Maia, Neimar Luiz Nervis, Osmar Tozzo
@PCP 23/00106870 / PMLindoiaSul / Câmara Municipal de Lindóia do Sul, Ladiane Fantin, Neudi Angelo Bertol
@PCP 23/00119425 / PMFormosaSul / Câmara Municipal de Formosa do Sul, Jorge Antônio Comunello, Maria Odélia de Lara
@PCP 23/00129650 / PMLaurentino / Câmara Municipal de Laurentino, Maicon Luis Schmidt, Marcelo Tadeo Rocha
@PCP 23/00155146 / PMTreviso / Câmara Municipal de Treviso, Valério Moretti, Zander Irineu Losso
@PCP 23/00242898 / PMCNovos / Câmara Municipal de Campos Novos, Gilmar Marco Pereira, João Batista Ramos de Almeida
@PCP 23/00273424 / PMJaguaruna / Aline dos Santos Guimaraes, Câmara Municipal de Jaguaruna, Laerte Silva dos Santos

RELATOR: LUIZ ROBERTO HERBST
Processo/Unidade Gestora/Interessado-Responsável-Procurador
@PNO 23/00664610 / TCE / Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
@REC 22/00279943 / IPREV / Gisele Oliveira Cardoso, Marcelo Panosso Mendonça, Pedro Orlando Muniz
@REC 22/00518875 / DEINFRA / Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), William Ernst Wojcikiewicz
@PCP 23/00093523 / PMAnchieta / Câmara Municipal de Anchieta, Ivan José Canci, Valdeci Luis Cella

@PCP 23/00113575 / PMBVToldo / Alfredo Cezar Dreher, Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, Maira Mizwa

RELATOR: LUIZ EDUARDO CHEREM
Processo/Unidade Gestora/Interessado-Responsável-Procurador
@PAP 23/80095722 / PMCriciuma / Alberto Fernando Fontolan, BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, Clésio Salvaro, Vanessa Cristina Faria Claro
@REC 19/00916654 / IPItajaí / José Lamir Assmann
@REC 21/00406455 / PMTCentral / Ana Maria Garcia, Antonino Ruggiero, Geovana Gessner Klowaski, Jorge Lacerda Advogados, Jorge Lacerda da Rosa, Sérgio Francisco Carlos Graziano Sobrinho, Stylux-Blu, Vinícius dos Santos Neres da Cruz
@REC 22/00208337 / FUNTURISMO / Agência de Desenvolvimento do Turismo do Estado de Santa Catarina (SANTUR Extinta 23/02/2023), Associação dos Ciclousuários da Grande Florianópolis (Viaciclo), Daniel de Araujo Costa, Rogério Duarte da Silva
@PCP 23/00099483 / PMRiqueza / Câmara Municipal de Riqueza, Renaldo Mueller, Willian Endrigo
@PCP 23/00320872 / PMLLeal / Câmara Municipal de Leoberto Leal, Otilio da Câmara, Vitor Norberto Alves
@TCE 15/00336642 / FUNDOSOCIAL / Abel Guilherme da Cunha, Associação dos Clubes de Futebol não Profissionais de Florianópolis, Cleverson Siewert, Leonel Epifanio Cameu Filho, Luciano Carmo Pereira, Roberto Alexandre Carmes, Rogério Macanhão, Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), Silvania Augusta Cobalchini
@APE 19/00213149 / ALESC / André Luiz Bernardi, Celio Cesar da Silva, Moacir Sopelsa, Neroci da Silva Raupp
@APE 21/00550068 / INDAPREV / Prefeitura Municipal de Indaial, Representante do Espólio de Santo Bento, Salvador Bastos

RELATOR: GERSON DOS SANTOS SICCA
Processo/Unidade Gestora/Interessado-Responsável-Procurador
@PAP 23/80032135 / PMCBaixo / Márcia Roberg Cargnin
@PAP 23/80033883 / SEMAIS / Alexandre Adriano Amorim, Ricardo Orlandi
@PAP 23/80034189 / SEMAIS / Alexandre Adriano Amorim, Ricardo Orlandi
@REC 23/00504094 / FUNDESPORT / Arthur Freitas de Sousa, Eduardo Lehrbach da Silva, Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE), Jose Roberto Martins, Zulmar Duarte de Oliveira Júnior
@REP 21/00321620 / SCPar Imb / Fábio dos Santos Riera, Luis Antonio Braga Martins, Octavio Faria de Almeida Barros, Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina (OUVI)
@RLI 18/01220880 / FMTBCamboriu / Ademar Martins Schneider, Vinicius Kleis Feltrin
@PCP 23/00092551 / PMALuz / Câmara Municipal de Abelardo Luz, Nerci Santin, Otilio da Câmara
@PCP 23/00094333 / PMTigrinhos / Câmara Municipal de Tigrinhos, Derli Antônio de Oliveira, Milton Mário Ross
@PCP 23/00095062 / PMLGrande / Anderson Elias Bianchi, Câmara Municipal de Lajeado Grande, Inelve Tereza Maraschin Dierings
@PCP 23/00096972 / PMArabutã / Câmara Municipal de Arabutã, Leani Kapp Schmitt, Núsio Martinho Rübenich
@PCP 23/00100325 / PMBPiçarras / Ademar de Oliveira, Câmara Municipal de Balneário Piçarras, Tiago Maciel Baltt
@PCP 23/00102026 / PMACarlos / Câmara Municipal de Antônio Carlos, Emerson Roberto Schappo, Geraldo Pauli, Wagner Luís Koch
@PCP 23/00103774 / PMCunhatai / Câmara Municipal de Cunhataí, Evelton Jair Schmitt, Luciano Franz
@PCP 23/00104231 / PMPLopes / Câmara Municipal de Paulo Lopes, Guilherme Dutra Caetano, Nadir Carlos Rodrigues
@PCP 23/00106951 / PMMDoce / Bernardo Peron, Câmara Municipal de Mirim Doce, Nilson Stern
@PCP 23/00107176 / PMSantiagoSul / Câmara Municipal de Santiago do Sul, Jose Pacazza, Julcimar Antônio Lorenzetti
@PCP 23/00107338 / PMEVelho / Câmara Municipal de Erval Velho, Norberto Conte, Severino Jaime Schmidt
@PCP 23/00112250 / PMIta / Câmara Municipal de Itá, Clemor Antônio Battisti, Everaldo Antônio Salvi
@PCP 23/00177620 / PMABatista / Câmara Municipal de Abdon Batista, Jadir Luiz de Souza, kleber Salmória
@PCP 23/00186963 / PMItapema / Câmara Municipal de Itapema, Jean Idimar da Silva, Nilza Nilda Simas
@PCP 23/00355668 / PMAraranguá / Câmara Municipal de Araranguá, César Antônio Cesa, Luciano Zeferino Pires
@APE 19/00329015 / ALESC / Julio César Garcia, Maria de Fátima Niehues Barreto, Moacir Sopelsa
@APE 20/00058803 / ALESC / Julio César Garcia, Mauro de Nadal, Ptolomeu Bittencourt Júnior
@PPA 20/00647035 / IPREV / Kliwer Schmitt, Maria Luiza Gonçalves Simon, Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP)

RELATOR: CLEBER MUNIZ GAVI
Processo/Unidade Gestora/Interessado-Responsável-Procurador
@PAP 23/80091654 / PMAurora / Alexsandro Kohl, Delma Borges Ferreira Zanella, Fenix Instituto Ltda
@REP 23/80036980 / PMAurora / Alexsandro Kohl, Camila Paula Bergamo
@RLI 22/80025838 / PMJoinville / Adriano Bornschein Silva
@PCP 23/00112170 / PMGaspar / Câmara Municipal de Gaspar, Ciro André Quintino, Kleber Edson Wan-Dall
@PCP 23/00122809 / PMCuritibanos / Adriano Stedile de Souza, Câmara Municipal de Curitibanos, Kleberson Luciano Lima
@PCP 23/00222196 / PMQuilombo / Angelo Campagnolo, Câmara Municipal de Quilombo, Silvano de Pariz
@APE 18/01241020 / IPREV / Adriano Zanotto, Diana do Amaral, Marcelo Panosso Mendonça, Secretaria de Estado da Saúde (SES), Vânio Boing

RELATOR: SABRINA NUNES IOCKEN
Processo/Unidade Gestora/Interessado-Responsável-Procurador
@PAP 23/80073249 / FMASAgronomica / César Luiz Cunha, Ricardo Luiz dos Santos, ROM CARD - Administradora de Cartões Ltda
@LCC 23/00430546 / PMGCRamos / Grasiela Ilza Rosa, Lucília Luzia dos Santos Campos, Marcos Henrique da Silva, William Wollinger Brenuvida
@PCP 23/00092985 / PMFGuedes / Câmara Municipal de Faxinal dos Guedes, Gilberto Ângelo Lazzari, Marciano Alves dos Santos
@PCP 23/00093442 / PMIraceminha / Câmara Municipal de Iraceminha, Jean Carlos Nyland, Valdecir Piton
@PCP 23/00098240 / PMBASilva / Câmara Municipal de Balneário Arroio do Silva, Elvio Zocche, Evandro Scaini

@PCP 23/00101569 / PMRAntas / Câmara Municipal de Rio das Antas, João Carlos Munaretto, Luiz Antônio Bigarella
@PCP 23/00177034 / PMATrinta / Alcidir Felchilcher, Câmara Municipal de Arroio Trinta, Saimon Rodrigo Chaves
@TCE 10/00713765 / EPAGRI / Adriano Chaves, Alexandre André Linkiewicz Vissotto, Antonio Carlos Faciole Chedid Junior, Antonio Carlos Facioli Chedid, Athos de Almeida Lopes, Chedid Advogados Associados, Edilene Steinwandter, Harisson Araújo Almeida, Jóverson Benedet, Luciano Nascimento, Luiz Ademir Hessmann, Macedo Machado & Scharf Neto Advogados Associados, Marcemírio Adário de Campos, Marcos Paulo Schultz, Matheus Rosa Nogueira Bub, Monique Monguilhott Kowalski Morais, Murilo Xavier Flores, Nazareno Dalsasso Angulski, Nilton João de Macedo Machado, Themis Schmitt Chedid, Triângulo Administração e Serviços Ltda, Valmir Motta, Valmor Luiz Dallagnol, Vigilância Triângulo Ltda

Além dos processos acima relacionados, poderão ser incluídos na pauta da Sessão na data suprarreferida os processos cujas discussões foram adiadas, transferidos da sessão ordinária virtual, bem como aqueles dos quais foi solicitado vista e que retornam ao Plenário no prazo regimental, nos termos dos arts. 214 e 215 do Regimento Interno deste Tribunal.

FLAVIA LETICIA FERNANDES BAESSO MARTINS
Secretária Geral

Ata das Sessões

Ata da Sessão Ordinária Híbrida n. 34, de 02/10/2023, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

***Data*:** Dois de outubro de dois mil e vinte e três
Hora: Quatorze horas
Modalidade: Híbrida
Local: Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Videoconferência
Presidência: Herneus João De Nadal
Presenças: Presencilamente: Conselheiros Herneus João De Nadal (Presidente), José Nei Alberton Ascari (Vice-Presidente), Adircélio de Moraes Ferreira Júnior (Corregedor-Geral), Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Eduardo Cherem e Aderson Flores, e os Conselheiros Substitutos Gerson dos Santos Sicca, Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken. Virtualmente: Conselheiro Luiz Roberto Herbst e representando o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Diogo Roberto Ringenberg (Procurador-Geral).
I - Abertura da Sessão: O Senhor Presidente, considerando a existência de quórum nos termos Regimentais, declarou aberta a Sessão. A seguir, deu conhecimento ao plenário dos seguintes registros: *"**1. Relatoria temática agroecologia -** Em Santa Catarina, a Lei n. 18.200/2021 instituiu a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, a ser implementada em regime de cooperação com a União, Municípios e outras organizações e entidades, para promover e incentivar o desenvolvimento: da agroecologia; dos sistemas orgânicos de produção; do extrativismo sustentável; e dos sistemas em processos de transição agroecológica. De acordo com o texto da referida Lei, a agroecologia é definida como: Campo do conhecimento transdisciplinar que trata do manejo dos agroecossistemas e das relações humanas para promover o equilíbrio ecológico, a valorização da biodiversidade local, a regeneração e melhoria do solo, a otimização e a manutenção da capacidade produtiva, a eficiência econômica, a equidade social e a soberania e a segurança alimentar e nutricional, por meio da integração de conhecimentos científicos, práticas sociais diversas e saberes e culturas populares e tradicionais de base ecológica, e de sistemas agroalimentares holísticos e complexos. E o sistema de produção orgânica pode ser considerado como: Aquele em que são adotadas técnicas específicas, em conformidade com a legislação orgânica vigente, as quais promovam a restauração e preservação ambiental e a conservação da biodiversidade local, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, urbanas e dos povos e comunidades tradicionais. Além do uso racional dos recursos naturais e da preservação da biodiversidade, os sistemas de produção agroecológicos e orgânicos têm como princípio a não utilização de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, sementes modificadas, reguladores de crescimento animal, entre outros, proporcionando uma alimentação mais saudável e segura, e de maior poder nutricional. É fato que a contaminação da água, do solo e dos alimentos produzidos com uso descontrolado de agrotóxicos e/ou insumos geneticamente modificados tem sido uma crescente causa de doenças nas áreas rurais e urbanas. Nesse sentido, destaca-se o Relatório da ONU sobre o Direito à Alimentação, o qual apontou substanciais prejuízos que o uso indiscriminado de pesticidas causa à saúde humana e ao meio ambiente. Esse cenário demanda especial atenção e justifica a instituição de Relatoria voltada ao tema da agroecologia, com vistas a incentivar e acompanhar as políticas públicas de incentivo aos agricultores para a adoção de práticas agroecológicas e de produção orgânica, a exemplo do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 10 da Lei (Estadual) n. 18.200/2021, do custeio da certificação junto aos órgãos responsáveis, entre outras iniciativas. Registra-se que a Conselheira-Substituta Sabrina Nunes Iocken manifestou interesse nesta relatoria. Assim, considerando a previsão do art. 119-E do Regimento Interno que autoriza a criação de relatorias temáticas, com o objetivo de proporcionar uma uniformidade das decisões e a concentração de esforços para a entrega dos resultados das ações do controle externo, de forma célere e com capacidade de contribuir para a boa gestão da coisa pública, questiono aos Senhores Conselheiros e demais Substitutos se há outra manifestação de interesse na relatoria em questão.Não havendo, fica designado por unanimidade, para a relatoria da temática da Agroecologia, a Conselheira-Substituta Sabrina Nunes Iocken, nos termos do art. 119-E, § 1º, do nosso Regimento Interno. Com isso, eu cumprimento a Conselheira Sabrina, agradecendo a disponibilidade para conduzir a relatoria de temática tão importante, e questiono se deseja fazer o uso da palavra."*A seguir, disse a ***Conselheira Substituta Sabrina Nunes Iocken***: "*Senhor Presidente, quero inicialmente agradecer, acredito que esta relatoria temática, ela é de suma importância, já venho trabalhando com ela desde o exercício anterior, relativas as PCPs e a prestação de contas do exercício ode 2021, dada a importância da Lei 18.200/2021, que tem sido adotada em consonância com o Decreto Federal que também traz esta política pública de agroecologia. Nesse cenário a Epagri tem sido um ator importantíssimo nesse processo de desenvolvimento e após regulamentação. Eu gostaria de destacar que dentro desse tema e dentro da própria legislação há uma previsão para implementação dessa política pública estadual em regime de cooperação com a União, com os municípios, as organizações da sociedade civil e outras entidades privadas de acordo com as diretrizes e normas da agroecologia e agricultura orgânica. Ela entra também e se insere dentro deste campo maior que eu tenho trabalhado dede 2017, que é a agenda 2030,*

aonde nós temos inserido a cada exercício um novo objetivo do movimento sustentável na prestação de contas, e temos avançado, e esse ano já vamos trazer novidades, já estamos em torno de 7 ODS que temos inseridos, e a agroecologia se insere dentro deste campo maior. Gostaria de agradecer e me colocar, realmente, os meus esforços no sentido de conseguir trazer algum resultado concreto pra nossa Instituição. Muito obrigada". O ***Senhor Presidente*** agradeceu à Conselheira, e se colocou à disposição para dar o apoio, a estrutura indispensável para a concepção desse objetivo maior. Continuando com os registros, disse o ***Senhor Presidente***: *"**2. Automatização do exame dos atos de aposentadoria e pensão.** A partir da experiência do Tribunal de Contas da União estamos introduzindo, no nosso Tribunal, o processo de automatização do exame dos atos de aposentadoria e pensão. Trata-se de medida que visa a modificar de forma significativa o modo de trabalho que temos adotado ao longo do tempo. A iniciativa partiu do Gabinete da Corregedoria e conta com o apoio do Gabinete da Presidência, em especial por parte da APRE e da AGET, bem como da DGCE, por parte das Diretorias de Atos de Pessoal e de Informações Estratégicas, e da DGAD, por parte da Diretoria de Tecnologia da Informação. Com isso, da forma como o trabalho está sendo estruturado, estamos caminhando para a realização da fiscalização contínua da folha de pagamento, o que, por certo, contribuirá para o controle concomitante, redução das chances de perpetuações de erros, e prevenção de prejuízos ao erário durante toda a vida funcional dos aposentandos, além de auxiliar na governança de pessoal. Registra-se que o Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior manifestou interesse nesta relatoria. Assim, considerando a previsão do art. 119-E do Regimento Interno que autoriza a criação de relatorias temáticas, com o objetivo de proporcionar uma uniformidade das decisões e a concentração de esforços para a entrega dos resultados das ações do controle externo, de forma célere e com capacidade de contribuir para a boa gestão da coisa pública, questiono aos Senhores Conselheiros e demais Substitutos se há outra manifestação de interesse na relatoria em questão. Não havendo, fica designado por unanimidade, para a relatoria da temática da fiscalização contínua da folha, o Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, nos termos do art. 119-E, § 1º, do nosso Regimento Interno. Com isso, eu cumprimento o Conselheiro Adircélio, agradecendo a disponibilidade para conduzir a relatoria de temática tão importante, e questiono se deseja fazer o uso da palavra."* A seguir, disse o ***Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Junior***: "*Obrigado Presidente, apenas para agradecer e cumprimentar Vossa Excelência pelo encaminhamento, acho que a medida é fundamental para o aprimoramento das nossas atividades, novas maneiras de exercitar o controle, alinhado naquele nosso pensamento coletivo, que é de um controle concomitante, preventivo, prospectivo. Então cumprimentar Vossa Excelência, e agradecer os meus pares pelo voto de confiança, e dizer que estamos à disposição, sempre para iniciativas que venham a fortalecer a nossa Instituição. Muito obrigado".* O ***Senhor Presidente*** agradeceu ao Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Junior, e renovou a disposição para contribuir, oferecendo a estrutura e o apoio necessário para que levemos a bom cabo este grande desafio que se apresenta por muitas e muitas vezes nos processos, aqui no próprio plenário em que se nos deparamos com a situação quando do pedido de aposentadoria por parte do servidor.

***II - Discussão e votação de processos constantes da pauta*:** Na ordem estabelecida foram discutidos e julgados os processos constantes na pauta, conforme segue:

Foi submetida à consideração do Plenário, nos termos do § 1º do art. 114-A do Regimento Interno deste Tribunal, a ratificação da medida cautelar exarada no Processo n**. @PAP 22/80012930 pelo Conselheiro Luiz Eduardo Cherem em 03/10/2023, Decisão Singular GAC/LEC - 1405/2023 publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 05/10/2023*. ***Colocada em apreciação, a cautelar foi aprovada.

Processo: @PCP 21/00431301; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Laguna; Interessado: Mauro Vargas Candemil, Adriano Araujo, Ana Carolina Tonon dos Santos, Cleosmar Fernandes, Conselho Municipal de Educação de Laguna, Osmar Vieira, Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad; Assunto: Pedido de Reapreciação do Parecer Prévio n. 282/2021 exarado quando da apreciação da Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2020; Relator: Wilson Rogério Wan-Dall; Deliberação: O Relator solicitou o adiamento com a consequente retirada de pauta, nos termos do art. 215, I, II, § 1º, do Regimento Interno - RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.

Processo: @TCE 21/00586259; Unidade Gestora: Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC; Interessados: Avani Silva Miguel, Fernando Silva Miguel, José Alberto Miguel, José Claudio Caramori, Miriam Teresa Miguel Lombardo, Representante do Espólio de Sayde José Miguel, Wellington Roberto Bielecki, Cristiano Socas da Silva, Eduardo Alexandre Corrêa de Machado, Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina - 12ª Região - TRT/SC; Assunto: Tomada de Contas Especial instaurada por determinação, acerca de supostas irregularidades referentes à demissão imotivada do empregado Paulo Sérgio Bueno constante na Decisão Singular n. GAC/WWD 736/2021, proferida nos autos da @REP 09/000243133; Relator: Wilson Rogério Wan-Dall; Deliberação: O Relator solicitou o adiamento nos termos do Regimento Interno - RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.

Processo com pedido de sustentação oral, efetivada pelo Procurador **André Machado Coelho (virtualmente).**

Processo: @LCC 18/01186844; Unidade Gestora: Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA; Interessado: Representante do Espólio de Paulo Roberto Tesserolli França, Almezi Machado, APPE - Assessoria Para Projetos Especiais Ltda, Auditoria Geral do Estado, Carlos Alberto Simone Ferrari, Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina (CGE), Cristiano Socas da Silva, Loreni de Fátima de Oliveira, Luiz Henrique Dias Figueiredo, Paulo Eli, Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Simone de Souza Becker, Thiago Augusto Vieira, Wanderley Teodoro Agostini; Assunto: Edital de Concorrência n. 078/2017 - contratação de empresa de consultoria para prestar assessoria técnica especializada à Diretoria de Planejamento e Projetos; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1752/2023.

Processo: @REP 11/00235105; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Florianópolis; Interessado: Dário Elias Berger, João Antônio Heinzen Amin Helou; Assunto: Representação acerca de supostas irregularidades referentes a concessão do serviço público de táxi; Relator: Luiz Eduardo Cherem; Deliberação: O Relator solicitou o adiamento nos termos do Regimento Interno - RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.

Processo: @REC 20/00263806; Unidade Gestora: Fundação Municipal de Saúde Tubarão - FMS; Interessado: Daisson José Trevisol; Assunto: Recurso de Reexame contra o Acórdão n. 621/2019 exarado no Processo n. @LCC-18/00106626; Relator: Adircélio de Moraes Ferreira Junior; Deliberação: O Relator solicitou o adiamento nos termos do Regimento Interno - RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.

Processo: @CON 22/00396664; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Chapecó; Interessado: João Rodrigues; Assunto: Consulta - sobre a possibilidade de participação de Conselheiro Municipal de Cultura em editais promovidos em seu município à luz da Lei n. 14.133/2021; Relatora: Sabrina Nunes Iocken; Deliberação: A Relatora apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade resultando na Decisão n. 1753/2023.

Processo: @REC 23/00068928; Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS; Interessado: Clifford Jelinsky, José Ervino Zimmer, Roberta Linzmeier; Assunto: Recurso de Agravo

contra a Decisão n. 92/2023 exarada no Processo n. @APE-18/01040718; Relatora: Sabrina Nunes Iocken; Deliberação: O Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Junior pediu vistas do Processo, consoante disposto no art. 214 do Regimento Interno - RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.
Processo: @TCE 21/00458684; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú; Interessado: Clube de Mães do Bairro das Nações, Marissol Borges, Fabrício José Satiro de Oliveira, Victor Hugo Domingues; Assunto: Tomada de Contas Especial instaurada voluntariamente acerca de supostas irregularidades referentes e repassados ao Clube de Mães do Bairro das Nações, por meio das Notas de Empenho n. 87/2010, no valor de R$ 50.000,00, para o projeto Coelhinho na Praia; Relator: Wilson Rogério Wan-Dall; Deliberação: O Relator solicitou o adiamento nos termos do Regimento Interno - RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.
Processo: @TCE 16/00562253; Unidade Gestora: Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo - FUNTURISMO; Interessado: Associação Vida de Balneário Camboriú, Gilmar Knaesel, Maria Ester Renon, Agência de Desenvolvimento do Turismo do Estado de Santa Catarina (SANTUR Extinta 23/02/2023), Ana Elisabeth Rossi, Banco do Brasil S. A. (Agência Setor Público), Flávia Didomenico, Leandro Ferrari Lobo, Marilice Scaravaglione Caldart; Assunto: Tomada de Contas Especial instaurada pela SOL, acerca de supostas irregularidades referentes a NE n. 000237/2009, valor de R$ 250.000,00, de 27/11/2009, visando a realização do Projeto "XLII Encontro Estadual do Dia do Maçom"; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: O Relator solicitou o adiamento nos termos do Regimento Interno - RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.
Processo: @TCE 18/00776940; Unidade Gestora: Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai - AMFRI; Interessado: Altamiro Rosa, Ana Paula da Silva, Aquiles José Schneider da Costa, Bessa Neto & Brustolin Advocacia, Bianca Dallegrave Ingletto Resener, Carlos Humberto Metzner Silva, Celio Jose Bernardino, Cesar Orlando Valente, Daniel Christian Bosi, Darlan Haussen Martins Junior, Donizete José da Silva, Elcio Rogério Kuhnen, Emerson Luciano Stein, Érico de Oliveira, Evandro Eredes dos Navegantes, Fabrício José Satiro de Oliveira, Flávio Tironi, Franciele Inez Marcon, Gisele Scopel, Jandir Bellini, João Luiz Demantova, Jonas Augusto da Rosa, Leonel José Martins, Luzia Lourdes Coppi Mathias, Marcos Pedro Veber, Marcos Sergio Bechtold, Nilza Nilda Simas , Ramon Marcides Jacob, Roberto Carlos de Souza, Rodrigo Costa, Viland Bork, Volnei José Morastoni, Wilson Antunes de Lima; Assunto: TCE - conversão do Processo n. @RLA-18/00776940 - acerca de supostas irregularidades referentes as despesas e atos de gestão da Associação de Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí - AMFRI - assim como a legalidade das parcerias entre a AMFRI e os municípios; Relator: Cleber Muniz Gavi; Deliberação: O Relator solicitou o adiamento nos termos do Regimento Interno - RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.
III - ***Assuntos gerais e breves comunicações - Palavra livre***: Ao final da sessão, a ***Conselheira Substituta Sabrina Nunes Iocken***, assim se manifestou: *"Senhor Presidente, apenas para fazer um registro, "Mulheres no Controle Externo", este é o título do livro que será lançado em homenagem a Conselheira Lindalva Torquato Fernandes, primeira mulher a exercer o cargo de "Ministra de Contas" do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, em 1961. O lançamento do livro ocorrerá agora, no II Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania, no TCE de São Paulo. Apenas para convidar a todos e compartilhar a felicidade de poder ter sido convidada para escrever um capítulo nesse livro cujo o título é "A responsabilidade governamental e o controle dos Tribunais de Contas". Nós, em conjunto com a externo Luciane Beiro de Souza Machado e Sonia Endler de Oliveira escrevemos este artigo, e estamos participando desse livro em homenagem ao centenário da Lindalva Torquato Fernandes, e esse livro foi organizado pela juíza Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira, Andressa Guimarães Torquato Fernandes (neta de Lindalva) e Ana Cristina Moraes, do Rio Grande do Sul. Então trazer este convite e parabenizar as coordenadoras pela excelência da obra"*. O Senhor Presidente cumprimentou à Conselheira Substituta Sabrina Nunes Iocken e suas colaboradoras, dizendo que este Tribunal registra esta iniciativa com muita alegria.
IV - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente convocou a próxima Sessão
Ordinária para o dia e hora regimentais, encerrando a presente sessão às 15h28min. Para constar, eu, Marina Clarice Niches Custódio, secretária da Sessão, lavrei a presente Ata.

Conselheiro Herneus João De Nadal - Presidente

Ata da Sessão Ordinária Híbrida n. 35, de 09/10/2023, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Data**:** Nove de outubro de dois mil e vinte e três
Hora: Quatorze horas
Modalidade: Híbrida
Local: Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Videoconferência
Presidência: Herneus João De Nadal
Presenças: Presencialmente: Conselheiros Herneus João De Nadal (Presidente), José Nei Alberton Ascari (Vice-Presidente), Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem e Aderson Flores e representando o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Cibelly Farias (Procuradora-Geral Adjunta) e os Conselheiros Substitutos Gerson dos Santos Sicca e Cleber Muniz Gavi. Virtualmente: Conselheira Substituta Sabrina Nunes Iocken. Ausente o Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Junior (Corregedor-Geral), por motivo participado.
I - Abertura da Sessão: O Senhor Presidente, considerando a existência de quórum nos termos Regimentais, declarou aberta a Sessão. A seguir, deu conhecimento ao plenário dos seguintes registros: "***1 - Suspensão dos prazos até dia 11 de outubro -*** *Em razão das fortes chuvas que atingem o estado desde a semana passada, com o registro, nesta segunda-feira (9), de 131 municípios afetados e 60 municípios em situação de emergência até o momento, o Tribunal de Contas do Estado comunica a suspensão de prazos até quarta-feira, dia 11 de outubro, cuja portaria será publicada no diário oficial eletrônico de amanhã. O TCE/SC manifesta solidariedade a todas as pessoas afetadas pela força das águas e informa que permanece em contato com as autoridades estaduais e municipais, a fim de colaborar no que estiver ao seu alcance, no âmbito de suas atribuições, para atendimento das necessidades emergenciais de reconstrução e assistência às populações das áreas atingidas.* ***2 - Programa TCE Educação*** *- Sob a coordenação do Conselheiro-Substituto Gerson dos Santos Sicca, o TCE Educação passa a ser programa permanente de fiscalização. Foi publicada no diário oficial de 27/09/2023, a Portaria 751/2023, de instituição do programa, fruto da necessidade de desenvolvimento de uma estratégia sistematizada e coordenada para o exercício eficaz do controle externo no âmbito da Educação, apoiada em diretrizes de inovação e focada na verificação dos resultados alcançados pela política pública. O Programa TCE Educação tem como objetivos: - fiscalizar a área de educação de forma articulada entre*

as diretorias técnicas; - criar um fluxo para o tratamento dos dados obtidos via tecnologia da informação para subsidiar a fiscalização; - utilizar a tecnologia e a inteligência artificial (IA), com análises rotineiras, possibilitando ações sistemáticas, precisas e de relevância na política pública; - evoluir na metodologia do ICMS Educação, com base em programa de visitas às escolas; - ampliar o diálogo já estabelecido com gestores da educação e com a sociedade catarinense. Na mesma edição do diário oficial também foi publicado o termo de abertura do programa, onde foram planejados os próximos passos, ações, necessidades, bem como mapeadas as dificuldades e desafios, a fim de atingir os seus objetivos. O documento sintetiza o trabalho desempenhado sob a coordenação da Diretoria de Informações Estratégicas (DIE), com realização de oficinas pelo Laboratório de Inovação do Controle Externo (Lince) e a participação expressiva das diretorias envolvidas, o que evidencia o caráter colaborativo do Programa. O programa será coordenado pelo Grupo TCE Educação, sob a supervisão do Relator temático da Educação, Conselheiro Substituto Gerson dos Santos Sicca, a quem cumprimento pela excelência dos trabalhos. ***3 - Prêmio Lume -*** *Foram divulgadas na semana passada, as escolas vencedoras do "Prêmio Lume: Escola referência", que busca identificar, reconhecer, divulgar, estimular e premiar as escolas de referência da rede pública municipal de Santa Catarina. Concorreram todas as escolas municipais que têm o Indicador de Qualidade das Escolas de Santa Catarina calculado no Painel do ICMS Educação, desenvolvido TCE/SC. Comissão de avaliação, formada por profissionais com conhecimento e experiência em educação e de gestão escolar de diversas entidades da área realizaram etapas de pré-qualificação e validação, com avaliação de documentos, questionários e entrevistas com servidores da escola. O Prêmio Lume é uma iniciativa do Grupo Estratégico de Monitoramento dos Planos de Educação, instituído pelo Acordo de Cooperação Técnica n. 007/2019, coordenado pelo TCE/SC, pelo Ministério Público de Contas e pelo Ministério Público de Santa Catarina, e composto por outras nove instituições. O Prêmio foi idealizado pela Procuradora de Contas Dra. Cibelly Farias quando no cargo de Procuradora Geral, ideia acolhida pelas entidades participantes do acordo, que, por meio da comissão instituída para a avaliação das escolas, não mediu esforços para o seu êxito. A cerimônia de premiação ocorrerá durante o 6º Fórum TCE Educação, que será realizado em Chapecó, nos dias 17 e 18 de outubro. Seguem as escolas vencedoras do Prêmio Lume: escola referência: -Mesorregião do Oeste Catarinense: Centro de Educação Municipal de Paial; - Mesorregião do Norte Catarinense: Escola Municipal Professora Isabel Silveira Machado, Joinville; - Mesorregião Serrana: Grupo Escolar Municipal Jardim Bela Vista, Campos Novos; - Mesorregião do Vale do Itajaí: Escola Municipal Bilingue Erich Klabunde, Blumenau; - Mesorregião da Grande Florianópolis: Núcleo Escolar Municipal Cônego Doutor Raulino Reitz, Antônio Carlos; - Mesorregião do Sul Catarinense: Escola Municipal de Educação Básica Professor Jairo Luiz Thomazi, Criciúma. Registro aqui meus agradecimentos a todos que de alguma forma contribuíram para o sucesso do Prêmio Lume, os quais cumprimento em nome da Dra. Cibelly Farias e do Sr. Fábio Zabot Holthausen, Conselheiro Estadual de Educação que coordenou os trabalhos da comissão organizadora do prêmio.* ***4- Oficina "Design Sustentável", desenvolvida pelo Lince do TCE/SC, é selecionada para ser apresentada na Semana da Inovação -*** *A oficina "Design Sustentável", desenvolvida pelo Laboratório de Inovação do Controle Externo (Lince) do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) para interação, disseminação de informações e alinhamento das ações relacionadas à relatoria temática do meio ambiente, foi selecionada para participar da Semana da Inovação. O evento ocorrerá nos dias 7 a 9 de novembro, em Brasília. De acordo com a coordenadora do Lince, auditora fiscal de controle externo Tatiana Custódio, o trabalho foi escolhido por 14 profissionais da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) dentre mais de 400 propostas de todo o país submetidas. Demandada pelo gabinete do conselheiro José Nei Ascari, relator dos processos que tratam do meio ambiente, a oficina foi desenvolvida pela auditora fiscal de controle externo Márcia Roberta Graciosa, com o apoio da auditora Ana Sophia Besen Hillesheim. Contou com a participação de servidores de diretorias de controle do TCE/SC e de gabinetes e foi realizada nos dias 29 de agosto e 14 de setembro. Com o lema "Reconectar para Reconstruir", a Semana da Inovação pretende estimular a busca por soluções criativas e inovadoras no âmbito do serviço público, e fazer um apelo à reflexão sobre nossa relação com a democracia, a diversidade e o meio ambiente. Parabenizo a todos os envolvidos, os quais cumprimento em nome do Conselheiro José Nei Ascari, relator temático do meio ambiente".* A seguir, usou da palavra o ***Conselheiro Luiz Eduardo Cherem***, assim se manifestando: "*É com grande satisfação que compartilhamos com este Plenário e com todos os cidadãos catarinenses um trabalho de extrema relevância para o bem-estar de nossa população: a avaliação dos serviços de saúde mental em nossos municípios. Nos últimos meses, este Tribunal, por meio da Diretoria de Atividades Especiais, tem se dedicado incansavelmente a compreender a realidade dos serviços de saúde mental em nosso estado. Para isso, lançamos o questionário eletrônico sobre "serviços de saúde mental nos municípios catarinenses," enviado aos 295 municípios do estado e respondido por todos. Os dados coletados subsidiarão o Levantamento (Processo n. @LEV23/80094084) desta Corte de Contas. A complexidade dos serviços de saúde mental envolve a colaboração integrada de diversas áreas do poder público, como saúde, educação e assistência social. Ressaltamos a valiosa contribuição técnica de representantes da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e da Universidade Federal de Santa Catarina, que auxiliaram no aprimoramento deste instrumento de coleta de dados. O questionário, respondido até o dia 04 de outubro, teve como objetivo identificar estratégias, diretrizes e ações adotadas por nossos municípios para organizar a assistência àqueles que necessitam de tratamento e cuidados específicos em saúde mental. Abordamos questões relativas a políticas municipais, promoção em saúde mental, prevenção ao suicídio, estrutura dos serviços, acesso à medicação, recursos financeiros, entre outros. No Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado amanhã, 10 de outubro, destacamos que tanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto a Organização Internacional do Trabalho (OIT) emitiram alertas globais sobre a saúde mental, e pesquisas demonstram que o Brasil enfrenta uma situação preocupante nesse aspecto. Frente a esse cenário, é fundamental que os órgãos de controle atuem proativamente para avaliar e promover melhorias nos serviços de saúde mental. Os desafios são grandes, mas acreditamos que, ao trabalharmos juntos, podemos criar um ambiente mais saudável e acolhedor para todos os catarinenses. Após a coleta das respostas dos municípios, nossos próximos passos serão a tabulação dos dados e a análise criteriosa. Os resultados desse trabalho nos fornecerão informações valiosas para compreender os avanços realizados e as áreas que precisam de atenção especial, direcionando possíveis encaminhamentos necessários. Agradecemos a todos os envolvidos nesse processo e reforçamos nosso compromisso de continuar trabalhando em prol de uma Santa Catarina mais saudável e acolhedora".* O ***Senhor Presidente*** cumprimentou ao Conselheiro Luiz Eduardo Cherem e a equipe envolvida, pelo excelente trabalho. A seguir, usou da palavra o ***Conselheiro Substituto Gerson dos Santos Sicca***: *"Apenas me filiar, inicialmente às palavras do Conselheiro de Luiz Eduardo Cherem, registrar a importância desse trabalho, especialmente em razão do dia da saúde mental, que é 10 de outubro, e também aproveitar o ensejo para registrar um outro trabalho feito pelo Tribunal de Contas, também pela Diretoria de Atividades Especiais, já mencionado pelo Conselheiro Dado, em relação à prevenção da violência nas escolas, o tribunal tem atuado ativamente nesse tema em razão da onda de ataques que nós estamos tendo, infelizmente que tivemos em Santa Catarina e no Brasil que se intensificaram nos últimos anos. Após estudos realizados a auditoria, a partir do pressuposto que o ataque escolas geralmente cometidos por estudantes ou ex-estudantes relacionam-se profundamente com o campo da saúde mental, inclusive Conselheiro, foram ouvidos especialistas nessa temática para que se pudesse chegar ao*

entendimento melhor sobre a matéria. E aí alguns pontos foram destacados como sofrimento com exclusão social, casos de bullying na escola, outras formas de violência, desejo de vingança, falta de perspectiva e propósito e ideação suicida, os elemento se verificou que estão interligados, têm profunda influência sobre a saúde mental do indivíduo, então é necessário que se trabalhe para promover o ambiente educacional, inclusivo, solidário e acolhedor, implantar preceitos de convivência democrática para participação da comunidade escolar nas políticas e no dia a dia da escola. Muito se fala sobre a importância dos pais na educação dos filhos, acompanhar diariamente, atender, efetuar encaminhamentos à rede de apoio para alunos com dificuldades ou problemas, oferecendo apoio psicológico e social. Então, por isso, um dos objetivos da auditoria teve como foco a implementação da Lei n. 13.935/2019, que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. A presença desses profissionais nas escolas, contribuirá para a prevenção de problemas associados à saúde mental e às violências, então pode de fato, contribuir sobremaneira, como nós temos discutido muito aqui no plenário, não são apenas questões estruturais, físicas de segurança mesmo de acesso à escola que vão enfrentar esse grave problema que nós temos. Esse trabalho está em fase final, essa auditoria está em fase final de seus trabalhos. Então, com base nessas iniciativas, entendo que TCE está atento à relevância da matéria, vem se debruçando sobre ela de forma profunda, trabalhando para auxiliar na boa evolução da situação encontrada, buscando um ambiente mais saudável para os estudantes, mas para toda a sociedade catarinense. Penso, Conselheiro Dado, que os trabalhos são muito interligados, realizados inclusive pelo mesmo setor da área técnica, apenas para reforçar a importante mensagem que Vossa Excelência trouxe nessa sessão. Quanto ao programa Conselheiro Herneus, gostaria de agradecer a Vossa Excelência e a toda equipe, agradecer também aos nossos antecessores, presidentes, Conselheiro Luiz Roberto Herbst, que foi o primeiro presidente, que teve a liderança para começar esse trabalho na área da educação, agradeço a Vossa Excelência, já desde alguns anos já. Começamos o trabalho de forma muito modesta, mas conseguimos chegar aonde estamos hoje. Agradecer ao Conselheiro Luiz Eduardo Cherem, Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Junior e a todo o plenário. Hoje nós temos um programa permanente estruturado com base na tecnologia da informação, para que tenhamos uma ação ordenado das nossas diretorias, com base nas estruturas de dados que nós temos. Nós já temos alguns trabalhos realizados nessa área, em muito pouco tempo nós teremos já, para conhecimento à sociedade catarinense, um trabalho de muito impacto na área do transporte escolar que vem sendo feito. Nós cruzamos dados, levantamos informações de muitos municípios catarinenses, teremos acompanhamento contínuo do transporte escolar, quanto regularidade de contratação, preço, linhas, condições de prestação de serviços, segurança, condições, inclusive de regularidade no quotidiano, até da daqueles que conduzem o transporte escolar, a regularidade dos veículos. Então isso é um bom exemplo de como esse trabalho vai funcionar com base na tecnologia. Agradecer também todo o apoio que Vossa Excelência deu ao prêmio Lume, não só ao programa que franqueou todas as condições, mas também ao prêmio Lume, ideia da nossa Procuradora Cibelly, que o grupo abraçou, o Tribunal abraçou também decisivamente. Isso foi muito bem recepcionado pela comunidade escolar de Santa Catarina, pelos municípios. Então o prêmio hoje ele já é um sucesso. Eu tenho ouvido falar muito bem do prêmio. É um grande incentivo o reconhecimento para aqueles trabalhos lá na ponta e teremos a oportunidade de entregar esse prêmio, lá em Chapecó, o nosso primeiro fórum TCE Educação, que já conta com 460 inscritos, estamos chegando a 500 inscritos, que será realizado na próxima ano, como Vossa Excelência, mencionou. Então, só agradecer todo o apoio do plenário, a importância desse momento, a importância da atuação do Tribunal na área da educação. Penso que é uma grande contribuição que o Tribunal está dando para a sociedade catarinense. Obrigado". Disse o ***Senhor Presidente***: *"Quero registrar, com muita alegria, o êxito, o sucesso alcançado pelas nossas relatorias temáticas. Ouvimos agora a manifestação sobre 2 delas, saúde e educação, assim como temos relatorias temáticas a cargo e a responsabilidade de todos os senhores Conselheiros e nos próximos dias então teremos em Chapecó também atuação de 2 delas, a da área educacional e também da primeira infância, uma a cargo do Conselheiro Gerson dos Santos Sicca e outra do Conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall. Então é a integração do Tribunal com a sociedade, procurando dar efetividade e resultado às políticas públicas que são implementadas para melhorar a vida do nosso cidadão"*. Usou da palavra a ***Procuradora-Geral Adjunta do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Cibelly Farias***: *"Obrigada, Presidente, inicialmente, também gostaria de me filiar, aqui, às palavras do Conselheiro Sicca, do Conselheiro Dado, e também parabenizar a DAE por todo esse trabalho que ela tem desenvolvido nos últimos anos, nas suas auditorias operacionais e aqui, especialmente mencionando esse trabalho na área da saúde. Parabenizo também o Lince, pela classificação nesse programa em que vai ser apresentado esse importante projeto sobre inovação, reconhecido entre tantos outros projetos que foram apresentados em também os parabéns a toda equipe, e faço aqui, em nome da Tatiana, e também não poderia deixar de mencionar a minha alegria ao ver que nós estamos chegando na etapa final do prêmio Lume, esse que é a primeira versão de um prêmio que nós esperamos que tenha outras edições, mas é importante também parabenizar Presidência do Tribunal de Contas e todos os presidentes, desde que este projeto voltado à educação, iniciou há 8 anos atrás, aproximadamente. Então parabenizar a todas as presidências que encamparam a ideia e que puderam fazer com que esse projeto se desenvolvesse até chegar nesse estágio em que ele se encontra atualmente. Parabenizar ao Conselheiro Sicca, que desde o início esteve à frente, foi o idealizador, foi ele que conseguiu congregar todas as instituições que hoje participam desse projeto, que é, sem dúvida nenhuma, na minha concepção, o maior fator de sucesso do projeto. O fato de várias instituições ligadas à educação aqui no Estado de Santa Catarina terem aderido e participado efetivamente, democraticamente, de todas as decisões e de todas as etapas do projeto até então. Por fim, parabenizo também todas as escolas que foram já reconhecidas, como vencedoras do prêmio, a intenção é com a edição desse prêmio é que todos nós possamos conhecer as boas práticas que acontecem aqui no estado de Santa Catarina, que elas possam ser divulgadas, reconhecidas e incentivar os demais municípios a replicarem e multiplicarem essas práticas. E acredito eu, então, que esse objetivo vai ser devidamente atendido, a partir do momento que nós reconhecermos aí as boas práticas vencedoras no nosso Estado. Então, muito obrigada, Presidente"*. Disse o ***Senhor Presidente:*** *"Cumprimento a Dra. Cibelly, pelo seu envolvimento, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Por último, faço o seguinte registro: Para realização de um procedimento em minha saúde, me afastarei nos próximos dias, pelo prazo inicial de 30 dias, e o comando do nosso Tribunal ficará a cargo do Conselheiro José Nei Alberton Ascari, Vice-Presidente"*.

***II - Discussão e votação de processos constantes da pauta*:** Na ordem estabelecida foram discutidos e julgados os processos constantes na pauta, conforme segue:

Processo: @REC 23/00461697; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José; Interessado: Diego Vicente, Orvino Coelho de Ávila; Assunto: Recurso de Agravo contra a Decisão Singular GAC/AF - 367/2023 exarada no Processo n. @LCC-23/00409504; Relator: Aderson Flores; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1812/2023. Declarou-se impedido o Conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall.

Processo: @TCE 18/00776940; Unidade Gestora: Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai - AMFRI; Interessado: Altamiro Rosa, Ana Paula da Silva, Aquiles José Schneider da Costa, Bessa Neto & Brustolin Advocacia, Bianca Dallegrave Ingletto Resener, Carlos Humberto Metzner Silva, Celio Jose Bernardino, Cesar Orlando Valente, Daniel Christian

Bosi, Darlan Haussen Martins Junior, Donizete José da Silva, Elcio Rogério Kuhnen, Emerson Luciano Stein, Érico de Oliveira, Evandro Eredes dos Navegantes, Fabrício José Satiro de Oliveira, Flávio Tironi, Franciele Inez Marcon, Gisele Scopel, Jandir Bellini, João Luiz Demantova, Jonas Augusto da Rosa, Leonel José Martins, Luzia Lourdes Coppi Mathias, Marcos Pedro Veber, Marcos Sergio Bechtold, Nilza Nilda Simas , Ramon Marcides Jacob, Roberto Carlos de Souza, Rodrigo Costa, Viland Bork, Volnei José Morastoni, Wilson Antunes de Lima; Assunto: TCE - Conversão do Processo n. @RLA-18/00776940 - acerca de supostas irregularidades referentes as despesas e atos de gestão da Associação de Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí - AMFRI - assim como a legalidade das parcerias entre a AMFRI e os municípios; Relator: Cleber Muniz Gavi; Deliberação: O Conselheiro Luiz Eduardo Cherem pediu vistas do Processo, consoante disposto no art. 214 do Regimento Interno - RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.
Processo: @RLA 16/00545162; Unidade Gestora: Secretaria de Estado da Fazenda; Interessado: Almir Jose Gorges, Antonio Marcos Gavazzoni, Carla Silvanira Bohn, Carlos Moisés da Silva, Douglas Borba, Eduardo Deschamps, Fábio Zabot Holthausen, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior - FUMDES, Fundo Pró - Emprego, Gabinete do Governador do Estado de Santa Catarina, João Batista Cordeiro Júnior, João Raimundo Colombo, Natalino Uggioni, Nelson Antônio Serpa, Paulo Eli, Sérgio Luiz Gargioni; Assunto: Auditoria sobre verificação da regularidade dos recolhimentos e da repartição constitucional dos recursos das unidades gestoras aos municípios, poderes e órgãos estaduais, referente aos exercícios de 2015 e 2016; Relatora: Sabrina Nunes Iocken; Deliberação: O Relator solicitou o adiamento com a consequente retirada de pauta, nos termos do art. 215, I, II, § 1º, do Regimento Interno - RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.
III - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente convocou a próxima Sessão
Ordinária para o dia e hora regimentais, encerrando a presente sessão às 15h42min. Para constar, eu, Marina Clarice Niches Custódio, secretária da Sessão, lavrei a presente Ata.

Conselheiro Herneus João De Nadal - Presidente

Ata da Sessão Ordinária Virtual n. 35, de 20/09/2023, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

***Data*:** Vinte de setembro de dois mil e vinte e três
Hora: Dezessete horas
Modalidade: Virtual
Local: Plenário Virtual
Presidência: Herneus João De Nadal
Presenças: O Tribunal Pleno estava com a seguinte composição: Conselheiros Herneus João De Nadal (Presidente), José Nei Alberton Ascari (Vice-Presidente), Adircélio de Moraes Ferreira Júnior (Corregedor-Geral), Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Luiz Eduardo Cherem e Aderson Flores e representando o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Cibelly Farias (Procuradora Geral e.e.). Estavam presentes os Conselheiros Substitutos Gerson dos Santos Sicca e Cleber Muniz Gavi. Ausente a Conselheira Substituta Sabrina Nunes Iocken, em gozo de férias.
I - Abertura da Sessão: No horário estabelecido foi aberta a presente sessão de forma automática.
***II - Discussão e votação de processos constantes da pauta*:** Na ordem estabelecida foram discutidos e julgados os processos constantes na pauta, conforme segue:
Foram submetidas à consideração do Plenário, nos termos do § 1º do art. 114-A do Regimento Interno deste Tribunal, as ratificações das seguintes medidas cautelares exarada nos Processos ns: "*1) @**REP 23/80078127** pelo Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior em 14/09/2023, Decisão Singular GAC/AMF - 789/2023 publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 15/09/2023. 2) @**REP 23/80092030** pelo Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior em 15/09/2023, Decisão Singular GAC/AMF - 820/2023 publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 19/09/2023. 3) @**REP 23/80073753** pelo Conselheiro Aderson Flores em 15/09/2023, Decisão Singular GAC/AF - 528/2023 publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 18/09/2023. 4) @**REP 23/80089242** pelo Conselheiro Aderson Flores em 18/09/2023, Decisão Singular GAC/AF - 532/2023 publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 19/09/2023. 5) @**REP 23/80085417** pelo Conselheiro Substituto Gerson dos Santos Sicca em 15/09/2023, Decisão Singular GCS/GSS - 1182/2023 publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 19/09/2023".* C**olocadas em apreciação, as cautelares foram aprovadas.**
Processo: @PAP 22/80068804; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guatambu; Interessado: Luiz Clóvis Dal Piva; Assunto: Supostas irregularidade referentes ao provimento de cargo em comissão afeto ao órgão de controle interno do Município de Guatambu; Relator: José Nei Alberton Ascari; Deliberação: O Relator solicitou o adiamento nos termos do Regimento Interno - RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.
Processo: @PAP 23/80008340; Unidade Gestora: Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade; Interessado: Ricardo Euclides Grando; Assunto: Supostas irregularidades nos cargos comissionados de Gerente de Fiscalização de Obras em desvio das atribuições de direção, chefia e assessoramento; Relator: José Nei Alberton Ascari; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1726/2023.
Processo: @PAP 23/80077236; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Barra Velha; Interessado: Nilceia Tomaz, Douglas Elias da Costa, Joel Gabriel de Aviz; Assunto: Supostas irregularidades referentes a Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n. 008/2023 - para contratação de empresa Técnica especializada para Execução dos Serviços de Drenagem e Terraplanagem; Relator: Wilson Rogério Wan-Dall; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1727/2023.
Processo: @PAP 23/80063014; Unidade Gestora: Fundo de Melhoria da Polícia Civil - FUMPC; Interessado: Ulisses Gabriel, João Márcio Oliveira Ferreira; Assunto: Supostas irregularidades referentes ao Pregão Eletrônico n. 053/SELIC/PCSC/2023 - contratação de empresa prestadora de serviço de gestão de fornecimento de combustível de Aviação para atender as necessidades da Polícia Civil; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1728/2023.
Processo: @PAP 23/80080458; Unidade Gestora: Fundação Municipal de Vigilância de Navegantes; Interessado: Carmen Heloísa Correa, Huaraz Administração e Participações LTDA, Joziel José Pereira, Paulo de Lima Monteiro, Prefeitura Municipal de Navegantes; Assunto: Supostas irregularidades referentes a Concorrência n. 02/2023 FMV - concessão de serviços de

estacionamento rotativo; Relator: Luiz Eduardo Cherem; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1729/2023.
Processo: @PAP 23/80062719; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Videira; Interessado: Dorival Carlos Borga, Fabiano Luiz Marafon, Luiz Francisco Karam Leoni, Roberto Borges Boaventura, Valdir Antônio Duarte, VR Tecnologia e Mobilidade Urbana Ltda. EPP.; Assunto: Supostas irregularidades no Edital de Concorrência 05/2023 - concessão para explorar e controlar o serviço de estacionamento rotativo; Relator: Luiz Eduardo Cherem; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1730/2023.
Processo: @PAP 23/80020714; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Rio Rufino; Interessado: Erlon Tancredo Costa; Assunto: Supostas irregularidade referentes a gestão de pessoal no âmbito da Prefeitura Municipal de Rio Rufino; Relator: Gerson dos Santos Sicca; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1731/2023.
Processo: @PAP 23/80033107; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tubarão; Interessado: Joares Carlos Ponticelli, Gelson José Bento; Assunto: Supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n. 03/2023 - registro de preços para fornecimento de materiais e prestação de serviços para instalação de cabeamento lógico e sua infraestrutura com seus respectivos equipamentos e acessórios; Relator: Cleber Muniz Gavi; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1732/2023.
Processo: @PAP 23/80065734; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ituporanga; Interessado: Gervásio José Maciel, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ituporanga, Daiana Parma Klaumann, Hugo Teixeira da Silva, Letícia Goedert Oliveira; Assunto: Supostas irregularidades referentes a Pregão Eletrônico n. 38/2023 - aquisição de trator cortador de grama com reciclador/coletor; Relator: Cleber Muniz Gavi; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1733/2023.
Processo: @RLI 22/80034586; Unidade Gestora: Agência de Desenvolvimento do Turismo do Estado de Santa Catarina - Santur; Interessado: Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense - CISAMA, Evandro Frigo Pereira, Evandro Neiva Oliveira, Henrique Matos Maciel, Secretaria de Estado do Turismo (SC); Assunto: Inspeção sobre irregularidades referentes ao Convênio n. 2022TR000703 celebrado entre a SANTUR e o Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense CISAMA, para realização da Convenção da BRAZTOA; Relator: José Nei Alberton Ascari; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando no Acórdão n. 267/2023. Declarou-se impedido o Conselheiro Aderson Flores.
Processo: @RLI 22/00664421; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Sombrio; Interessado: Gislaine Dias da Cunha, Rita de Cassia da Silva Costa; Assunto: Inspeção sobre monitoramento do cumprimento das Metas 17 e 18 da Lei (municipal) n. 2219/2015 (Plano Municipal de Educação – PME); Relator: José Nei Alberton Ascari; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1734/2023.
Processo: @RLI 22/00668176; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ipira; Interessado: Ivan Kohler Schulte, Marcelo Baldissera; Assunto: Monitoramento do cumprimento das Metas 12 e 14 da Lei (municipal) n. 1122/2015 (Plano Municipal de Educação – PME); Relator: Wilson Rogério Wan-Dall; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1735/2023.
Processo: @REC 21/00563208; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mondaí; Interessado: Valdir Rubert e Alzir Slaviero; Assunto: Recurso de Reexame contra o Acórdão n. 307/2021 exarado no Processo n. @REP-20/00340819; Relator: Wilson Rogério Wan-Dall; Deliberação: O Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior pediu vistas do Processo, consoante disposto no art. 214 do Regimento Interno – RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.
Processo: @REC 22/00269476; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Agronômica; Interessado: César Luiz Cunha; Assunto: Recurso de Reexame contra o Acórdão n. 79/2022 exarado no Processo n. @REP-21/00557909; Relator: Wilson Rogério Wan-Dall; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando no Acórdão n. 268/2023.
Processo: @REC 23/00068847; Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE; Interessado: Edivaldo Navarro Cachoeira; Assunto: Recurso de Reexame contra a Decisão n. 1556/2022 exarada no Processo n. @APE-18/00063048; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1736/2023.
Processo: @REC 23/00195440; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Içara; Interessado: Dalvania Pereira Cardoso; Assunto: Recurso de Embargos de Declaração contra o Acórdão n. 57/2023 exarado no Processo n. @REC-20/00284307; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando no Acórdão n. 269/2023.
Processo: @CON 23/00465170; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Chapecó; Interessado: Larissa Saugo Piovesan; Assunto: Consulta - possibilidade de alteração contratual com complementação de serviços; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1737/2023.
Processo: @RLA 15/00209373; Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC; Interessado: Alcedir Ferlin, Diala Marchi Gonçalves Bridi, Eliete Catarina D´Agostini, Fabrizio Joao Bogoni, Gilberto Amaro Comazzetto, Gilberto Nicolao Haudsch, Pedro Antônio Masiero, Roselaine de Almeida Périco, Saulo Sperotto, Elizabeth Olsen, Fabio Deniz Casagrande, Ministério Público de Contas de Santa Catarina (MPC), Prefeitura Municipal de Caçador; Assunto: Auditoria sobre verificação da regular criação, manutenção e execução das rotinas a que está adstrito legalmente o Instituto; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando no Acórdão n. 270/2023. Declarou-se impedido o Conselheiro Aderson Flores.
Processo: @REC 20/00679077; Unidade Gestora: Secretaria de Estado da Educação; Interessado: Luiz Fernando Cardoso, Maria Aparecida José Basso, Miriam Schlickmann, Secretaria de Estado da Fazenda (SEF); Assunto: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n. 523/2020 exarado no Processo n. @TCE-16/00430349; Relator: Luiz Eduardo Cherem; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando no Acórdão n. 271/2023.
Processo: @REP 18/00832289; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Florianópolis; Interessado: Dário Elias Berger, Fábio Guzatti; Assunto: Representação acerca de supostas irregularidades referentes a servidores em desvio de função, com pagamentos sem o efetivo exercício; Relator: Aderson Flores; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1738/2023.
Processo: @TCE 16/00327335; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaramirim; Interessado: Lauro Fröhlich, Nilson Bylaardt, Carlos Aparecido Zardo, Elisangela Lubawski Rüediger, Luis Antônio Chiodini, Marcelo Amadeu Deretti, Mário Sérgio Peixer; Assunto: TCE - conversão do Processo n. REP-16/00327335 - acerca de supostas irregularidades referentes ao

pagamento de férias a servidor; Relator: Wilson Rogério Wan-Dall; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando no Acórdão n. 272/2023.
Processo: @TCE 16/00560471; Unidade Gestora: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina; Interessado: André Fretta May, Andrea Cristiane Fialek, Carlos Alberto de Lima Souza, Gelson Luiz Merísio, José Francisco dos Santos Alves, Paulo Henrique Rocha Faria Junior, Thamy Soligo, Ana Cristina Cella, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão - ACAERT, Claudio José Dutra, Elemento - Filmes e Produções Audiovisuais Ltda., Fernando da Silva Comin, Jorge Eduardo Tasca, Juliano Batalha Chiodelli, Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), Marcca Comunicação Ltda. - EPP, Ministério Público de Santa Catarina (Procuradoria-Geral de Justiça), Neroci da Silva Raupp; Assunto: TCE - conversão do Processo n. @RLA 16/00560471 - acerca de supostas irregularidades referentes a Auditoria sobre as despesas decorrentes da prestação de serviços de propaganda e publicidade do Poder Legislativo Estadual nos exercícios de 2014 a 2016; Relator: Wilson Rogério Wan-Dall; Deliberação: O Relator solicitou o adiamento nos termos do Regimento Interno - RI, o que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.
Processo: @LCC 18/01186844; Unidade Gestora: Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA; Interessado: Representante do Espólio de Paulo Roberto Tesserolli França, Almezi Machado, APPE - Assessoria Para Projetos Especiais Ltda., Auditoria Geral do Estado, Carlos Alberto Simone Ferrari, Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina (CGE), Cristiano Socas da Silva, Loreni de Fátima de Oliveira, Luiz Henrique Dias Figueiredo, Paulo Eli, Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Simone de Souza Becker, Thiago Augusto Vieira, Wanderley Teodoro Agostini; Assunto: Edital de Concorrência n. 078/2017 - contratação de empresa de consultoria para prestar assessoria técnica especializada à Diretoria de Planejamento e Projetos; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: Processo transferido para a sessão ordinária híbrida de 25/09/2023.
Processo: @PCP 23/00118704; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado; Interessado: Abel da Silva, Ivan Carlos Pereira; Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando no Parecer Prévio n. 11/2023.
Processo: @PCP 23/00164480; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saltinho; Interessado: Edimar Noronha de Freitas, Valter Corea; Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando no Parecer Prévio n. 12/2023.
Processo: @LCC 23/00328423; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Criciúma; Interessado: João Batista Belloli, Aluchan Collodel Felisberto, Ana Cristina Soares Flores, Clésio Salvaro, Mauricio Bacis Guglielme; Assunto: Concorrência 135/PMC/2023 - Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços necessários à realização das obras de recuperação do pavimento asfáltico e de mobilidade urbana (revitalização) da Avenida Luiz Lazzarin; Relator: Luiz Eduardo Cherem; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1739/2023.
Processo: @PCP 23/00452272; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo; Interessado: Márcia Roberg Cargnin, Beatriz Alves de Souza; Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2022; Relator: Luiz Eduardo Cherem; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando no Parecer Prévio n. 13/2023.
Processo: @TCE 15/00544598; Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irati; Interessado: Mauricio Eduardo Zanella, Neuri Meurer, Antônio Grando, Burtet & Marocco Advogados Associados S/C, José Rampazzo, Vanessa Mafissoni Cavassin; Assunto: Tomada de Contas Especial instaurada voluntariamente acerca de supostas irregularidades referentes ao desvio de recursos da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde evidenciado pela ausência de registro contábil de saídas de recursos das contas bancárias; Relator: Luiz Eduardo Cherem; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1740/2023. Declarou-se impedido o Conselheiro Aderson Flores.
Processo: @APE 17/00526640; Unidade Gestora: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina; Interessado: Diógenes Duarte Barros de Medeiros, André Luiz Bernardi; Assunto: Ato de Aposentadoria de Márcia Otília Sasso; Relator: José Nei Alberton Ascari; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1741/2023. Declarou-se impedido o Conselheiro Aderson Flores.
Processo: @APE 19/00336810; Unidade Gestora: Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor Público de Criciúma - CRICIÚMAPREV; Interessado: Prefeitura Municipal de Criciúma, Clésio Salvaro, Darci Antônio Filho, Rudinéia Recco; Assunto: Ato de Aposentadoria de Rudinéia Recco; Relator: José Nei Alberton Ascari; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1742/2023. Declarou-se impedido o Conselheiro Aderson Flores.
Processo: @APE 20/00063980; Unidade Gestora: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina; Interessado: Neroci da Silva Raupp, Rosane Maria Kruger; Assunto: Ato de Aposentadoria de Rosane Maria Kruger; Relator: José Nei Alberton Ascari; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1743/2023.
Processo: @APE 20/00096489; Unidade Gestora: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; Interessado: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Jair Antônio Duarte; Assunto: Ato de Aposentadoria de Jair Antônio Duarte; Relator: José Nei Alberton Ascari; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1744/2023.
Processo: @APE 18/00982418; Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV; Interessado: Secretaria de Estado da Saúde (SES), Roberto Teixeira Faustino da Silva, Marcelo Panosso Mendonça, Vânio Boing; Assunto: Ato de Aposentadoria de Luiz Cláudio Magalhães; Relator: Wilson Rogério Wan-Dall; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1745/2023. Declarou-se impedido o Conselheiro Aderson Flores.
Processo: @APE 18/00516875; Unidade Gestora: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina; Interessado: Rodrigo Granzotto Peron, Alexsandro Postali, Menezes Niebuhr Sociedade de Advogados; Assunto: Ato de Aposentadoria de Marilda Marcondes de Mattos; Relator: Wilson Rogério Wan-Dall; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1746/2023.
Processo: @APE 18/01212942; Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV; Interessado: Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Adriano Zanotto, Marcelo Panosso Mendonça; Assunto: Ato de

Aposentadoria de Alfonso Becker; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1747/2023.
Processo: @APE 20/00304006; Unidade Gestora: Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor Público de Criciúma - CRICIÚMAPREV; Interessado: Prefeitura Municipal de Criciúma, Clésio Salvaro, Darci Antônio Filho; Assunto: Ato de Aposentadoria de Marlene Pizzeti de Souza; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1748/2023. Declarou-se impedido o Conselheiro Aderson Flores.
Processo: @APE 20/00602449; Unidade Gestora: Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor Público de Criciúma - CRICIÚMAPREV; Interessado: Prefeitura Municipal de Criciúma, Clésio Salvaro, Darci Antônio Filho; Assunto: Ato de Aposentadoria de Elenita de Aguiar André; Relator: Luiz Roberto Herbst; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1749/2023.
Processo: @APE 18/01032537; Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV; Interessado: Secretaria de Estado da Saúde (SES), Adriano Zanotto, Marcelo Panosso Mendonça, Vânio Boing; Assunto: Ato de Aposentadoria de Sueli Guckert; Relator: Luiz Eduardo Cherem; Deliberação O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1750/2023.
Processo: @APE 18/00970320; Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV; Interessado: Marcelo Panosso Mendonça, Roberto Teixeira Faustino da Silva, Secretaria de Estado da Educação (SED), Vânio Boing; Assunto: Ato de Aposentadoria de Maria Arcelina de Limas; Relator: Luiz Eduardo Cherem; Deliberação: O Relator apresentou a proposta de voto, a qual foi aprovada por unanimidade, resultando na Decisão n. 1751/2023. Declarou-se impedido o Conselheiro Aderson Flores.
III - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, fica automaticamente convocada a próxima Sessão Ordinária Virtual para o dia e hora regimentais, encerrando-se a presente sessão. Para constar, eu, Marina Clarice Niches Custódio, secretária da Sessão, lavrei a presente Ata.

Conselheiro Herneus João De Nadal - Presidente

Atos Administrativos

Portaria N. TC-0839/2023

Regulamenta as escalas de férias e de licença-prêmio dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCE/SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso I, da Lei Complementar (estadual) n. 202, de 15 de dezembro de 2000, e pelo art. 271, inciso XXXIX, da Resolução N. TC-6, de 27 de dezembro de 2001;

considerando o disposto no art. 5º da Resolução N. TC-238/2023, de 23 de agosto de 2023;

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Portaria regulamenta a escala, a programação, o usufruto, a alteração e a interrupção de férias e de licença-prêmio dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).

CAPÍTULO II
DA ESCALA DE FÉRIAS
Seção I
Da Organização da Escala de Férias

Art. 2º A escala de férias dos servidores do TCE/SC será organizada, anualmente, pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), observadas as disposições desta Portaria.

Art. 3º A escala de férias terá por base o agendamento realizado pelo servidor por meio de sistema informatizado, no mês de outubro de cada ano, para o ano subsequente.

§ 1º Compete ao titular da unidade ratificar ou alterar as férias agendadas pelo servidor até o dia 20 de novembro de cada ano, com fundamento nos critérios previstos nesta Portaria.

§ 2º Na elaboração da escala, o número de servidores em gozo de férias concomitantes não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do total de servidores em exercício na respectiva unidade de lotação, ressalvadas as férias dos meses de janeiro e fevereiro de cada ano, período no qual é admitida a manutenção apenas do pessoal necessário para garantir a continuidade dos serviços do TCE/SC.

§ 3º O servidor que não cumprir o disposto no *caput* terá o período de gozo de férias definido pelo titular da unidade, no prazo estabelecido no § 1º, todos deste artigo.

§ 4º Na hipótese de o servidor e o titular da unidade não se manifestarem nos prazos estabelecidos neste artigo, caberá à DGP, após a notificação do servidor, a marcação das férias.

§ 5º O disposto neste artigo observará, quando couber, o art. 4º da Resolução N. TC-238/2023, hipótese em que deverá ser manifestada, no momento do agendamento, a opção pela conversão em abono pecuniário, sem prejuízo de eventual requerimento de conversão efetuado *a posteriori*, observado o prazo assinalado no § 1º do referido dispositivo.

Seção II
Dos Critérios para a Programação da Escala de Férias

Art. 4º Na hipótese de programação de férias concomitantes, terá prioridade o servidor que:

I – nos meses de janeiro e julho, em ordem de prioridade:

a) possuir maior número de filhos menores estudantes;
b) exercer atividade docente ou discente, desde que o período de férias seja coincidente com suas férias na instituição de ensino;
c) requerer férias em período que coincida com férias do cônjuge, documentalmente comprovado, salvo se já constante em assentamentos funcionais;
d) possuir maior tempo de serviço no TCE/SC;
e) possuir maior idade;
II – nos demais meses, em ordem de prioridade:
a) possuir maior tempo de serviço no TCE/SC;
b) possuir maior idade;
c) requerer férias em período que coincida com férias do cônjuge, documentalmente comprovado, salvo se já constante em assentamentos funcionais;
d) possuir maior número de filhos menores estudantes;
e) exercer atividade docente ou discente, desde que o período de férias seja coincidente com suas férias na instituição de ensino.

CAPÍTULO III
DO USUFRUTO, DA ALTERAÇÃO E DA INTERRUPÇÃO DAS FÉRIAS
Seção I
Do Usufruto das Férias

Art. 5º O usufruto das férias poderá ser parcelado em até 3 (três) períodos, não inferiores a 10 (dez) dias consecutivos, observado o disposto no art. 4º da Resolução N. TC-238/2023.

Seção II
Da Alteração das Férias

Art. 6º A alteração das férias, para usufruto no mesmo exercício, deverá ser realizada por meio de sistema informatizado e poderá ocorrer:
I – por iniciativa do servidor, com aprovação do titular da unidade; ou
II – por imperiosa necessidade de serviço, devidamente demonstrada pelo titular da unidade e autorizada pelo superior hierárquico.
§ 1º Para efeitos do inciso II do *caput* deste artigo, considera-se superior hierárquico o Presidente, os Conselheiros, os Conselheiros-substitutos, os Procuradores, o Chefe de Gabinete da Presidência, os Diretores-Gerais de Administração e de Controle Externo e o Secretário-Geral.
§ 2º A alteração das férias na hipótese de que trata o inciso I do *caput* deste artigo deverá ocorrer com prazo mínimo de vinte dias antes do início do seu usufruto.
§ 3º A alteração das férias para usufruto em período subsequente ao do exercício em que deveriam ser fruídas somente poderá ocorrer com a autorização do Presidente.

Seção III
Da Interrupção das Férias

Art. 7º As férias poderão ser interrompidas somente nas hipóteses de:
I – convocação para júri;
II – licença para tratamento da própria saúde;
III – licença para acompanhar pessoa da família em tratamento de saúde;
IV – licença à gestante ou à adotante;
V – licença-paternidade; e
VI – falecimento do cônjuge ou companheiro e parente de até segundo grau.
§ 1º As licenças ou os afastamentos de que trata este artigo, concedidos durante o período de férias, suspendem seu curso, voltando a serem usufruídas ao término da licença ou do afastamento, considerando-se o saldo remanescente.
§ 2º A solicitação de interrupção de férias deverá ser dirigida à DGP, com a fundamentação e respectiva comprovação da situação que enseja a interrupção.
§ 3º Cessada a causa da interrupção, o período restante de férias deverá ser fruído imediatamente e de uma só vez.
§ 4º Aplica-se o disposto no inciso II do art. 6º desta Portaria como hipótese de interrupção das férias.

CAPÍTULO IV
DA ESCALA DE LICENÇA-PRÊMIO

Art. 8º O servidor deverá agendar o usufruto de no mínimo 1/3 (um terço) da licença-prêmio até o final do quinquênio subsequente ao de aquisição.
Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo aplica-se exclusivamente à licença-prêmio relativa ao período aquisitivo em andamento e aos ulteriores à publicação desta Portaria.
Art. 9º Aplica-se às hipóteses de alteração e de interrupção do usufruto de licença-prêmio o disposto nos incisos I e II do caput do art. 6º desta Portaria.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10. Para o exercício de 2024, o servidor deverá, obrigatoriamente, agendar o usufruto integral das férias do período aquisitivo a ser concluído no exercício de 2024, na forma prevista no art. 3º desta Portaria e observado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Para o agendamento das férias relativas ao exercício de 2024:
I – o período de agendamento de que trata o *caput* do art. 3º desta Portaria fica estabelecido no mês de novembro de 2023; e
II – o prazo de que trata o § 1º do art. 3º desta Portaria será até o dia 11 de dezembro de 2023.
Art. 11. Acumulado pelo servidor um saldo de férias que, na data de 31 de dezembro de cada exercício, a partir de 2023, seja igual ou superior a 90 (noventa) dias, será imperativo o agendamento de fruição de, no mínimo, 30 (trinta) dias de férias adicionais no exercício imediatamente subsequente, observado o disposto no art. 13 desta Portaria.
Parágrafo único. Aplica-se às férias de que trata o *caput* deste artigo, quando couber, o disposto no art. 4º da Resolução N. TC-238/2023.

Art. 12. O servidor deverá agendar o usufruto de eventual saldo de licença-prêmio existente em 31 de dezembro de 2023, relativo a até 1/3 (um terço) de cada período aquisitivo, até 31 de dezembro de 2028.

Art. 13. Ressalvada a avaliação técnica da DGP em casos devidamente justificados, a marcação das férias e da licença-prêmio deverá observar a ordem cronológica dos respectivos períodos aquisitivos.

Art. 14. As disposições contidas neste Portaria se aplicam, no que couber, aos servidores de outros órgãos cedidos ao TCE/SC, observado o regime jurídico do vínculo originário.

Art. 15. Os casos omissos serão decididos pela Presidência do TCE/SC.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 9 de novembro de 2023.

Conselheiro **José Nei Alberton Ascari**
Presidente em exercício

**Republicada por incorreção da matéria original constante no DOTC-e n. 3727, disponibilizado em 10/11/2023*

Portaria N. TC-0841/2023

Concede aposentadoria voluntária.

A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria N. TC-0276, de 28 de abril de 2023, art. 2º, inciso II, alínea "b", conforme art. 271, XXVII c/c §1º, da Resolução N. TC-06, de 3 de dezembro de 2001, nos termos do artigo 65, incisos I, II, III, IV e V e parágrafos 3º e 10, da Lei Complementar n. 412/2008, com a redação dada pelo art. 29, da Lei Complementar n. 773, de 11 de agosto de 2021 e art. 18 da Lei Complementar n. 795, de 6 de janeiro de 2022;

e o que consta no processo SEI 23.0.000005271-0;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a Sandro Ricardo Fernandes, matrícula 450.519-0, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo, TC.AFC.16.F, nascido em 24 de novembro de 1965, com proventos correspondentes à totalidade da remuneração, nos termos do § 6º, inciso I, observado o disposto nos §§ 8º e 9º e reajustados de acordo com o § 7º, inciso I, do art. 65 da LC n. 412, de 2008, com a redação dada pela Lei Complementar n. 773, de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 10 de novembro de 2023

Thais Schmitz Serpa
Diretora da DGAD

Portaria N. TC-0833/2023

Designa servidor para substituir função de confiança, por motivo de férias do titular, na Diretoria de Licitações e Contratações.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCE/SC), no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 90, inciso I, da Lei Complementar n. 202, de 15 de dezembro de 2000, e pelo art. 271, inciso XXVI, da Resolução N. TC-06, de 3 de dezembro de 2001, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, §§ 2º e 3º, da Portaria N. TC-0867, de 14 de outubro de 2019, com alteração pela Portaria N. TC-0179, de 6 de maio de 2022; e

considerando o Processo SEI 23.0.000006117-4;

RESOLVE:

Designar o servidor Marcelo de Almeida Sarkis, matrícula 450.932-3, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo, como substituto na função de confiança de Chefe de Divisão, TC.FC.2, da Divisão 5, da Coordenadoria de Aspectos Jurídicos I, da Diretoria de Licitações e Contratações, no período de 6/11/2023 a 25/11/2023, em razão da concessão de férias ao titular, Bernardo Humeres.

Florianópolis, 10 de novembro de 2023.

Conselheiro **José Nei Alberton Ascari**
Presidente em exercício

Portaria N. TC-0840/2023

Prorroga os efeitos da convocação de Conselheiro-Substituto para substituir Conselheiro.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCE/SC), no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 90, inciso I, da Lei Complementar n. 202, de 15 de dezembro de 2000, e pelo art. 271, inciso XXIII, da Resolução N. TC-06, de 3 de dezembro de 2001; e

considerando o Processo SEI 23.0.000005819-0;

RESOLVE:

Prorrogar, até 27/11/2023, os efeitos da Portaria N. TC-805/2023, alterada pela Portaria N. TC-0808/2023, por meio da qual foi convocado o Conselheiro-Substituto Gerson dos Santos Sicca para substituir este Conselheiro, por motivo de substituição do Presidente.

Florianópolis, 10 de novembro de 2023.

Conselheiro **José Nei Alberton Ascari**
Presidente em exercício